สารบัญบอกชื่อเรื่อง

สารบัญเรื่องย่อ

รายการ	หน้า
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง ลูกจ้างขอลาออก นายจ้างเสนอให้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นและให้โบนัส ๓ เดือน ลูกจ้างตกลง แต่เมื่อไปศึกษาดูงานแล้วกลับยื่นใบลาออกทันทีที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายไม่ได้รับประโยชน์คุ้มค่าการลงทุนดังที่คาดหวัง ศาลกำหนดให้ลูกจ้างชดใช้ค่าเสียหายจำนวน ๑๖๐,๐๐๐ พร้อมดอกเบี้ย จึงเหมาะสมแล้ว	๑
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๔ - ๑๕/๒๕๖๔ (พนักงานตรวจแรงงาน) เรื่อง บอกกล่าวล่วงหน้า ๑๒ เดือน	๒
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง แม้การทำงานโจทก์จะทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือด้วย แต่ก็เป็นการทำงานตามคำสั่งนายจ้างคือจำเลยที่ ๒ เมื่อโจทก์สมัครใจโอนย้ายจากจำเลยที่ ๑ ไปยังจำเลยที่ ๒ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างโดยความยินยอมของโจทก์แล้ว จำเลยที่ ๑ ไม่อยู่ในฐานะนายจ้าง	๒
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๐/๒๕๖๔ เรื่อง โจทก์จ้างจำเลย (สัญชาติญี่ปุ่น) ให้ทำเว็บไซต์โฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามความสำเร็จของงาน แบ่งจ่ายเป็นงวดรายเดือน โจทก์ไม่ต้องลงเวลาทำงาน มีอิสระในการทำโฆษณา อันเป็นสัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน จำเลยทั้งสองจึงไม่ใช่นายจ้าง	๓
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๑/๒๕๖๔ (พนักงานตรวจแรงงาน) เรื่อง โจทก์มิได้ยื่นคำร้องขอให้พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งเกี่ยวกับเงินเพิ่ม อีกทั้งภายหลังพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ฯลฯ พร้อมดอกเบี้ย โดยคำสั่งดังกล่าวไม่ได้สั่งให้นายจ้างต้องเสียเงินเพิ่ม ซึ่งลูกจ้างเองก็ทราบคำสั่งนั้นแล้วและไม่ได้นำคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด คำสั่งฯ จึงถึงที่สุดสำหรับลูกจ้างตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินเพิ่มตามฟ้อง	๔
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๒/๒๕๖๔ เรื่อง นายจ้างกับลูกจ้างต่างสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกันให้มีผลสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยนายจ้างไม่ได้ทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ แต่นายจ้างจ่ายค่าจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ให้ลูกจ้างเต็มจำนวน ไม่ใช่กรณีนายจ้างเลิกจ้างแต่อย่างใด	๖

รายการ	หน้า
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๕/๒๕๖๔ (คดีฟ้องบังคับตามคำสั่งพนักตรวจแรงงาน) เรื่อง เมื่อนายจ้างไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุด ตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง นายจ้างไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ตามคำให้การซึ่งยุติไปแล้วในชั้นพนักงานตรวจแรงงานมาอ้างในชั้นที่ลูกจ้างฟ้องต่อศาลแรงงานขอบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินตามคำสั่งฯ ได้อีก ที่ศาลแรงงานมีคำสั่งงดสืบพยานโจทก์และจำเลยจึงชอบแล้ว	๖
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๖/๒๕๖๔ (คดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม) เรื่อง เมื่อโจทก์เป็นผู้บริหารระดับกลาง ได้รับค่าจ้างสูงแต่ผลการประเมินกลับอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นเวลา ๒ ปี ติดต่อกันก่อนถูกเลิกจ้าง (ระดับ D) หากยังให้ทำงานต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่นายจ้างได้ การเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวโดยไม่มีพฤติการณ์กลั่นแกล้งและนายจ้างจ่ายเงินตามสิทธิอันพึงได้รับตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว การเลิกจ้างจึงมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม	๗
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๙/๒๕๖๔ เรื่อง นายจ้างมีระเบียบและข้อบังคับพนักงานชำระภาษีเงินได้แทนลูกจ้าง เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง มีลักษณะเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานทุกคน นายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องชำระภาษีเงินที่กรมสรรพากรเรียกเก็บเพิ่มจากลูกจ้าง	๘
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างทาง “โปรแกรมแอปพลิเคชันไลน์” ให้มีผลทันทีเนื่องจากลูกจ้างลาป่วย เมื่อลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้ตามความเป็นจริง นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างในช่วงที่ลูกจ้างลาป่วย การเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินประกันการทำงานแก่ลูกจ้าง	๙
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๓/๒๕๖๔ เรื่อง แม้หนังสือเลิกจ้างเป็นการเลิกจ้างที่ไม่ถูกต้อง เพราะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพียงคนเดียว แต่เมื่อถึงวันที่มีผลเลิกจ้างลูกจ้างไม่มาทำงาน ซึ่งนายก็ทราบและไม่ได้โต้แย้งคัดค้านว่าลูกจ้างขาดงาน แม้ภายหลังนายจ้างจะออกประกาศอีกฉบับระบุให้มีผลเลิกจ้างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และจำเลยโอนเงินเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้ลูกจ้างก็ไม่มีผลเป็นการลบล้าง ถือว่านายจ้างให้สัตยาบันการเลิกจ้างดังกล่าวแล้ว ความเป็นนายจ้างและลูกจ้างจึงสิ้นสุดลงในวันดังกล่าว	๑๐

รายการ	หน้า
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๔/๒๕๖๔ เรื่อง นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างตำแหน่งนักบินผู้ช่วย โดยเหตุจงใจหรือละเลย ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของนักบินซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตผู้โดยสารและทรัพย์สิน การเลิกจ้างจึงชอบด้วยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับแล้ว	๑๑
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๖๒/๒๕๖๔ (คดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม) เรื่อง การเลิกจ้างเป็นไปเพื่อความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยนายจ้างพยายามโยกย้ายลูกจ้างให้ไปทำงานยังธุรกิจอื่นและบริษัทในเครือ แต่ไม่มีหน่วยงานหรือธุรกิจใดที่รองรับได้ หน่วยงานที่ลูกจ้างทำงานคงเหลือลูกจ้างเพียงรายเดียวและไม่มีงานให้ทำ แต่นายจ้างยังคงให้ลูกจ้างทำงานและจ่ายค่าจ้างให้เป็นเวลาถึง ๑ ปีเศษ การเลิกจ้างไม่เป็นการกลั่นแกล้ง จึงมีเหตุผลอันสมควร มิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม	๑๓
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๙/๒๕๖๔ เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้ว่าจ้างเปลี่ยนตัวเนื่องจากมาทำงานสายเป็นประจำ ไม่กระตือรือร้น นายจ้างยังมีสถานที่อื่นให้ลูกจ้างทำงาน แต่ลูกจ้างไม่ไปทำงานตามที่ตกลงกัน ไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง	๑๔
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๒/๒๕๖๔ (คดีฟ้องบังคับตามคำสั่งพนักตรวจแรงงาน) เรื่อง เมื่อนายจ้างไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุด ตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง นายจ้างไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ตามคำให้การซึ่งยุติไปแล้วในชั้นพนักงานตรวจแรงงานมาอ้างในชั้นที่ลูกจ้างฟ้องต่อศาลแรงงานขอบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินตามคำสั่งฯ ได้อีก ที่ศาลแรงงานมีคำสั่งงดสืบพยานโจทก์และจำเลยจึงชอบแล้ว	๑๕
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๓ - ๘๔/๒๕๖๔ เรื่อง เมื่อนายจ้างไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุด ตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง นายจ้างไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ตามคำให้การซึ่งยุติไปแล้วในชั้นพนักงานตรวจแรงงานมาอ้างในชั้นที่ลูกจ้างฟ้องต่อศาลแรงงานขอบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินตามคำสั่งฯ ได้อีก และการที่นายจ้างโต้แย้งว่าผู้ลงลายมือชื่อในไปรษณีย์ตอบรับไม่ใช่พนักงานของตน เป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาล	๑๕

รายการ	หน้า
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๕/๒๕๖๔ (คดีฟ้องบังคับตามคำสั่งพนักตรวจแรงงาน) เรื่อง เมื่อนายจ้างไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุด ตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง นายจ้างไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ตามคำให้การซึ่งยุติไปแล้ว ในชั้นพนักงานตรวจแรงงานมาอ้างในชั้นที่ลูกจ้างฟ้องต่อศาลแรงงานขอบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินตามคำสั่งฯ ได้อีก ที่ศาลแรงงานมีคำสั่งงดสืบพยานโจทก์และจำเลยจึงชอบแล้ว	๑๗
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๙๕ – ๙๖/๒๕๖๔ เรื่อง นายจ้างเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลทันที แต่ไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามหน้าที่ขอผ่อนชำระ และนายจ้างไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันคำสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุด นายจ้างไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ว่าจำนวนเงินฟ้องไม่ถูกต้อง ขอบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินตามคำสั่งฯ ที่ศาลแรงงานมีคำสั่งงดสืบพยานโจทก์และจำเลยจึงชอบแล้ว	๑๘
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๙๗ - ๑๑๐/๒๕๖๔ (คดีเกี่ยวกับคำสั่งพนักตรวจแรงงาน) เรื่อง เมื่อนายจ้างไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุด ตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง นายจ้างไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ตามคำให้การซึ่งยุติไปแล้ว ในชั้นพนักงานตรวจแรงงานมาอ้างในชั้นที่ลูกจ้างฟ้องต่อศาลแรงงานขอบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินตามคำสั่งฯ ได้อีก ที่ศาลแรงงานมีคำสั่งงดสืบพยานโจทก์และจำเลยจึงชอบแล้ว	๑๙
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๐/๒๕๖๔ เรื่อง นักกายภาพบำบัด ได้รับค่าตอบแทนตามข้อตกลงแบ่งค่าตอบแทนในการแบ่งผลประโยชน์จากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้านกายภาพที่มาทำการรักษาที่โรงพยาบาล ๗๐ / ๓๐ มีอิสระในการกำหนดวันเวลาทำงานเองได้ ไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา ไม่มีการประเมินผลการทำงาน ไม่อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นิติสัมพันธ์ไม่ใช่นายจ้างลูกจ้าง	๒๐
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๑/๒๕๖๔ (เลิกจ้างไม่เป็นธรรม) เรื่อง นายจ้างปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน จึงไม่มีตำแหน่งงานดังกล่าวซึ่งมีผลกระทบมายังลูกจ้างที่ทำงานเป็นเลขานุการผู้บริหาร นายจ้างมีหน้าที่ต้องหางานอื่น ๆ ในบริษัทให้ลูกจ้างทำตามความเหมาะสม แต่ไม่ได้พยายามอย่างสุดความสามารถก่อนที่จะตัดสินใจเลิกจ้าง การเลิกจ้างจึงยังไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม	๒๑
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๔/๒๕๖๔ เรื่อง คำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ จำเลยจึงต้องยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง	๒๒

รายการ	หน้า
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๓/๒๕๖๔ เรื่อง เนื่องจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระบุว่า ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับโบนัสและเงินบวกประจำปี ต้องเป็นลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายงานจริง ได้ปฏิบัติหน้าที่จริงในโรงงานต่อเนื่องและต้องลงลายมือชื่อในหนังสือตกลงและยินยอมเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับบริษัท แต่ผู้ร้องไม่ได้มีข้อตกลงหรือสภาพการจ้างที่ผูกพันให้นายจ้างต้องจ่ายโบนัสและเงินบวกประจำปี แต่เป็นดุลพินิจของนายจ้างในการพิจารณาจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์และลูกจ้างตามที่เห็นสมควร ดังนั้น นายจ้างไม่ต้องจ่ายโบนัสและเงินบวกประจำปีแก่ผู้ร้อง	๒๒
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๘ - ๑๖๔/๒๕๖๔ เรื่อง ข้อตกลงซื้อขายกิจการระหว่างผู้ร้องและบริษัทใหม่ ไม่มีข้อตกลงข้อใดที่เป็นการตกลงอันมีผลทำให้ผู้คัดค้านทั้งเจ็ดไปเป็นลูกจ้างของบริษัทใหม่ จึงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อปัจจุบันผู้ร้องปิดกิจการและเลิกจ้างลูกจ้างทั้งหมดแล้วอยู่ในระหว่างการชำระบัญชี คงเหลือเพียงผู้คัดค้านทั้งเจ็ดซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้าง กรณีจึงมีเหตุให้เลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งเจ็ดได้	๒๕
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๗๒/๒๕๖๔ เรื่อง ศาลแรงงานรับคำฟ้อง กำหนดนัดไกล่เกลี่ย เมื่อถึงวันนัดจำเลยไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง หากจำเลยจะยื่นคำร้องขอให้ศาลแรงงานพิจารณาคดีใหม่ต้องแถลงความจำเป็นภายใน ๗ วัน แต่จำเลยมายื่นเมื่อพ้นกำหนดเวลา ศาลแรงงานมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยโดยไม่ไต่ส่วนก่อนชอบแล้ว	๒๖
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๙๖/๒๕๖๔ เรื่อง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ไม่ได้ระบุรายละเอียดการจัดการข้อมูลความลับไว้เพื่อความชัดเจนนายจ้างจึงจัดทำคู่มือเพิ่มเติมรายละเอียดของความลับที่พนักงานไม่สามารถเปิดเผยได้ การจัดทำคู่มือดังกล่าวจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในรายละเอียด ไม่ใช่ข้อสาระสำคัญ ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง ดังนั้น การที่นายจ้างเพียงแต่ปิดประกาศคู่มือฯ ให้ลูกจ้างทราบ ก็มีผลใช้บังคับแล้ว การที่ลูกจ้างเปิดเผยความลับในกิจการนายจ้างจึงเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับฯ ร้ายแรง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย	๒๗
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๐๗/๒๕๖๔ เรื่อง เมื่อมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลแรงงานมีอำนาจพิจารณาย่นหรือขยายการยื่นขออุทธรณ์คำพิพากษา	๒๘

รายการ	หน้า
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๑๘/๒๕๖๔ เรื่อง นายจ้างปล่อยปละละเลยให้มีการใช้เครื่องจักรที่ไม่มีความพร้อมในการใช้งาน ทำให้ลูกจ้างหญิงทำงานควบคุมเครื่องปั๊มชิ้นส่วนโลหะ (อายุ ๒๗ ปี) ถูกเครื่องจักรดังกล่าวบีบกดทับนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางของมือขวาข้างถนัดจนแหลกละเอียด แพทย์จึงต้องตัดออกกลายเป็นพิการ แม้ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนจากประกันสังคมก็ตาม แต่ไม่ตัดสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรณีถูกกระทำละเมิด การที่ศาลแรงงานพิพากษาให้นายจ้างจ่ายค่าเสียหายจากการทุกข์ทรมานกลายเป็นคนพิการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ให้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายและค่าจ้างคนพาไปกายภาพบำบัด ๒๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๐๒๕,๐๐๐ บาท จึงเหมาะสมแล้ว	๒๙
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๔๐/๒๕๖๔ (เลิกจ้างไม่เป็นธรรม/โอนการจ้าง) เรื่อง การที่โจทก์โอนย้ายมาทำงานกับจำเลยภายหลังจากบริษัทเดิมถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด มิใช่การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๓ แต่เป็นการโอนย้ายโดยโจทก์ยินยอมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๗ วรรคหนึ่ง เมื่อไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทำงานต่อเนื่องกันไว้ จึงต้องนับระยะเวลาทำงานใหม่ , จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะครบเกษียณอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ แต่โจทก์ยังคงทำงานต่อมาตามสัญญาจ้างรายปี เมื่อต่อมางานในหน้าที่ของโจทก์ลดน้อยลงและมีลักษณะเป็นครั้งคราว การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุดังกล่าว ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม	๓๑
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๕๘/๒๕๖๔ (จ้างหลังเกษียณต้องจ่ายค่าชดเชย) เรื่อง นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเนื่องจากเกษียณอายุครบ ๕๕ ปี และจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างแล้ว และได้จ้างลูกจ้างทำงานต่ออีก ๕ เดือน ตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานที่ทำไม่มีลักษณะของงานเหมือนเดิมเสียทั้งหมด เพราะต้องโอนงานและถ่ายทอดงานให้แก่พนักงาน แต่ก็เป็นงานปกติของธุรกิจของนายจ้าง จึงไม่ใช่งานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุดหรือความสำเร็จของงาน อันจะเข้าข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสี่	๓๒
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๖๓ - ๒๗๐/๒๕๖๔ (คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์) เรื่อง บันทึกข้อตกลงที่ลูกจ้างกับพวกลงลายมือชื่อไม่ติดใจใช้สิทธิเรียกร้องเงินอื่นใดตามสัญญาจ้างแรงงาน ยอมหมายถึงค่าเสียหายอันเกิดจากการเลิกจ้างที่เป็นการกระทำไม่เป็นธรรมด้วย อันมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความที่บังคับใช้ได้ คำสั่งของจำเลยที่ ๑ ที่ยกคำร้องขอเรียกค่าเสียหายอันเนื่องจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมจึงชอบแล้ว	๓๓

รายการ	หน้า
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๙๓/๒๕๖๔ (ละเมิด) เรื่อง ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารเกิดจากการทำละเมิดของลูกจ้าง ลูกจ้างจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง, การฟ้องให้ลูกจ้างต้องรับผิดตามสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากผิดสัญญาจ้างแรงงานมิได้มีบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีกำหนดอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐	๓๔
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๔๐ - ๓๔๓ /๒๕๖๔ (กรรมการลูกจ้าง) เรื่อง ผู้ร้องต้องปิดกิจการโรงพิมพ์เพราะประสบปัญหาขาดทุน อันมีสาเหตุหลักมาจากผู้บริโภคหันไปใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้ร้องเลิกจ้างลูกจ้างประจำที่อยู่โรงพิมพ์ประมาณ ๘๐ คน ทั้งหมด มิได้เลือกปฏิบัติหรือกลั่นแกล้งผู้คัดค้านซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้าง กรณีมีเหตุอันจำเป็นตามสมควรและเพียงพอที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้	๓๖
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๕๐/๒๕๖๔ เรื่อง นายจ้างได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา จึงขอลดเงินเดือนลูกจ้างระดับสูงลง ๒๕ % แต่ลูกจ้างไม่ยินยอมและไม่เขียนใบลาออก หลังจากนั้นลูกจ้างกลับไม่มาทำงานตั้งแต่วันที่ ๑ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วมาฟ้องคดี ถือเป็นการละทิ้งหน้าที่เกินกว่า ๓ วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม	๓๗
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๗๔/๒๕๖๔ (พนักงานตรวจแรงงาน) เรื่อง วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ลูกจ้างลาป่วยขอลาป่วยด้วยโรคปวดศีรษะไมเกรนทางแอปพลิเคชั่นไลน์ เป็นไปได้ว่าอาการยังไม่ดีขึ้นจึงลาป่วยในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อไปพบแพทย์ลงความเห็นให้หยุดพัก ๑ วัน แม้จะมิได้ยื่นใบลาป่วยพร้อมใบรับรองแพทย์ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ก็มิใช่การละทิ้งหน้าที่ ๓ วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุสมควร นายจ้างเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชย แต่เป็นการละเลยไม่นำพาคำสั่งของนายจ้างเป็นอาจิณ จึงไม่มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า	๓๘
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๑๓/๒๕๖๔ (เงินทดแทน) เรื่อง ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการเงินทดแทน และเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานประกันสังคม	๓๙

รายการ	หน้า
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๑๖/๒๕๖๔ เรื่อง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา ๑๗/๑ ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัด ,ในระหว่างพิจารณาคดีมีการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นผลให้ดอกเบี้ยผิดนัดปรับเปลี่ยนไป ศาลอุทธรณ์ฯ จึงต้องกำหนดดอกเบี้ยสำหรับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมใหม่ , คดีนี้ไม่ปรากฏว่านายจ้างประสบภาวะความจำเป็นหรือขาดทุนจนถึงกับต้องเลิกจ้าง อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีวิธีการ ขั้นตอน ในการลดภาระค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่จะถูกเลิกจ้าง เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม	๔๐
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง ลูกจ้างนำรถยนต์ของนายจ้างไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัวในเวลาทำงาน เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือแสวงผลประโยชน์ส่วนตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นความผิดร้ายแรง	๔๑
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง “ไม่ต้องมาขู่หรอกค่ะ อย่าเห่าอย่างเดียว เห่ามันได้ช่วยอะไร จะทำอะไรก็ทำเลยค่ะ แค่เห่า เดี๋ยวคนก็จะเอาไปพูดกันเสียเปล่าเพราะไม่ยอมทำจริง” เป็นการหมิ่นผู้บริหารซึ่งเป็นนายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม, หนังสือตักเตือนเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานไม่เป็นหนังสือตักเตือนที่เฉพาะเจาะจงว่าทำความผิดอะไร ที่ไหน อย่างไร และห้ามกระทำความผิดเช่นนั้นอีก เป็นเพียงการตักเตือนพนักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น จึงไม่ใช่หนังสือตักเตือนตามความหมายมาตรา ๑๑๙ (๔) เลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชย	๔๓
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๒๘/๒๕๖๔ (คดีเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม) เรื่อง ลูกจ้างเคยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเรื่องที่จอดรถยนต์ซึ่งมีถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมจนถึงคาดโทษมาแล้ว และต่อมาส่งข้อความลงในกลุ่มไลน์ “หยุดคือหยุด ทำงานก็ต้องทำ” สร้างความสับสนและไม่เหมาะสมเกี่ยวกับประกาศบริษัทเรื่องหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา ๗๕ และใช้ถ้อยคำที่มีลักษณะรบกวนพนักงานและผู้บังคับบัญชา แสดงให้เห็นว่า โจทก์เป็นบุคคลที่ขาดความยับยั้งชั่งใจ ไม่รู้จักไตร่ตรองให้ดีก่อนว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ ยากแก่การบังคับบัญชา มีเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจให้ทำงานอีกต่อไป นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม	๔๔

รายการ	หน้า
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๓๔/๒๕๖๔ (พนักงานตรวจแรงงาน) เรื่อง การพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน เป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องไต่สวนเพื่อให้ได้มูลความจริงที่คู่ความพิพาทกัน สำหรับคดีนี้โจทก์สัญชาติเมียนมาถูกควบควบตัวอยู่ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่ได้มีอิสระที่จะสามารถเดินทางมาศาลได้อย่างเสรีโดยลำพัง สมควรที่ศาลจะให้โอกาสโจทก์โดยวิธีการไต่สวนพยานโจทก์ทางจอภาพและหมายเรียกเอกสารจากผู้ครอบครองมาประกอบการพิจารณาในชั้นศาล การที่ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตตามคำร้องขอเลื่อนคดีและงดสืบพยานโจทก์นั้นจึงไม่ชอบด้วยวิธีการไต่สวนเพื่อค้นหาความจริงในคดีแรงงาน	๔๖
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๕๙/๒๕๖๔ (คดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม) เรื่อง เหตุที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นเพราะจำเลยต้องการปรับปรุงองค์กรตามนโยบายของบริษัทแม่ในประเทศอินเดียที่จะจ้างคนชาติของแต่ละประเทศขึ้นมาเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การที่จำเลยมีคำสั่งย้ายโจทก์ไปทำงานที่สำนักงานใหญ่ในเครือประเทศอินเดียซึ่งเป็นภูมิลำเนาและสถานที่โจทก์เคยทำงานมาก่อน จึงเป็นสิทธิในการบริหารจัดการของจำเลยที่สามารถกระทำได้ตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง เมื่อโจทก์ไม่ยอมย้ายไปทำงานตามคำสั่ง การที่จำเลยเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม , เงินค่าตำแหน่ง HR ALLOW มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่ลูกจ้างชาวต่างชาติ ไม่เป็นค่าจ้าง	๔๗
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๗๒/๒๕๖๔ เรื่อง แม้ลูกจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจแข่งกับนายจ้างในระหว่างที่เป็นลูกจ้างอยู่ก็ตาม แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินกิจการจริงหรือไม่ จึงรับฟังไม่ได้ว่าลูกจ้างประกอบกิจการอันเป็นการค้าแข่งกับนายจ้างในระหว่างที่เป็นลูกจ้าง ลูกจ้างจึงไม่ต้องรับผิดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท , เงินที่นายจ้างตกลงจ่ายให้ลูกจ้างอันเกิดจากการเลิกสัญญาจ้างโดยสมัครใจต่อกัน แม้จะมีจำนวนเท่ากับค่าชดเชย ก็ไม่ใช่ที่จ่ายให้เมื่อเลิกจ้าง จึงไม่ใช่ค่าชดเชย	๔๘
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๕๒/๒๕๖๔ เรื่อง ระหว่างการพิจารณาปรากฏว่ามีการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นสมควรพิพากษาให้จำเลยรับผิดในดอกเบี้ยตามกฎหมายใหม่	๕๐

รายการ	หน้า
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๖๑/๒๕๖๔ เรื่อง ลูกจ้างทำงานในอาคารเป็นหลัก โอกาสสัมผัสสารเคมีต่ำ อาการภูมิแพ้ที่ตาและตาแห้งเรื้อรัง เกิดจากการแพ้ยากันชักอย่างรุนแรงจนเป็นโรคสตีเวนส์จอห์นสัน ซินโดรม (Stephen Johnson Syndrome) ซึ่งสืบเนื่องจากการรักษาโรคมะเร็งสมอง ดังนั้น อาการเจ็บป่วยของลูกจ้างไม่ได้สัมพันธ์กับลักษณะงานหรือสภาพของงานที่โจทก์ทำ จึงไม่ใช่ “การเจ็บป่วยด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน” โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนเงินทดแทน	๕๑
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๙๗ - ๖๐๑/๒๕๖๔ (เลิกจ้างไม่เป็นธรรม) เรื่อง ในปี ๒๕๕๘ นายจ้างขาดทุนประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๑ ขาดทุนประมาณ ๔๓ ล้านบาท และปี ๒๕๖๒ ขาดทุนประมาณ ๖ ล้านบาท เห็นได้ว่าแม้ผลประกอบการประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง แต่ยอดขาดทุนลดลงทุกปีอย่างมีนัยสำคัญ แม้นายจ้างมีสิทธิปรับปรุงหน่วยงานของตนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร แต่ต้องไม่เป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับความเสียหาย การเลิกจ้างลูกจ้างกับพวกจึงไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม	๕๒
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๖๐๔/๒๕๖๔ (ประนีประนอมยอมความ) เรื่อง ตามหนังสือเลิกจ้างมีข้อความระบุว่า “ข้าพเจ้ายอมรับข้อเสนอด้วยความสมัครใจและยินยอมไม่ฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดเพิ่มเติมต่อ/จากบริษัท” โดยลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินชดเชยตามกฎหมายรวม ๗๘๘,๐๒๒ บาท การที่ลูกจ้างสมัครใจทำข้อตกลงดังกล่าวในขณะทราบแล้วว่าจะถูกเลิกจ้าง ย่อมมีอิสระที่จะตัดสินใจได้โดยไม่อยู่ในภาวะที่จะต้องเกรงกลัวแต่อย่างใด จึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๐ มีผลใช้บังคับได้	๕๔
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๓๕/๒๕๖๔ เรื่อง เลิกจ้าง	๕๕
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๕๘/๒๕๖๔ เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผน ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ผิดพลาดหลายครั้ง ผลงานไม่ดี จนถูกตักเตือนเป็นหนังสือ แต่ไม่ได้มีการพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น นายจ้างเลิกจ้างเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุผลอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม	๕๖

รายการ	หน้า
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๙๖ - ๗๙๙/๒๕๖๔ (คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน) เรื่อง อนุกรรมการสวัสดิการแรงงานตรวจสอบโดยใช้โปรแกรม Google Map ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลใช้กันทั่วโลกมาอ้างอิงเปรียบเทียบ คำนวณค่าสูญเสียเวลาในการเดินทาง คำนวณค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ แม้การที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ซึ่งมีระยะทางห่างจากสถานประกอบกิจการแห่งเดิมเพียง ๓.๗ กิโลเมตร แม้การย้ายจะมีผลกระทบอยู่บ้าง แต่ยังถือไม่ได้ว่ามีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้าง ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑	๕๗
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๒๙/๒๕๖๔ เรื่อง ลูกจ้างส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงนายจ้างขอลาป่วยตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และมีข้อความว่าไม่สามารถทำงานต่อไปได้อีกแล้วเนื่องจากภาวะซึมเศร้าขอให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ไม่เต็มเดือนและยกเลิกบัตรประกันสุขภาพลูกจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ จึงถือว่านายจ้างเป็นฝ่ายเลิกจ้าง จึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง แต่เป็นการเลิกจ้างตามความประสงค์ของลูกจ้างแล้ว ย่อมเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุผลสมควรและเพียง ไม่ใช่การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม	๕๘
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๓๗/๒๕๖๔ เรื่อง นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดและเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขณะเลิกจ้างนายจ้าง จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย นายจ้างจึงต้องรับผิดจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าชดเชยส่วนที่ขาด	๖๐
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยทั้งสองตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่ผู้ชำนาญการเครื่องมือพิเศษ จำเลยทั้งสองมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์เพื่อลดจำนวนบุคลากรจึงชอบธรรมแล้ว แต่ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยโดยคำนวณเงินเพิ่มพิเศษเข้าด้วย คำสั่งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจึงชอบแล้ว	๖๓
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๙๘/๒๕๖๔ เรื่อง คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยทั้งสองตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่ Field Professional - Case Hole Sr จำเลยทั้งสองมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์เพื่อลดจำนวนบุคลากรจึงชอบธรรมแล้ว แต่ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยโดยคำนวณเงินเพิ่มพิเศษเข้าด้วย คำสั่งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจึงชอบแล้ว	๖๔
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๙๙/๒๕๖๔ เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะเป็น “ค่าจ้างตามผลงาน” ต้องนำมารวมคำนวณค่าชดเชย โดยคำนวณตามระยะเวลา ๒๔๐ วันสุดท้ายก่อนลูกจ้างถูกเลิกจ้าง	๖๕

รายการ	หน้า
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๐๐/๒๕๖๔ เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะเป็น “ค่าจ้างตามผลงาน” ต้องนำมารวมคำนวณค่าชดเชย โดยคำนวณตามระยะเวลา ๒๔๐ วันสุดท้ายก่อนลูกจ้างถูกเลิกจ้าง	๖๗
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๓๒๗/๒๕๖๔ (พนักงานตรวจแรงงาน) เรื่อง การที่ลูกจ้างพิมพ์ข้อความลงในแอปพลิเคชันในลักษณะตอบโต้กัน แม้เป็นการแสดงความคิดเห็น แต่ก็เป็นการต่อว่าเสียดสีถึงกรรมการบริษัท โดยใช้ถ้อยคำไม่สุภาพและแสดงถึงความไม่เคารพเกรงผู้เป็นนายจ้าง ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตที่ลูกจ้างที่ดีพึงกระทำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า แต่ไม่ใช่กรณีร้ายแรง ต้องจ่ายค่าชดเชย	๖๘
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๘๔/๒๕๖๔ (ค่าจ้าง/ไม่เป็นค่าจ้าง) เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ในการต่ออายุการทำงานภายหลังเกษียณมีเจตนาจ่ายเพื่อทดแทนการปรับเพิ่มเงินเดือนประจำปี มีลักษณะเช่นเดียวกับการเพิ่มเงินเดือน จึงเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงาน เป็นค่าจ้างที่ต้องนำมาคำนวณค่าชดเชย ส่วนเงินชดเชยค่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ค่าโทรศัพท์ ค่าเบี้ยกันดาร เป็นสวัสดิการ ไม่ใช่ค่าจ้าง จึงไม่ต้องนำรวมคำนวณค่าชดเชย	๖๙
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๓๑/๒๕๖๔ (เลิกจ้าง) เรื่อง สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แล้วจำเลยไม่ให้โจทก์ทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้เพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดเวลาดังกล่าว ถือเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง การที่โจทก์ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้จัดการแผนกความปลอดภัยซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยเป็นเพียงการยืนยันว่า เมื่อสัญญาสิ้นสุดแล้วโจทก์ไม่ประสงค์จะทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยอีกต่อไปเท่านั้น มิใช่เป็นกรณีลาออก จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์	๗๐
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๖๔๑/๒๕๖๔ เรื่อง แม้นายจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด - ๑๙) ทำให้ยอดคำสั่งซื้อลดน้อยลงก็ตาม แต่ผลประกอบการของจำเลยปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ มีกำไรทุกปี หลังจากถูกเลิกจ้างยอดขายก็สูงขึ้น แสดงว่านายจ้างไม่ได้ขาดทุนถึงขนาดต้องลดจำนวนลูกจ้างเพื่อพยุงธุรกิจ ทั้งก่อนเลิกจ้างก็ไม่ได้พยายามหาหนทางช่วยเหลือมิให้มีการเลิกจ้างเกิดขึ้น การเลิกจ้างจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม	๗๒

รายการ	หน้า
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๖๗๙/๒๕๖๔ (เงินทดแทน) เรื่อง เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน : มาตรา ๕๓ กำหนดให้ผู้อุทธรณ์ที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ให้มีสิทธินำคดีไปสู่ศาลแรงงาน ดังนี้ แม้นายจ้างอาจจะได้รับความเสียหายจากการที่ถูกเรียกเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อลูกจ้างเป็นผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนและเป็นผู้อุทธรณ์ นายจ้างย่อมไม่ใช่ผู้อุทธรณ์ที่จะมีสิทธินำคดีไปสู่ศาลแรงงานได้ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง	๗๓
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๕๗ - ๑๗๗๒/๒๕๖๔ เรื่อง ค่าเพิ่มพิเศษ (Offshore Bonus) เป็นค่าจ้างตามผลงานที่ต้องนำมาคำนวณค่าชดเชย , นายจ้างประกอบกิจการขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ แม้ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ นายจ้างมีกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการในประเทศไทย ๑,๑๐๐,๐๐๘,๒๖๗ บาท ๙๙๗,๙๗๒,๖๔๔ บาท และ ๕๑,๒๑๕,๐๙๙ บาท ตามลำดับ แต่ผลประกอบการทั่วโลกของขาดทุนอย่างหนัก การที่นายจ้างใช้มาตรการปรับลดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่การปรับเงินเดือน การโอนย้ายลูกจ้างไปทำงานสาขาอื่นในต่างประเทศ การยุบสำนักงานบางส่วน และการปรับลดลูกจ้าง แสดงถึงมาตรการที่พยายามหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ย่อมมีเหตุจำเป็นและสมควรเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม	๗๔
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๗๓/๒๕๖๔ เรื่อง ค่าทำงานในทะเล (Offshore Bonus) และค่าทำงานบนแทนปิโตรเลียม (Platform Bonus) เป็นค่าจ้างตามผลงานที่ต้องนำมาคำนวณค่าชดเชย ส่วนค่าตอบแทนตามผลงานวิศวกร (Job Ticket Bonus) และค่าตอบแทนตามผลงานทั่วไป (Performance Bonus) เป็นเงินจูงใจ	๗๖
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๗๘๑/๒๕๖๔ เรื่อง สัญญาค้ำประกันที่กำหนดวงเงินค้ำประกันให้ผู้ค้ำประกันรับผิดไม่จำกัดวงเงิน ขัดต่อประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงตกเป็นโมฆะ นายจ้างจึงไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดตามสัญญาได้	๗๘

รายการ	หน้า
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง ค่าทำงานในทะเล (Offshore Bonus) และค่าทำงานบนแท่นปิโตรเลียม (Platform Bonus) เป็นค่าจ้างตามผลงานที่ต้องนำมาคำนวณค่าชดเชย ส่วนค่าตอบแทนตามผลงานวิศวกร (Job Ticket Bonus) และค่าตอบแทนตามผลงานทั่วไป (Performance Bonus) เป็นเงินจูงใจนายจ้างประกอบกิจการขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ แม้ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ นายจ้างมีกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการในประเทศไทย ๑,๑๐๐,๐๐๘,๒๖๗ บาท ๙๙๗,๙๗๒,๖๔๔ บาท และ ๕๑,๒๑๕,๐๙๙ บาท ตามลำดับ แต่ผลประกอบการทั่วโลกขาดทุนอย่างหนัก การที่นายจ้างใช้มาตรการปรับลดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่การปรับเงินเดือน การโอนย้ายลูกจ้างไปทำงานสาขาอื่นในต่างประเทศ การยุบสำนักงานบางส่วน และการปรับลดลูกจ้าง แสดงถึงมาตรการที่พยายามหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ย่อมมีเหตุจำเป็นและสมควรเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม	๗๙
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๔๑/๒๕๖๔ เรื่อง ไม่เป็นฟ้องซ้ำ	๘๒

๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๓/๒๕๖๔

เรื่อง ลูกจ้างขอลาออก นายจ้างเสนอให้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นและให้โบนัส ๓ เดือน ลูกจ้างตกลง แต่เมื่อไปศึกษาดูงานแล้วกลับยื่นใบลาออกทันทีที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายไม่ได้รับประโยชน์คุ้มค่าการลงทุนดังที่คาดหวัง ศาลกำหนดให้ลูกจ้างชดใช้ค่าเสียหายจำนวน ๑๖๐,๐๐๐ พร้อมดอกเบี้ย จึงเหมาะสมแล้ว

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องว่า จำเลยทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ต่อมาวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘๐,๐๐๐ บาท จำเลยแจ้งลาออกในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โจทก์เสนอให้จำเลยทำงานต่อโดยจะให้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นและให้เงินโบนัส ๓ เดือน เมื่อจำเลยตกลงแล้วโจทก์จ่ายเงินโบนัสให้ ๓ เดือน และส่งจำเลยไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จากนั้นในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำเลยยื่นใบลาออกให้มีผลในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน ระหว่างปฏิบัติงานจำเลยนำรถยนต์กระบะของโจทก์ไปใช้งานโดยไม่ระมัดระวังขับรถไปในเส้นทางที่เทราดปูนซีเมนต์จนรถยนต์เสียหาย และโจทก์จัดชุดอุปกรณ์สวมใส่เวลาทำงานให้จำเลยใช้ เมื่อจำเลยไม่ทำงานให้โจทก์ โจทก์จึงไม่สามารถนำชุดอุปกรณ์ให้ผู้อื่นใช้ต่อไปได้ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการลาออกโดยกะทันหัน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการส่งไปศึกษา ๕๙,๑๙๔.๙๘ บาท ค่าซ่อมรถยนต์ ๖๙,๐๙๓.๑๑ บาท ค่าชุดอุปกรณ์ ๓,๙๗๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๓๒,๒๕๘.๐๙ บาท

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว จำเลยได้รับประโยชน์แล้วเปลี่ยนใจไม่ทำงานต่อให้โจทก์ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในสังคม พิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานต่างประเทศ ๕๙,๑๙๔.๙๘ บาท ค่าเสียหาย ๑๖๐,๐๐๐ บาท โจทก์ฟ้องโดยไม่ขอดอกเบี้ยมาด้วย เห็นสมควรเพื่อความยุติธรรมแก่คู่ความ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ กำหนดให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตั้งแต่วันมีคำพิพากษา คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า จำเลยรับว่าจะทำงานกับโจทก์ต่อ เป็นเหตุให้โจทก์ส่งจำเลยไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งให้โบนัส ๓ เดือน แก่จำเลยเพื่อจูงใจให้ทำงานกับโจทก์ต่อไปทั้งที่จำเลยยังทำงานไม่ถึง ๑ ปี เป็นสิทธิประโยชน์จำนวนมากกว่าลูกจ้างอื่นในสภาพเดียวกัน แต่จำเลยได้รับประโยชน์แล้วเปลี่ยนใจไม่ทำงานต่อ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ศาลแรงงานกลางย่อมมีอำนาจที่จะพิจารณาและกำหนดค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท เท่ากับศาลแรงงานกลางได้ใช้ดุลพินิจรับฟังข้อเท็จจริงว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นแก่โจทก์และกำหนดค่าเสียหายจากการผิดสัญญาของจำเลย

ประเด็นการพิพากษาเกินคำขอ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า การที่ศาลแรงงานมีเหตุผลในคำวินิจฉัยถึงการกระทำของจำเลยที่ยื่นใบลาออกทันทีที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ทำให้โจทก์ไม่ได้รับประโยชน์คุ้มค่าการลงทุนดังที่คาดหวังแล้วกำหนดดอกเบี้ยในค่าเสียหายให้ตามกฎหมายร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ถือได้ว่าศาลแรงงานกลางพิพากษาเกินคำขอโดยใช้ดุลพินิจเห็นสมควร เพื่อความเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ จึงชอบแล้ว พิพากษายืน

๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๔ - ๑๕/๒๕๖๔ (พนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง บอกกล่าวล่วงหน้า ๑๒ เดือน

คดีนี้โจทก์ (ลูกจ้าง) ฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ จ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างในตำแหน่งนักบิน ทำสัญญาจ้าง ๒ ฉบับ ฉบับแรกมีกำหนดระยะเวลา ๒ ปี ฉบับที่ ๒ มีกำหนดเริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ และสัญญาจ้างจะสิ้นสุดเมื่อฝ่ายนายจ้างหรือลูกจ้างมีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา ๑๒ เดือน หรือในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่ามีพฤติการณ์พิเศษให้บอกกล่าวล่วงหน้า ๖ เดือน โจทก์ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๔,๑๒๖.๓๒ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำเลยที่ ๒ โดยนาง เอ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บอกเลิกสัญญาจ้างแก่โจทก์ให้มีผลวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยไม่จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ตามสิทธิ โจทก์ร้องต่อจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ และมีคำสั่งว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ เฉพาะส่วนที่มีคำสั่งว่าโจทก์ไม่มีสิทธิกับให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ส่วนสำนวนที่ ๒ จำเลยที่ ๒ (นายจ้าง) เป็นโจทก์ฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ที่มีคำสั่งให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชย เนื่องจากจำเลยที่ ๒ เห็นว่า โจทก์เป็นฝ่ายแสดงเจตนาลาออกต่อจำเลยที่ ๒ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินใด ๆ

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๒ ปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์เป็นเงิน ๓,๖๑๘,๓๒๔.๗๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์และจำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ โจทก์และจำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า โจทก์และจำเลยที่ ๒ สามารถตกลงกันได้ และไม่ประสงค์ดำเนินคดีอีกต่อไป จึงอนุญาตให้โจทก์และจำเลยที่ ๒ ถอนอุทธรณ์ได้ จำหน่ายคดีจากสารบบความ

๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๗/๒๕๖๔

เรื่อง แม้การทำงานโจทก์จะทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือด้วย แต่ก็เป็นการทำงานตามคำสั่งนายจ้างคือจำเลยที่ ๒ เมื่อโจทก์สมัครใจโอนย้ายจากจำเลยที่ ๑ ไปยังจำเลยที่ ๒ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างโดยความยินยอมของโจทก์แล้ว จำเลยที่ ๑ ไม่อยู่ในฐานะนายจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ประกอบกิจการซ่อมบำรุง หลุมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เดิมโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ ต่อมาจำเลยที่ ๒ รับโอนโจทก์เป็นลูกจ้างในตำแหน่งผู้ควบคุมด้านการเงิน ได้รับเงินเดือนพื้นฐานอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๐๕,๙๑๖ บาท และเงินโบนัสประจำปีเท่ากับเงินเดือนพื้นฐาน ๑ เดือน โดยนับอายุงานรวมกับโจทก์ทำงานอยู่กับจำเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำเลยที่ ๒ มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าโจทก์กระทำผิดหลักจรรยาบรรณของจำเลยที่ ๒ ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ฯลฯ จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๑

เนื่องจากโจทก์ยินยอมเปลี่ยนตัวนายจ้างจากจำเลยที่ ๑ มาเป็นจำเลยที่ ๒ แล้ว และจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์กระทำทุจริตต่อหน้าที่ จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับฯ

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ รับโอนโจทก์มาทำงานตำแหน่งผู้ควบคุมด้านการเงิน เงินเดือนอัตราสุดท้าย ๓๔๕,๒๙๗.๙๒ บาท ค่ารถเดือนละ ๕๓,๗๐๐ บาท เงินค่ารถจำเลยที่ ๒ จ่ายแก่โจทก์เพื่อช่วยเหลือเพราะจำเลยที่ ๒ ย้ายสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ จึงเป็นการให้สวัสดิการแก่โจทก์ จึงไม่ใช่ค่าจ้าง

- การติดต่อให้บริษัท เอ ทำสัญญารับจ้างให้บริการงานด้านบัญชีภาษีแก่จำเลยที่ ๑ อยู่ในความรู้เห็นของโจทก์ แต่โจทก์ไม่มีหลักฐานการทำงานของพนักงานจ้างเหมาของบริษัท เอ มาแสดง และจำนวนค่าบริการที่โจทก์อนุมัติก็ไม่สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างตามสัญญาจ้าง นับเป็นข้อพิรุธ โจทก์มิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามความจริง ฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อบังคับฯ ข้อ ๑.๓ - ๑.๖

- โจทก์ละเลยไม่ปฏิบัติตามนโยบายของจำเลยว่าด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ สั่งให้พนักงานจ้างเหมาของบริษัท บี ใช้ข้อมูลของพนักงานคนอื่นเข้าสู่ระบบ เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับฯ ข้อ ๑.๖.๑

- โจทก์ขายเฟอร์นิเจอร์ใช้แล้วมีรายการและจำนวนขายไม่สอดคล้องกับใบอนุญาตนำของออก โดยมีรายการขนออกมากกว่ารายการขาย ฝ่าฝืนข้อบังคับฯ ข้อ ๑.๔.๒

นอกจากนี้โจทก์ยังกระทำการอันเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย จำเลยที่ ๒ ชอบที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม แม้การทำงานโจทก์จะทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือด้วย แต่ก็เป็นการทำงานตามคำสั่งนายจ้างคือจำเลยที่ ๒ เมื่อโจทก์สมัครใจโอนย้ายจากจำเลยที่ ๑ ไปยังจำเลยที่ ๒ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างโดยความยินยอมของโจทก์แล้ว จำเลยที่ ๑ ไม่อยู่ในฐานะนายจ้าง ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าจำเลยทั้งสองมีสถานประกอบกิจการแห่งเดียวกัน ไม่สามารถแยกโต๊ะหรือเก้าอี้ได้ว่าตัวไหนเป็นของจำเลยที่ ๑ หรือจำเลยที่ ๒ แต่โจทก์ยังคงทำงานให้แก่จำเลยทั้งสองในเวลาเดียวกัน จึงมิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการยกข้อเท็จจริงขึ้นใหม่เพื่อให้ศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษฟังข้อเท็จจริงแตกต่างไปจากที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมา อันเป็นการนำไปสู่การวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมาย จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๐/๒๕๖๔

เรื่อง โจทก์จ้างจำเลย (สัญชาติญี่ปุ่น) ให้ทำเว็บไซต์โฆษณาประชาสัมพันธ์ตามความสำเร็จของงาน แบ่งจ่ายเป็นงวดรายเดือน โจทก์ไม่ต้องลงเวลาทำงาน มีอิสระในการทำโฆษณา อันเป็นสัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน จำเลยทั้งสองจึงไม่ใช่นายจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคล จำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ จำเลยทั้งสองจ้างโจทก์เข้าทำงานตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ จำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์ด้วยวาจา เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ฯลฯ จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่ใช่ลูกจ้าง โจทก์ไม่มีใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวและไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชการอาณาจักร จำเลยที่ ๑ ไม่สามารถจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างประจำได้ ในปี ๒๕๖๑ จำเลยมีนโยบายเปิดตัวรถยนต์กระบะไฟฟ้า จึงว่าโจทก์ให้ทำเว็บไซต์โฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการของจำเลยที่ ๑ ในสื่อต่าง ๆ แบ่งจ่ายเงินเป็นงวดรายเดือน ตามความสำเร็จของงาน ไม่ต้องลงเวลาทำงาน มีอิสระในการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์และจะได้รับค่าจ้างเมื่อทำงานสำเร็จ สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นสัญญาจ้างทำของ

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์เป็นคนสัญชาติญี่ปุ่น โจทก์ทราบแต่แรกแล้วว่าโจทก์ไม่สามารถทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ได้ เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตทำงาน การทำงานของโจทก์ไม่มีการลงเวลาทำงาน ไม่เข้าสู่ระบบประกันสังคม ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๑ สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสองเป็นเรื่องที่จำเลยทั้งสองจ้างโจทก์ทำการประชาสัมพันธ์ อันเป็นสัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ จำเลยทั้งสองจึงไม่ใช่นายจ้างโจทก์ ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า การทำงานของโจทก์ต้องรอฟังคำสั่งจากจำเลยทั้งสอง เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๑/๒๕๖๔ (พนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง โจทก์มิได้ยื่นคำร้องขอให้พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งเกี่ยวกับเงินเพิ่มอีกทั้งภายหลังพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ฯลฯ พร้อมดอกเบี้ย โดยคำสั่งดังกล่าวไม่ได้สั่งให้นายจ้าง ต้องเสียเงินเพิ่ม ซึ่งลูกจ้างเองก็ทราบคำสั่งนั้นแล้วและไม่ได้นำคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด คำสั่งฯ จึงถึงที่สุดสำหรับลูกจ้างตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินเพิ่มตามฟ้อง

คดีนี้โจทก์ (ลูกจ้าง) ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ (นายจ้าง) ประกอบกิจการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้พลาสติก จำเลยที่ ๓ เป็นกรรมการผู้จัดการ จำเลยที่ ๔ เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิต เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำเลยที่ ๑ จ้างโจทก์ทำงานตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานคิวซี ค่าจ้างวันละ ๓๕๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โจทก์กับจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ โต้เถียงกันเรื่องงาน แล้วจำเลยที่ ๒ ใช้มีดปาดคอโจทก์ได้รับบาดเจ็บเย็บ ๑๐ เข็ม นอนพักรักษาตัว ๑๑ วัน แต่จำเลยที่ ๑ ไม่จ่ายค่าจ้างวันลาป่วย

ต่อมาวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำเลยที่ ๓ และ ๔ ลงนามในหนังสือเลิกจ้างโจทก์ โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ต่อมาพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วย ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ย วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๑ วางเงินตามคำสั่งต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อชำระเพื่อชำระให้แก่โจทก์ แต่พ้นกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย โจทก์ฟ้องคดีนี้ขอบังคับให้จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินเพิ่ม ให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจากการทำละเมิด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย พร้อมดอกเบี้ย และให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ ร่วมกันจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ชั้นตรวจฟ้อง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับฟ้องส่วนที่จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ รับผิดในเรื่องละเมิด คำสั่งถึงที่สุดแล้ว

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่า โจทก์และจำเลยที่ ๒ โต้เถียงกันเรื่องงานและเลิกกันไปแล้ว จากนั้นจำเลยที่ ๒ เดินไปอยู่ที่ริมกำแพงโรงงานห่างจากจุดเดิมประมาณ ๒๐ เมตร โจทก์เดินเข้าไปหาจำเลยที่ ๒ ทั้งที่เหตุการณ์ขาดตอนไปแล้ว กับได้ความว่าโจทก์กับจำเลยที่ ๒ ทะเลาะโต้เถียงเป็นประจำ พฤติการณ์แสดงว่าโจทก์สมัครใจเข้าทะเลาะวิวาทกับจำเลยที่ ๒ การเลิกจ้างจึงมีเหตุผลสมควรเพียงพอ มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ประเด็นโจทก์มีสิทธิเรียกเงินเพิ่มตามฟ้องหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง เป็นกฎหมายรับรองสิทธิของลูกจ้างในอันที่จะขอให้พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ หาได้บัญญัติให้พนักงานตรวจแรงงานมีอำนาจออกคำสั่งเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำขอ แต่ประการใด ไม่เฉกเช่นเดียวกับอำนาจศาลแรงงาน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์มิได้ยื่นคำร้องขอให้พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งเกี่ยวกับเงินเพิ่ม การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการที่โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานขอให้มีคำสั่งให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ฯลฯ ถือเป็นการร้องว่าจำเลยที่ ๑ จงใจไม่จ่ายเงินดังกล่าว ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ อย่างไรก็ตาม เงินเพิ่มที่นายจ้างต้องจ่ายแก่ลูกจ้าง ตามมาตรา ๙ วรรคสอง ต้องเป็นกรณีจงใจไม่คืนหรือไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ฯลฯ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เมื่อพ้นกำหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ถึงกำหนดคืนหรือจ่าย แต่ตามฟ้องโจทก์ เป็นการเรียกร้องเงินเพิ่มอันเกิดจากจำเลยที่ ๑ มิได้ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๑๒๔ วรรคสาม ซึ่งกฎหมายมิได้บัญญัติให้จำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายเงินเพิ่มให้แก่โจทก์เพราะเหตุดังกล่าว มีเพียงการกำหนดโทษทางอาญาตามมาตรา ๑๕๑ วรรคสองเท่านั้น อีกทั้งภายหลังพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ฯลฯ พร้อมดอกเบี้ย โดยคำสั่งดังกล่าวไม่ได้สั่งให้จำเลยที่ ๑ ต้องเสียเงินเพิ่ม ซึ่งโจทก์เองก็ทราบคำสั่งนั้นแล้วและไม่ได้นำคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงถึงที่สุด สำหรับโจทก์ตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินเพิ่มตามฟ้อง พิพากษายืน

๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๒/๒๕๖๔

เรื่อง นายจ้างกับลูกจ้างต่างสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกันให้มีผลสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยนายจ้างไม่ได้ทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ แต่นายจ้างจ่ายค่าจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ให้ลูกจ้างเต็มจำนวน ไม่ใช่กรณีนายจ้างเลิกจ้างแต่อย่างใด

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยทำงานตำแหน่งแพทย์ ค่าจ้างเดือนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำเลยประกอบกิจการเกี่ยวกับให้บริการเสริมความงามและลดความอ้วน ต่อมาวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำเลยขอลดค่าคอมมิชชั่นจากเดิมร้อยละ ๗๐ เหลือร้อยละ ๓๐ ของยอดการขายคอร์สความงาม แต่โจทก์ไม่ยินยอม ต่อมาวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ ขอบังคับให้จำเลยชำระค่าคอมมิชชั่น สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า โจทก์แจ้งต่อจำเลยล่วงหน้าว่าจะทำงานกับจำเลยถึงสิ้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น จึงเป็นเรื่องที่โจทก์ขอลาออกจากงาน จำเลยมิได้เลิกจ้าง ส่วนคอมมิชชั่น โจทก์ทำงานไม่สำเร็จตามที่ตกลงไว้เพราะลูกจ้างไม่พึงพอใจและขอคืนค่าบริการ ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าคอมมิชชั่นพร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษฯ ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานรับฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์กับจำเลยต่างสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกันให้มีผลสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยโจทก์ไม่ได้ทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ แต่จำเลยจ่ายค่าจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ให้โจทก์เต็มจำนวน ไม่ใช่เรื่องจำเลยเลิกจ้างโจทก์แต่อย่างใด จึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า แต่จำเลยยังค้างจ่ายค่าคอมมิชชั่น ซึ่งถือเป็นค่าจ้าง จึงต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นตามฟ้องแก่โจทก์ ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยไม่ตรงประเด็นข้อพิพาท ทั้งที่พยานบุคคลและพยานเอกสารต่างรับฟังได้ว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ แล้วเป็นอุทธรณ์โต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมา เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายอันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๕/๒๕๖๔ (คดีฟ้องบังคับตามคำสั่งพนักตรวจแรงงาน)

เรื่อง เมื่อนายจ้างไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุด ตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง นายจ้างไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ตามคำให้การซึ่งยุติไปแล้วในชั้นพนักงานตรวจแรงงานมาอ้างในชั้นที่ลูกจ้างฟ้องต่อศาลแรงงานขอบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินตามคำสั่งฯ ได้อีก ที่ศาลแรงงานมีคำสั่งงดสืบพยานโจทก์และจำเลยจึงชอบแล้ว

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งสุดท้ายเจ้าหน้าที่การตลาด ค่าจ้างเดือนละ ๔๕,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ ให้มีผลวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อ้างเหตุว่า โจทก์ทำงานไม่มีประสิทธิภาพซึ่งไม่เป็นความจริง โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ต่อมาพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างแทน

การบอกกล่าวล่วงหน้า และมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๒๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยทราบคำสั่งแล้วไม่ปฏิบัติตามและไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง คำสั่งเป็นที่สุด ขอบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของจำเลย มาทำงานสายประจำ จำเลยตักเตือนหลายครั้ง ฯลฯ

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน โดยให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งตามมาตรา ๑๒๔ แล้ว ถ้านายจ้างลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนด ให้คำสั่งนั้นเป็นที่สุด ดังนั้นเมื่อโจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแล้ว พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยได้รับทราบคำสั่งแล้วไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคำสั่ง คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุด ตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง จำเลยมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน โดยไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ตามคำให้การมากล่าวอ้างในชั้นที่โจทก์ฟ้องต่อศาลแรงงานกลางขอบังคับให้จำเลยจ่ายเงินตามคำสั่งฯ อีกได้ คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานชอบแล้ว ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย พิพากษายืน

๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๖/๒๕๖๔ (คดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม)

เรื่อง เมื่อโจทก์เป็นผู้บริหารระดับกลาง ได้รับค่าจ้างสูงแต่ผลการประเมินกลับอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นเวลา ๒ ปี ติดต่อกันก่อนถูกเลิกจ้าง (ระดับ D) หากยังให้ทำงานต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่นายจ้างได้ การเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวโดยไม่มีพฤติการณ์กลั่นแกล้งและนายจ้างจ่ายเงินตามสิทธิอันพึงได้รับตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว การเลิกจ้างจึงมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๓๓ โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๘๐,๙๘๕ บาท ค่าครองชีพเดือนละ ๔๗๕ บาท ค่าอาหารเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท และค่าพาหนะเดือนละ ๒,๙๐๐ บาท (รวมเป็นเงิน ๘๕,๓๖๐ บาท) ต่อมาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ อ้างว่าผลการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ โจทก์มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐาน จำเลยย้ายตำแหน่งงานและความผิดชอบโจทก์หลายตำแหน่ง แต่โจทก์ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จำเลยจึงจำเป็นต้องเลิกจ้างโจทก์

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ผลการประเมินการทำงานของโจทก์ระหว่างปี ๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๒ ติดต่อกันอยู่ในระดับ D ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตามผลการปฏิบัติงานของจำเลย วิธีการ

และหลักเกณฑ์ในการประเมินของโจทก์ในปี ๒๕๖๑ ชอบแล้ว แต่การประเมินของปี ๒๕๖๒ ไม่ชอบ เนื่องจาก นาย เอ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจะต้องประเมินครึ่งปีแรกของปี ๒๕๖๒ นั้น ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน แต่มีนาย บี ผู้ซึ่งเพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งแทนนาย เอ ในครึ่งปีหลังเป็นผู้ประเมินในครึ่งปีแรกแทน ซึ่งครึ่งปีแรกนั้น นาย บี ยังไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น จึงไม่รู้เห็นเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ ประกอบกับจำเลยไม่มีการแจ้งเคพีไอ หรือเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินในปี ๒๕๖๒ ให้โจทก์ทราบ จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เป็นเงิน ๒,๔๗๕,๔๔๐ บาท (๒๙ เดือน) พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ผลการประเมินการทำงานของโจทก์ระหว่างปี ๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๒ อยู่ในระดับ D ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดต้องปรับปรุงตลอดเป็นเวลาติดต่อกัน ๒ ปีซ้อน โดยโจทก์ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบการประเมินทุกครั้ง แสดงว่าจำเลยประเมินผลการทำงานของโจทก์อย่างถูกต้องตามผลงานที่แท้จริงของโจทก์ทั้ง ๒ ปี ไม่เฉพาะแต่ปี ๒๕๖๑ ดังที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัย แม้ปี ๒๕๖๒ จำเลยจะไม่ได้กำหนดมาตรฐานการทำงานและเป้าหมายการทำงาน (เคพีไอ) ของโจทก์ไว้อย่างชัดเจนก็ตาม แต่ผลการประเมินการทำงานของโจทก์ทั้งครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังในช่วง ๒ ปีผ่านมาก็มีระดับต่ำสุดโดยโจทก์เองก็รับทราบผลประเมินทุกครั้งมาโดยตลอด ส่วนพนักงานจำเลยระดับเดียวกับโจทก์ส่วนใหญ่มีผลประเมินการทำงานอยู่ระดับสูงกว่าโจทก์ทั้งสิ้น มีพนักงานอื่นของจำเลยเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ผลการประเมินอยู่ในระดับ D เช่นเดียวกับโจทก์ ย่อมเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าการทำงานของโจทก์มีปัญหาเกิดความผิดพลาดขาดประสิทธิภาพการทำงาน จนไม่เป็นที่พอใจและไว้วางใจของจำเลยที่จะให้โจทก์ทำงานต่อไปประกอบกับจำเลยได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานโจทก์มาโดยตลอด แต่โจทก์ไม่ได้แก้ไขหรือปรับปรุงการทำงานของตนให้ดีขึ้นแต่อย่างใด เมื่อโจทก์เป็นผู้บริหารระดับกลางของจำเลยได้รับค่าจ้างสูง แต่ผลการประเมินกลับอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นเวลา ๒ ปี ติดต่อกันก่อนถูกเลิกจ้าง หากยังให้โจทก์ทำงานต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่จำเลยได้ การเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวโดยไม่มีพฤติการณ์กลั่นแกล้งและจำเลยจ่ายเงินตามสิทธิอันพึงได้รับตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว การเลิกจ้างจึงมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๙/๒๕๖๔

เรื่อง นายจ้างมีระเบียบและข้อบังคับพนักงานชำระภาษีเงินได้แทนลูกจ้าง เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง มีลักษณะเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานทุกคน นายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องชำระภาษีที่กรมสรรพากรเรียกเก็บเพิ่มจากลูกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยทำงานตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๖๙,๔๐๐ บาท จำเลยตกลงจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทนพนักงานทุกรายและนำส่งสรรพากรเป็นรายเดือน โดยไม่มีการหักเงินเดือนพนักงาน เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ ต่อมาจำเลยตกลงจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จำเลยนำส่งภาษีในปี ๒๕๖๒

ต่อกรมสรรพากร ๑๐๒,๓๑๖ บาท แต่เมื่อโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โจทก์ต้องชำระภาษีเพิ่ม ๑๘๖,๔๗๑ บาท ซึ่งจำเลยมีหน้าที่ต้องชำระเพิ่มแทนโจทก์ ขอบังคับให้จำเลยชำระภาษีเงินได้ที่โจทก์ต้องเสียเพิ่มต่อกรมสรรพากร ๑๘๖,๔๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑๘๖,๔๗๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ระเบียบและข้อบังคับสำหรับพนักงานของจำเลยเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง มีลักษณะเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานทุกคน ไม่มีการเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเมื่อเงินได้ที่จำเลยรับรองและนำส่งเพื่อคำนวณเป็นภาษีที่โจทก์จะต้องเสียประจำปีภาษี ๒๕๖๒ นับแต่เดือนมกราคม - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๘๖๓,๔๐๐ บาท นั้น เป็นเงินที่เกิดจากค่าจ้างที่จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์ในระหว่างที่โจทก์มีสถานะเป็นพนักงานของจำเลยอยู่ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับสวัสดิการอันเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจากจำเลย ซึ่งภาษีเงินได้ที่จำเลยต้องจ่ายแทนโจทก์ไม่ใช่เงินที่เกิดขึ้นภายหลังการเลิกจ้าง ส่วนเงินที่จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์ตามข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นเงินได้ที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อันเป็นวันที่ศาลแรงงานกลางมีคำพิพากษาตามยอมซึ่งเป็นปีภาษี ๒๕๖๓ ไม่เกี่ยวข้องกับปีภาษี ๒๕๖๒ จำเลยจึงต้องชำระภาษีเงินได้ที่โจทก์เสียเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร ๑๘๖,๔๗๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ฟ้องจำเลยคดีก่อนเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม อันเป็นการเรียกร้องเงินซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยเลิกจ้างโดยไม่ชอบ ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยเพื่อเรียกร้องภาษีเงินได้ที่กรมสรรพากรเรียกเก็บเพิ่มจากโจทก์ อันเป็นการเรียกร้องเงินตามที่โจทก์กล่าวอ้างว่าโจทก์มีสิทธิได้รับตามระเบียบและข้อบังคับสำหรับพนักงานของจำเลย แม้ข้อความในสัญญาประนีประนอมยอมความ จะกำหนดว่า คู่ความทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจฟ้องร้องหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อกันอีก ก็คงมีผลทำให้สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเงินอันเกิดจากการเลิกจ้างเป็นอันระงับสิ้นไปเท่านั้น หาได้มีผลทำให้สิทธิเรียกร้องของโจทก์ในคดีนี้อันเป็นสิทธิที่โจทก์พึงได้ตามระเบียบและข้อบังคับฯ ในระหว่างที่โจทก์ยังคงมีสถานะเป็นลูกจ้างจำเลยอยู่ระงับสิ้นไปไม่ พิพากษายืน

๑๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๕/๒๕๖๔

เรื่อง นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างทาง “โปรแกรมแอปพลิเคชันไลน์” ให้มีผลทันทีเนื่องจากลูกจ้างลาป่วย เมื่อลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้ตามความเป็นจริง นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างในช่วงที่ลูกจ้างลาป่วย การเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินประกันการทำงานแก่ลูกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานขับรถ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ผ่านทาง “โปรแกรมแอปพลิเคชันไลน์” ให้มีผลทันที เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ขอบังคับให้จำเลยชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า คืนเงินประกันการทำงาน พร้อมดอกเบี้ย

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย เงินประกันการทำงาน สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ศาลแรงงานฟังข้อเท็จจริงว่า วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. โจทก์ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ เข้ารักษาที่โรงพยาบาล เอ แพทย์ให้หยุดพัก ๓ วัน โจทก์ได้ลางานกับผู้บริหารจำเลยตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ต่อมาวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โจทก์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล บี อีกครั้ง ในวันเดียวกัน เวลา ๑๕.๓๐ น. จำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์ทาง “โปรแกรมแอปพลิเคชันไลน์” และให้มีผลทันที ต่อมาวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โจทก์เข้าพบจำเลย จำเลยแจ้งว่าไม่ต้องมาทำงานแล้วจะจ่ายค่าจ้างให้ ๑ เดือน ศาลแรงงานวินิจฉัยว่าโจทก์มีสิทธิลาป่วยได้ตามความเป็นจริง จำเลยมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างในช่วงที่โจทก์ลาป่วย การที่จำเลยเลิกจ้างด้วยเหตุที่โจทก์ป่วย เป็นการเลิกจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินประกันการทำงาน ที่จำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่า การลางานหลายครั้งที่เกิดอาการป่วยทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานในตำแหน่งพนักงานขับรถ และหลายครั้งเป็นการลาป่วยเท็จ ซึ่งจำเลยได้เคยตักเตือนแล้ว โจทก์มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย ในทางชู้สาวเป็นอุทธรณ์ในข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวขึ้นมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานกลาง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๑๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๓/๒๕๖๔

เรื่อง แม้หนังสือเลิกจ้างเป็นการเลิกจ้างที่ไม่ถูกต้อง เพราะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพียงคนเดียว แต่เมื่อถึงวันที่มีผลเลิกจ้างลูกจ้างไม่มาทำงาน ซึ่งนายก็ทราบและไม่ได้โต้แย้งคัดค้านว่าลูกจ้างขาดงาน แม้ภายหลังนายจ้างจะออกประกาศอีกฉบับระบุให้มีผลเลิกจ้างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และจำเลยโอนเงินเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้ลูกจ้างก็ไม่มีผลเป็นการลบล้าง ถือว่านายจ้างให้สัตยาบันการเลิกจ้างดังกล่าวแล้ว ความเป็นนายจ้างและลูกจ้างจึงสิ้นสุดลงในวันดังกล่าว

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งผู้จัดการบัญชี ต่อมาวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อ้างว่าทำยอดขายไม่ได้ตามที่กำหนด ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย และให้จำเลยออกใบสำคัญแสดงการทำงานแก่โจทก์ จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะหนังสือเลิกจ้างลงนามโดยนาย เอ กรรมการบริษัทเพียงคนเดียว และนาย เอ ไม่มีอำนาจเลิกจ้างโจทก์ ขณะฟ้องโจทก์ยังเป็นลูกจ้างจำเลย

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ย เป็นต้นไป และให้จำเลยออกใบสำคัญแสดงว่าโจทก์ได้ทำงานมานานเท่าไหร่และงานที่ทำนั้นเป็นอย่างไร คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่าหนังสือเลิกจ้างเป็นการเลิกจ้างที่ไม่ถูกต้อง เพราะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพียงคนเดียว แต่เมื่อถึงวันที่มีผลเลิกจ้างโจทก์ไม่มาทำงาน ซึ่งจำเลยก็ทราบและไม่ได้โต้แย้งคัดค้านว่าโจทก์ขาดงาน ทั้งจำเลยก็แถลงรับว่ามีการเลิกจ้างโจทก์ โดยมีผลวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แม้ภายหลังจำเลยจะออกประกาศอีกฉบับระบุให้มีผลเลิกจ้างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และจำเลยโอนเงินเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้โจทก์ก็ไม่มีผลเป็นการลบล้าง ถือว่าจำเลยให้สัตยาบันการเลิกจ้างดังกล่าวแล้ว ความเป็นนายจ้างและลูกจ้างจึงสิ้นสุดลงในวันดังกล่าว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง สำหรับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ในปี ๒๕๖๒ จำเลยกำหนดยอดขายของโจทก์ทั้งปี ๒๕๖๒ จำเลยกำหนดยอดขายของโจทก์ทั้งปี ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์มีสาเหตุจากการที่โจทก์ทำผลงานได้ไม่ดี โดยเฉพาะในปี ๒๕๖๒ โจทก์ไม่มียอดขายเลย ทั้งจำเลยประสบภาวะขาดทุนสะสม จึงมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังคน โดยการเลิกจ้างพนักงานหลายคนรวมทั้งโจทก์ด้วย มิใช่เป็นเรื่องที่จำเลยกลั่นแกล้งโจทก์ การที่จำเลยเลิกจ้างด้วยสาเหตุดังกล่าวถือว่ามีเหตุอันสมควรเพียงพอจึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายส่วนนี้ ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า การเลิกจ้างมาจากสาเหตุที่โจทก์ทำผลงานได้ไม่ดี โดยเฉพาะปี ๒๕๖๒ โจทก์ไม่มียอดขายเลย จำเลยประสบภาระขาดทุนสะสม อุทธรณ์โจทก์ดังกล่าวเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

๑๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๔/๒๕๖๔

เรื่อง นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างตำแหน่งนักบินผู้ช่วย โดยเหตุจงใจหรือละเลย ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของนักบินซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตผู้โดยสารและทรัพย์สิน การเลิกจ้างจึงชอบด้วยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับแล้ว

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งนักบินผู้ช่วย มีกำหนดระยะเวลา ๖ ปี ได้รับเงินเดือนอัตราสุดท้ายเดือนละ ๙๐,๐๐๐ บาท ค่าชั่วโมงบินขณะปฏิบัติการบินชั่วโมงที่ ๑-๕๐ อัตราชั่วโมงละ ๑,๓๕๐ บาท ชั่วโมงที่ ๕๑-๗๐ อัตราชั่วโมงละ ๑,๕๐๐ บาท ชั่วโมงที่ ๗๑ - ๘๐ อัตราชั่วโมงละ ๑,๘๐๐ บาท และชั่วโมงถัดไป อัตราชั่วโมงละ ๒,๑๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หัวหน้าฝ่ายการบินแจ้งโจทก์ว่าไม่ต้องทำการบิน แต่ให้โจทก์ย้ายไปปฏิบัติงานด้านเอกสาร และเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำเลยมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายที่ไม่สามารถทำงานได้ครบกำหนดระยะเวลา ๕,๑๓๖,๐๐๐ บาท

ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี กับให้จำเลยแจ้งสำนักงานประกันสังคมว่าโจทก์ว่างงานเนื่องจากถูกเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้กระทำผิด

จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์และเสนอให้โจทก์ทำงานในส่วนของเอกสารการบินแทนการทำการบินแต่โจทก์เพิกเฉย จำเลยเลิกจ้างเนื่องจากโจทก์สุขภาพไม่แข็งแรง มีความบกพร่องทางหู ซึ่งเป็นอุปสรรคในการทำงาน ลาป่วยจำนวนมาก ส่งใบรับรองแพทย์ที่ระบุชื่อบุคคลอื่นประกอบการลาป่วย อันเป็นการกระทำทุจริตต่อจำเลย ไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วย ไม่สนใจและไม่ตั้งใจในการเรียนรู้ฝึกอบรม ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของนักบินซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตผู้โดยสารและทรัพย์สินของจำเลย

ระหว่างพิจารณาของศาลแรงงานกลาง คู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงร่วมกันว่า ค่าชั่วโมงบินเป็นค่าจ้าง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ธันวาคม ๒๕๖๒ โจทก์ทำการบินเฉพาะเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ได้รับค่าชั่วโมงบินเฉพาะเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นเงินจำนวน ๔๐,๓๑๓ บาท และจำเลยแจ้งสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้โจทก์มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานแล้ว

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า โจทก์ผ่านการฝึกอบรมการบินและได้รับใบอนุญาตการบินแล้ว แต่ในระหว่างการทำหน้าที่นักบินกลับมีข้อบกพร่องในการบิน จำเลยจึงมีคำสั่งให้โจทก์งดบินและให้เข้ารับการฝึกอบรมกับเครื่องบินจำลอง ในระหว่างฝึก โจทก์ลาป่วยบ่อยเป็นเหตุให้ไม่ผ่านการฝึกอบรมหลายครั้ง เมื่อโจทก์ผ่านการฝึกอบรมแล้ว จำเลยให้โจทก์ฝึกทำการบินจริงกับกัปตัน โดยมีนักบินผู้ช่วยอีกคนทำหน้าที่นักบินเซฟตี้ด้วย วันดังกล่าวหากเครื่องบินผิดปกติ โจทก์มีหน้าที่แจ้งให้กัปตันทราบและให้ปฏิบัติตามคู่มือการบิน ขณะมีการนำเครื่องบินลงจอดปรากฏว่า อุปกรณ์ทั้งหมดกางออก แต่ FLAP กางออกไม่หมด ได้แสดงตำแหน่ง ๑๕ องศา ไม่ตรงตำแหน่ง FLAP ที่ตั้งไว้ ๓๐ องศา แต่กัปตันได้นำเครื่องบินลงจอด โดยข้ามการปฏิบัติตามคู่มือการบิน กรณีเครื่องบินผิดปกติตามขั้นตอนที่ถูกต้องในการลงจอดตามคู่มือการบินถือเป็นกรณีร้ายแรง จะทำให้ระยะทางการจอดในรันย์เวย์ยาวขึ้นหรือเลยรันเวย์ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในวันดังกล่าวนี้ (๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) โจทก์มีข้อบกพร่องในการทำการบินมาโดยตลอด จนเป็นเหตุให้จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์พักการบินและให้โจทก์เข้าฝึกอบรมกับเครื่องบินจำลอง เมื่อฝึกทำการบินจริงก็ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งการละเลยดังกล่าวเป็นเรื่องร้ายแรง ส่วนที่โจทก์กล่าวอ้างว่าการนำเครื่องบินลงจอดเป็นการตัดสินใจของกัปตันแต่เพียงผู้เดียว เป็นเพียงข้อกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีหลักฐานอื่นใดมาสนับสนุน ทั้งจำเลยเสนอทางเลือกให้โจทก์ไปทำงานด้านเอกสารการบินแทน แต่โจทก์เพิกเฉย จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยเหตุจงใจหรือละเลย ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลยหรือผู้บังคับบัญชา ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง การเลิกจ้างของจำเลยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของจำเลยแล้ว

๑๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๖๒/๒๕๖๔ (คดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม)

เรื่อง การเลิกจ้างเป็นไปเพื่อความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยนายจ้างพยายามโยกย้ายลูกจ้างให้ไปทำงานยังธุรกิจอื่นและบริษัทในเครือ แต่ไม่มีหน่วยงานหรือธุรกิจใดที่รองรับได้ หน่วยงานที่ลูกจ้างทำงานคงเหลือลูกจ้างเพียงรายเดียวและไม่มีงานให้ทำ แต่นายจ้างยังคงให้ลูกจ้างทำงานและจ่ายค่าจ้างให้เป็นเวลาถึง ๑ ปีเศษ การเลิกจ้างไม่เป็นการกลั่นแกล้ง จึงมีเหตุผลอันสมควร มิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๗๗,๕๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์เป็นหนังสือ อ้างเหตุปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจต้องลดค่าใช้จ่าย ให้มีผลเลิกจ้างในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยมีความจำเป็นต้องปรับองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากหน่วยงานที่โจทก์ทำอยู่มีลักษณะซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น มีผลให้บุคลากรล้นงาน จำเลยจึงต้องหาทางแก้ไขโดยปรับลดอัตรากำลังคนและปรับปรุงโครงสร้างด้านบุคลากรภายในบริษัทเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับงานหลายครั้ง โดยโยกย้ายลูกจ้างหรือพนักงานบางส่วนไปยังธุรกิจอ่านของจำเลยที่ยังมีความต้องการรับลูกจ้างทดแทน และเจรจาเลิกจ้างลูกจ้างบางส่วน ส่วนใหญ่เข้าใจในความจำเป็น จนกระทั่งเหลือโจทก์อยู่ในหน่วยงานเพียงคนเดียว แต่หน่วยงานดังกล่าวนี้ไม่มีงานที่ต้องทำ เป็นเหตุให้โจทก์ไม่ได้ทำงานเป็นเวลานานประมาณ ๑ ปีเศษ ก่อนจำเลยเลิกจ้าง จำเลยพยายามหาทางโยกย้ายโจทก์ไปทำงานในธุรกิจอื่นของจำเลยหรือบริษัทในเครือที่มีความต้องการรับลูกจ้างในระดับเดียวกับโจทก์ แต่ไม่มีหน่วยงานหรือธุรกิจใดที่จะรองรับโจทก์ได้ จำเลยไม่ได้เลือกปฏิบัติหรือกลั่นแกล้งโจทก์

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า การเลิกจ้างมีเหตุผลอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ศาลแรงงานรับฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยจ่ายค่าชดเชยให้ ๓๐๐ วัน เป็นเงิน ๗๗๕,๐๐๐ บาท และจ่ายเงินผลตอบแทนพิเศษให้อีก ๓ เท่า ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเงิน ๒๓๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๗,๕๐๐ บาท จำเลยมีความจำเป็นต้องปรับองค์กรให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะงานในหน่วยงานที่โจทก์ทำมีลักษณะซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นมีผลให้บุคลากรล้นงาน ทำให้จำเลยต้องประสบปัญหาจ้างลูกจ้างซ้ำซ้อนกัน การเลิกจ้างเป็นไปเพื่อความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยจำเลยพยายามโยกย้ายโจทก์ให้ไปทำงานยังธุรกิจอื่นของจำเลย และบริษัทในเครือที่มีความต้องการรับลูกจ้างในระดับเดียวกับโจทก์แล้ว แต่ไม่มีหน่วยงานหรือธุรกิจใดที่รองรับโจทก์ได้ จำเลยโยกย้ายลูกจ้างหรือพนักงานบางส่วนไปยังธุรกิจอื่นของจำเลยที่ยังมีความต้องการรับลูกจ้างทดแทนและมีการเจรจาเลิกจ้างลูกจ้างบางส่วนออกไปโดยไม่ได้เจาะจงเลือกปฏิบัติเฉพาะโจทก์รายเดียว แม้จะเหลือโจทก์อยู่ในหน่วยงานด้านพัฒนาธุรกิจโรงงานอาหารแปรรูปเพียงรายเดียวและไม่มีงานให้ทำ จำเลยยังให้โจทก์มาทำงานและจ่ายค่าจ้างให้เป็นเวลาถึง ๑ ปีเศษ

ก่อนจะเลิกจ้าง การปรับโครงสร้างการบริหารงานของจำเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร อยู่ในดุลพินิจการบริหารงานและดำเนินกิจการของจำเลยในการประกอบธุรกิจ เพื่อความเหมาะสมและความอยู่รอดของจำเลย ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงมีเหตุผลอันสมควร มิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าการเลิกจ้างไม่มีเหตุผลอันสมควร อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงาน อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

๑๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๙/๒๕๖๔

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้ว่าจ้างเปลี่ยนตัวเนื่องจากมาทำงานสายเป็นประจำ ไม่กระตือรือร้น นายจ้างยังมีสถานที่อื่นให้ลูกจ้างทำงาน แต่ลูกจ้างไม่ไปทำงานตามที่ตกลงกัน ไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างวันละ ๔๙๐ บาท วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำเลยโดยหัวหน้างานแจ้งโจทก์ว่า “วันนี้ทำงานเป็นวันสุดท้ายนะ รู้เรื่องใช่ไหม เพราะทางนายจ้างไม่เอาเราแล้ว” ต่อมาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นกำหนดจ่ายค่าจ้าง จำเลยไม่จ่ายค่าจ้างถือว่าจำเลยเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า

จำเลยให้โจทก์เริ่มปฏิบัติงานที่โรงแรม เอ ต่อมาโรงแรม เอ มีหนังสือขอเปลี่ยนตัวเนื่องจากโจทก์มาทำงานสายประจำ ไม่มีความกระตือรือร้น จำเลยจึงเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานให้โจทก์เป็นโรงพยาบาล บี ต่อมาวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงพยาบาล บี ผู้ว่าจ้าง มีหนังสือขอเปลี่ยนตัวเนื่องจากโจทก์มารวมแถวสายหลายครั้ง จำเลยจึงเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานให้โจทก์อีกครั้ง แต่โจทก์กลับไม่มาปฏิบัติงานและขาดงาน วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำเลยได้รับการติดต่อจากพนักงานตรวจแรงงานว่าจำเลยเลิกจ้าง จำเลยยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่ายังไม่ได้เลิกจ้าง ยังมีสถานที่ให้โจทก์เข้าทำงาน โจทก์ตกลงจะไปทำงานแต่กลับไม่ได้ปฏิบัติตามที่ตกลงกัน วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พนักงานจำเลยโทรศัพท์ติดต่อโจทก์แต่โจทก์พูดตัดบท กล่าวหาว่าจำเลยคุกคาม อย่ามาใช้ลูกตื๊อให้ไปทำงาน ให้ไปคุยกันที่ศาล ถ้าโทรศัพท์มาอีกจะแจ้งตำรวจ ถือว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่ และขาดงานไปเอง ระหว่างพิจารณา คู่ความตกลงในส่วนค่าจ้างได้ โจทก์ไม่ติดใจประเด็นค่าจ้าง

ศาลแรงงานพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยยังมีงานให้โจทก์ที่วิทยาลัย ซี และจำเลยพยายามติดต่อให้โจทก์มาปฏิบัติงานที่ใหม่แล้ว แต่กลับเป็นฝ่ายโจทก์ที่ไม่ต้องการกลับไปทำงานกับจำเลยอีก ยังไม่อาจถือได้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ ที่โจทก์อุทธรณ์สรุปความได้ว่า การกระทำของจำเลยเป็นเลิกจ้างแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๑๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๒/๒๕๖๔ (คดีฟ้องบังคับตามคำสั่งพนักตรวจแรงงาน)

เรื่อง เมื่อนายจ้างไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุด ตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง นายจ้างไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ตามคำให้การซึ่งยุติไปแล้วในชั้นพนักงานตรวจแรงงานมาอ้างในชั้นที่ลูกจ้างฟ้องต่อศาลแรงงานขอบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินตามคำสั่งฯ ได้อีก ที่ศาลแรงงานมีคำสั่งงดสืบพยานโจทก์และจำเลยจึงชอบแล้ว

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์ โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ต่อมาพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยทราบคำสั่งแล้วไม่ปฏิบัติตามและไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง คำสั่งเป็นที่สุด ขอบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำสั่งพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยให้การว่าพนักงานตรวจแรงงานคำนวณค่าชดเชยไม่ถูกต้อง ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้จึงสั่งงดสืบพยานโจทก์และจำเลย พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัด จำเลยอุทธรณ์คำสั่งที่ให้งดสืบพยาน

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งตามมาตรา ๑๒๔ แล้ว ถ้านายจ้าง ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนด ให้คำสั่งนั้นเป็นที่สุด ดังนั้นเมื่อโจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแล้ว พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ฯลฯ แก่โจทก์ และได้ส่งคำสั่งให้จำเลย ตามมาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง จำเลยได้รับทราบคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ แล้วไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคำสั่ง คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุด ตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง จำเลยมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน โดยไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ตามคำให้การซึ่งยุติไปแล้วในชั้นพนักงานตรวจแรงงานมาอ้างในชั้นที่โจทก์ฟ้องต่อศาลแรงงานภาค ๒ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายเงินตามคำสั่งฯ อีก ที่ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งงดสืบพยานโจทก์และจำเลยจึงชอบแล้ว และกรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของจำเลยอีกต่อไป เพราะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำพิพากษา พิพากษายืน

๑๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๓-๘๔/๒๕๖๔

เรื่อง เมื่อนายจ้างไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานคำสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุด ตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง นายจ้างไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ตามคำให้การซึ่งยุติไปแล้วในชั้นพนักงานตรวจแรงงานมาอ้างในชั้นที่ลูกจ้างฟ้องต่อศาลแรงงานขอบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินตามคำสั่งฯ ได้อีก และการที่นายจ้างโต้แย้งว่าผู้ลงลายมือชื่อในไปรษณีย์ตอบรับไม่ใช่พนักงานของตน เป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาล

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างจำเลย โดยมีวันเริ่มทำงาน ตำแหน่งสุดท้าย และค่าจ้างอัตราสุดท้ายตามคำฟ้องแต่ละสำนวน จำเลยประกาศ

เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองให้มีผลทันที จำเลยไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามที่ขอผ่อนชำระ โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี แก่โจทก์ทั้งสอง ตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยทราบคำสั่งแล้วไม่ปฏิบัติตามและไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคำสั่งถือว่าคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานเป็นที่สุด ขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน โดยจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยและค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามคำขอท้ายคำฟ้องของโจทก์แต่ละคน

ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า ให้จำเลยจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ทั้งสอง แต่ไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าวจึงเป็นที่สุดแล้วไม่อาจรับฟ้องข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่นได้ ทั้งจำเลยได้รับทราบคำฟ้องโจทก์ทั้งสอง และแต่งตั้งทนายความเข้ามาในคดีโดยสำเนาคำฟ้องมีการแนบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานมาด้วยเมื่อนับถึงวันนี้ ย่อมล่วงเลยกำหนดเวลาที่จำเลยจะฟ้องเพิกถอนคำสั่งได้ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ที่ ๑ จำนวน ๗๘,๗๓๐.๑๗ บาท และแก่โจทก์ที่ ๒ จำนวน ๔๖,๑๓๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันผิดนัดตามคำสั่ง ของพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการฯ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว มีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์ทั้งสองและจำเลยเพราะเหตุจำเลยไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานนั้นชอบหรือไม่ เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงตามคำฟ้องพร้อมพยานเอกสารและคำให้การว่า โจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างจำเลยและจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองให้มีผลเป็นการเลิกจ้างทันที แต่จำเลยไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วมีคำสั่ง ให้จำเลยจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี แก่โจทก์ทั้งสอง และได้ส่งคำสั่งให้จำเลยตามมาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่งจำเลยได้รับทราบคำสั่ง แล้ว จำเลยไม่นำคดีไปสู่ศาลแรงงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าวจึงเป็นที่สุดตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง จำเลยมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้โจทก์ทั้งสองภาย ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าได้ทราบคำสั่งตามมาตรา ๑๒๔ วรรคสาม โดยไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ว่าจำนวนเงินตามคำฟ้องไม่ถูกต้องซึ่งยุติไปแล้วในชั้นพนักงานตรวจแรงงานมากล่าวอ้างในชั้นที่โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยต่อศาลแรงงานภาค ๒ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานอีกตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ วรรคท้าย ที่ศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่าจำเลยไม่ได้นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน จึงมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์ทั้งสองและจำเลยแล้วพิพากษาให้

จำเลยจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี แก่โจทก์ทั้งสอบตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานนั้นจึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยไม่ทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน เพราะผู้ลงลายมือชื่อในใบตอบรับไปรษณีย์ไม่ใช่พนักงานจำเลยนั้น เห็นว่าศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า การส่งคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้จำเลยได้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ณ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือสำนักงานของจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างและพนักงานจำเลยที่อยู่ในสถานที่ดังกล่าวลงลายมือชื่อรับไว้ อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๑๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๕/๒๕๖๔ (คดีฟ้องบังคับตามคำสั่งพนักตรวจแรงงาน)

เรื่อง เมื่อนายจ้างไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุด ตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง นายจ้างไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ตามคำให้การซึ่งยุติไปแล้วในชั้นพนักงานตรวจแรงงานมาอ้างในชั้นที่ลูกจ้างฟ้องต่อศาลแรงงานขอบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินตามคำสั่งฯ ได้อีก ที่ศาลแรงงานมีคำสั่งงดสืบพยานโจทก์และจำเลยจึงชอบแล้ว

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งสุดท้ายพนักงานควบคุมคุณภาพ ต่อมาวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ต่อมาพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยทราบคำสั่งแล้วไม่ปฏิบัติตามและไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง คำสั่งเป็นที่สุด ขอบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำสั่ง พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยให้การด้วยวาจาว่าค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามคำฟ้องไม่ถูกต้องและจำเลยไม่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงพอวินิจฉัยได้จึงสั่งงดสืบพยานโจทก์และจำเลย พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัด จำเลยอุทธรณ์คำสั่งที่ให้งดสืบพยาน

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งตามมาตรา ๑๒๔ แล้ว ถ้านายจ้าง ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนด ให้คำสั่งนั้นเป็นที่สุด ดังนั้นเมื่อโจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแล้วพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ฯลฯ แก่โจทก์ และได้ส่งคำสั่งให้จำเลย ตามมาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง จำเลยได้รับทราบคำสั่งเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคำสั่ง คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุด ตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง จำเลยมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน โดยไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ว่าจำนวนเงินตามคำสั่งฯ ไม่ถูกต้องซึ่งยุติไปแล้วในชั้นพนักงานตรวจแรงงานมาอ้าง

ในชั้นที่โจทก์ฟ้องต่อศาลแรงงานภาค ๒ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายเงินตามคำสั่งฯ อีก ที่ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งงดสืบพยานโจทก์และจำเลยจึงชอบแล้ว พิพากษายืน

๑๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๙๕ – ๙๖/๒๕๖๔

เรื่อง นายจ้างเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลทันที แต่ไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามหน้าที่ขอผ่อนชำระ และนายจ้างไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันคำสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุด นายจ้างไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ว่าจำนวนเงินฟ้องไม่ถูกต้อง ขอบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินตามคำสั่งฯ ที่ศาลแรงงานมีคำสั่งงดสืบพยานโจทก์และจำเลยจึงชอบแล้ว

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท โจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้าง กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๑ ของเดือน เมื่อวันที่ ๑๙ กรกาคม ๒๕๖๒ จำเลยประกาศเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองให้มีผลทันที แต่จำเลยไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามหน้าที่ขอผ่อนชำระ โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดชำระร้อยละ ๑๕ ต่อปีแก่โจทก์ทั้งสอง จำเลยทราบคำสั่งแล้วไม่ปฏิบัติตามและไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคำสั่งถือว่าคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานเป็นที่สุด ขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

จำเลยทุกสำนวนให้การด้วยวาจา จำนวนเงินตามฟ้องของโจทก์ทั้งสองไม่ถูกต้องและจำเลยไม่ได้รับคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ขอให้ยกฟ้อง ระหว่างพิจารณา ศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่าข้อเท็จจริงพอวินิจฉัยได้ จึงมีคำสั่งงดสืบพยานของโจทก์ทั้งสองและจำเลย

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมที่ปรึกษาแล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า การที่ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งงดสืบพยานโจทก์ทั้งสองและจำเลยเพราะจำเลยไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง ดังนั้น เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงตามคำฟ้องพร้อมพยานเอกสารและคำให้การว่า โจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างจำเลยและจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองให้มีผลทันที และไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดชำระร้อยละ ๑๕ ต่อปีแก่โจทก์ทั้งสองและได้ส่งคำสั่งให้จำเลยตามมาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง จำเลยได้รับทราบคำสั่งเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แล้ว จำเลยไม่นำคดีไปสู่ศาล คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าว จึงเป็นที่สุด โดยไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ว่าจำนวนเงินตามคำฟ้องไม่ถูกต้องซึ่งยุติไปแล้วในชั้นพนักงานตรวจแรงงานมากล่าวอ้างในชั้นที่โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยต่อศาลแรงงานภาค ๒ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ที่ศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่าจำเลยไม่นำคดีไปสู่ศาลจึงมีคำสั่งงดสืบพยานแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดชำระร้อยละ ๑๕ ต่อปีตามคำสั่ง

พนักงานตรวจแรงงานนั้นจึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยไม่ทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานเพราะผู้ลงลายมือชื่อในใบตอบรับไปรษณีย์ไม่ใช่พนักงานจำเลยนั้น เห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า การส่งคำสั่งให้จำเลยได้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ณ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือสำนักงานของจำเลย ซึ่งเป็นนายจ้างและพนักงานของจำเลยที่อยู่ในสถานที่ดังกล่าวลงลายมือชื่อรับไว้ อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๑๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๙๗-๑๑๐/๒๕๖๔ (คดีเกี่ยวกับคำสั่งพนักตรวจแรงงาน)

เรื่อง เมื่อนายจ้างไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุด ตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง นายจ้างไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ตามคำให้การซึ่งยุติไปแล้วในชั้นพนักงานตรวจแรงงานมาอ้างในชั้นที่ลูกจ้างฟ้องต่อศาลแรงงานขอบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินตามคำสั่งฯ ได้อีก ที่ศาลแรงงานมีคำสั่งงดสืบพยานโจทก์และจำเลยจึงชอบแล้ว

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๑๔ คน ฟ้องว่า โจทก์กับพวกเป็นลูกจ้างจำเลย ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์ กับพวก โจทก์กับพวกยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ต่อมาพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำเลยทราบคำสั่งแล้วไม่ปฏิบัติตามและไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง คำสั่งเป็นที่สุดขอบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำสั่ง พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยให้การว่าพนักงานตรวจแรงงานคำนวณค่าจ้าง ค่าชดเชย ฯลฯ ไม่ถูกต้อง ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงพอวินิจฉัยได้จึงสั่งงดสืบพยานโจทก์และจำเลย พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัด จำเลยอุทธรณ์คำสั่งที่ให้งดสืบพยาน

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งตามมาตรา ๑๒๔ แล้ว ถ้านายจ้าง ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนด ให้คำสั่งนั้นเป็นที่สุด ดังนั้นเมื่อจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุด ตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง จำเลยจะดำเนินการในศาลแรงงานในปัญหาดังกล่าวตลอดถึงการต่อสู้คดีอีกไม่ได้ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ วรรคท้ายเมื่อโจทก์นำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้จำเลยปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยจึงไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ว่าภาระหนี้ตามคำฟ้องโจทก์ไม่ถูกต้อง ยังคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริง อันเป็นการโต้แย้งคำสั่งซึ่งถึงที่สุด ที่ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งงดสืบพยานโจทก์และจำเลยจึงชอบแล้ว และกรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของจำเลยอีกต่อไปเพราะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำพิพากษา พิพากษายืน

๒๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๐/๒๕๖๔

เรื่อง นักกายภาพบำบัด ได้รับค่าตอบแทนตามข้อตกลงแบ่งค่าตอบแทนในการแบ่งผลประโยชน์จากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้านกายภาพที่มาทำการรักษาที่โรงพยาบาล ๗๐ / ๓๐ มีอิสระในการกำหนดวันเวลาทำงานเองได้ ไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา ไม่มีการประเมินผลการทำงาน ไม่อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นิติสัมพันธ์ไม่ใช่นายจ้างลูกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ จำเลยจ้างโจทก์ทำงานในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ให้บริการคนไข้ในและคนไข้นอก ทำงานสัปดาห์ละ ๖ วัน ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ค่าจ้างเดือนละ ๕๕,๐๐๐ บาท ต่อมาจำเลยไม่ยอมให้โจทก์ทำงานกับคนไข้นอก โดยหัวหน้าแผนกจงใจไม่กำหนดให้โจทก์ทำเวร ทำให้ค่าจ้างโจทก์ลดลงเหลือเดือนละ ๔๕,๐๐๐ บาท ถือเป็นการเลิกจ้าง ขอบังคับให้จำเลยชำระค่าจ้างค้างจ่าย ค่าชดเชย ค่าล่วงเวลา สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า การทำงานของโจทก์เป็นอิสระ นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์ต่อกัน ไม่มีฐานะเป็นนายจ้างกับลูกจ้าง

ระหว่างพิจารณา จำเลยยื่นคำร้องขอให้ส่งสำนวนให้ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัย ว่าคดีอยู่ในอำนาจศาลแรงงานหรือไม่ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่า คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน

ศาลแรงงานกลาง พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์เริ่มทำงานกับจำเลยในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล โดยมีข้อตกลงเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลด้านกายภาพบำบัดว่า เมื่อมีค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วย จำเลยจะหักเงินไว้ร้อยละ ๗๐ เป็นรายได้ของจำเลย เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์การทำกายภาพบำบัดของจำเลย ค่ารักษาพยาบาลที่เหลือร้อยละ ๓๐ จำเลยจะหักเงินอีกร้อยละ ๑ เป็นค่าใช้สถานที่ของโรงพยาบาลจำเลย เงินค่ารักษาพยาบาลที่เหลือจำเลยจะโอนเข้าบัญชีโจทก์ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน เงินค่าตอบแทนที่โจทก์ได้รับจากจำเลยแต่ละเดือนไม่เท่ากันขึ้นกับว่าจำเลยเก็บเงินจากผู้ป่วยได้ จำเลยไม่เคร่งครัดในเรื่องวันและเวลาการเข้าออกจากการทำงาน โจทก์กับนักกายภาพบำบัดในแผนกต่างมีอิสระในการกำหนดวันเวลาทำงานเองได้ ไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของจำเลย ไม่อยู่ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ไม่มีการประเมินผลการทำงานกันอย่างแท้จริง ไม่มีประกันสังคม นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยไม่เข้าลักษณะเป็นนายจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน แต่เป็นนิติสัมพันธ์ตามสัญญาต่างตอบแทนอย่างหนึ่งที่มีข้อตกลงกันระหว่างโจทก์กับจำเลยในการแบ่งผลประโยชน์จากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้านกายภาพ ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าจำเลยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้โจทก์จึงไม่ใช่ค่าจ้างเป็นเหตุให้ไม่เป็นลูกจ้าง เป็นการวินิจฉัยขัดแย้งกับกฎหมายแรงงานนั้น โจทก์มีเวลาทำงานไม่แน่นอนนั้น ขัดแย้งกับคำให้การพยานโจทก์และจำเลย เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๒๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๑/๒๕๖๔ (เลิกจ้างไม่เป็นธรรม)

เรื่อง นายจ้างปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน จึงไม่มีตำแหน่งงานดังกล่าวซึ่งมีผลกระทบมายังลูกจ้างที่ทำงานเป็นเลขานุการผู้บริหาร นายจ้างมีหน้าที่ต้องหางานอื่น ๆ ในบริษัทให้ลูกจ้างทำตามความเหมาะสม แต่ไม่ได้พยายามอย่างสุดความสามารถก่อนที่จะตัดสินใจเลิกจ้าง การเลิกจ้างจึงยังไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตำแหน่งสุดท้ายคือ เลขานุการผู้บริหาร ประจำฝ่ายธุรกิจศึกษา ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๘๗,๖๙๔.๕๐ บาท ต่อมาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างว่ามีนโยบายปรับเปลี่ยนโครงสร้างตำแหน่งงานในฝ่ายธุรกิจการศึกษาเพื่อลดค่าใช้จ่าย จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกตำแหน่งของโจทก์ ซึ่งไม่เป็นความจริง โจทก์ทำงานกับจำเลยมาเป็นระยะเวลานาน ขณะที่ถูกเลิกจ้างนั้นโจทก์มีอายุ ๕๗ ปี ไม่สามารถหางานใหม่ได้โดยง่ายต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะตกงานและขาดรายได้ ทั้งโจทก์ยังมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลครอบครัวอีกจำนวนมาก ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงิน ๓,๔๕๒,๔๑๒.๓๔ บาท จำเลยให้การว่าจำเลยเลิกจ้างเพราะมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในฝ่ายธุรกิจการศึกษา ผู้บริหารซึ่งโจทก์เป็นเลขานุการได้ลาออกไป จำเลยจึงมีความจำเป็นต้องยุบหรือยกเลิกตำแหน่งเลขานุการผู้บริหารที่โจทก์ทำงานอยู่แต่เพียงผู้เดียว จำเลยได้พยายามหาตำแหน่งงานให้แต่ไม่มีตำแหน่งงานใดที่เหมาะสมกับโจทก์

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า การเลิกจ้างไม่มีเหตุอันสมควรเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑,๑๓๘,๘๐๐ บาท (๑๓ เดือน) พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า คดีนี้แม้จำเลยจะอ้างว่า จำเลยได้ปรับโครงสร้างองค์กรฝ่ายธุรกิจการศึกษาโดยเปลี่ยนจากการบริหารงานโดยกรรมการผู้บริหารประจำฝ่ายธุรกิจ การศึกษาคนเดียวมาเป็นการบริหารงานโดยคณะกรรมการการศึกษาตามแผนผังโครงสร้างองค์กร เมื่อมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรดังกล่าว จึงไม่มีตำแหน่งกรรมการผู้บริหารประจำฝ่ายซึ่งมีผลกระทบมายังโจทก์ที่ทำงานเป็นเลขานุการของกรรมการผู้บริหาร ดังนี้ แม้จำเลยจะมีสิทธิปรับปรุงโครงสร้างองค์กร แต่การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรนั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยในฐานะนายจ้างเมื่อปรับโครงสร้างองค์กรแล้ว มีหน้าที่ต้องหางานอื่น ๆ ในบริษัทจำเลยให้โจทก์ทำตามความเหมาะสมกับคุณสมบัติและประสบการณ์ของโจทก์ใหม่ ในการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ จำเลยไม่ได้ยุบเลิกการประกอบธุรกิจทางด้านการศึกษาและยังคงประกอบธุรกิจทางด้านการศึกษาอยู่ หลังจากที่มีการปรับโครงสร้างองค์กรดังกล่าว ซึ่งขณะนั้นโจทก์ยังคงทำงานอยู่ แสดงให้เห็นว่าการว่าจ้างโจทก์ต่อไปโดยไม่เลิกจ้าง จำเลยก็สามารถทำได้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ได้พยายามอย่างเต็มความสามารถในการหางานอื่นในบริษัทจำเลยที่เหมาะสมให้โจทก์ทำก่อนที่จำเลยจะตัดสินใจเลิกจ้าง การเลิกจ้างจึงยังไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษายืน

๒๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๔/๒๕๖๔

เรื่อง คำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ จำเลยจึงต้องยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานกลางกำหนดวันนัดไกล่เกลี่ย พิจารณา และสืบพยาน วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ ต่อมาได้เลื่อนนัดไปเป็นวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ครั้นถึงวันนัดจำเลยไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ศาลแรงงานกลางจึงมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัด แต่วันดังกล่าว ต่อมาศาลแรงงานกลางสืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ อ้างว่าไม่ได้จงใจไม่ไปศาล จึงขอให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบทั้งหมด ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า จำเลยยื่นคำร้องเมื่อพ้นกำหนดเวลา ๗ วัน นับแต่วันที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง ไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่ง ให้ยกคำร้อง จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ศาลได้ส่งหมายเรียกพร้อมสำเนาคำฟ้องแก่จำเลยโดยวิธีปิดหมายโดยชอบ เมื่อวันนัดไกล่เกลี่ย พิจารณา และสืบพยานที่นัดไว้ต้องเลื่อนไป เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันนัดเดิมเป็นวันหยุดราชการพิเศษ ศาลแรงงานกลางก็ส่งหมายนัดแก่จำเลยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับซึ่งมีพนักงานจำเลยลงชื่อรับแทนไว้โดยชอบ และเมื่อโจทก์ขอเลื่อนคดีไปสืบพยานโจทก์ฝ่ายเดียวในวันอื่น ศาลแรงงานกลางก็ส่งหมายแจ้งนัดให้จำเลยทราบทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลแรงงานกลางไม่มีขั้นตอนใดที่ผิดระเบียบแต่อย่างใด จึงไม่มีกระบวนพิจารณาที่ต้องเพิกถอนคำร้องของจำเลย ฉบับลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ ไม่ใช่คำร้องขอเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ กรณีจึงต้องบังคับตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๑ ที่บัญญัติว่า ในกรณีที่ศาลแรงงานมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง หากจำเลยมาแถลงให้ศาลแรงงานทราบถึงความจำเป็นที่ไม่อาจมาศาลได้ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ศาลแรงงานมีคำสั่ง ศาลแรงงานมีอำนาจไต่สวนถึงเหตุแห่งความจำเป็นนั้นได้ และหากเห็นเป็นการสมควร ให้ศาลแรงงานมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งตามมาตรา ๔๐ และดำเนินกระบวนพิจารณาที่ได้กระทำหลังจากที่ได้มีคำสั่งตามมาตรา ๔๐ นั้นใหม่เสมือนหนึ่งมิได้เคยมีกระบวนพิจารณาเช่นว่านั้น จำเลยจึงต้องยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงล่วงพ้นกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง ศาลแรงงานกลางชอบที่จะยกคำร้องของจำเลยโดยไม่จำต้องไต่สวนก่อน พิพากษายืน

๒๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๓/๒๕๖๔

เรื่อง เนื่องจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระบุว่า ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับโบนัสและเงินบวกประจำปี ต้องเป็นลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายงานจริง ได้ปฏิบัติหน้าที่จริงในโรงงานต่อเนื่องและ

ต้องลงลายมือชื่อในหนังสือตกลงและยินยอมเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับบริษัท แต่ผู้ร้องไม่ได้มีข้อตกลงหรือสภาพการจ้างที่ผูกพันให้นายจ้างต้องจ่ายโบนัสและเงินบวกประจำปี แต่เป็นดุลพินิจของนายจ้างในการพิจารณาจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์และลูกจ้างตามที่เห็นสมควร ดังนั้น นายจ้างไม่ต้องจ่ายโบนัสและเงินบวกประจำปีแก่ผู้ร้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งหัวหน้างาน ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๘,๘๒๕ บาท ต่อมาจำเลยจ่ายโบนัสประจำปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ แก่พนักงานปีละ ๗ เท่าของเงินเดือน พร้อมเงินบวกพิเศษ ๒๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่จ่ายโบนัสประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่โจทก์ คิดเป็นเงิน ๒๙๑,๗๗๕ บาท และจ่ายโบนัสประจำปี ๒๕๖๒ ให้เพียง ๔.๒ เท่าของเงินเดือนกับเงินบวกพิเศษเท่านั้น ยังขาดอยู่อีก ๒.๘ เท่าของเงินเดือน คิดเป็นเงิน ๑๐๘,๗๑๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๔๘๕ บาท ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่มีข้อตกลงหรือสภาพการจ้างที่ผูกพันให้จำเลยต้องจ่ายโบนัสและเงินบวกประจำปีแก่โจทก์ แต่เป็นดุลพินิจของจำเลยในการพิจารณาจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์และลูกจ้างตามที่เห็นสมควร เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำเลยยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อสหภาพแรงงานผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีโจทก์เป็นสมาชิกรวมอยู่ด้วย ภายหลังสามารถตกลงกันให้พนักงาน ซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศไม่มีสิทธิได้รับโบนัสประจำปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต่อมาจำเลยปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายโบนัสประจำปี ๒๕๖๑ และเงินบวกพิเศษโดยทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างเป็นรายบุคคล โดยมีเงื่อนไขว่าลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับโบนัสและเงินบวกประจำปี ๒๕๖๑ ต้องเป็นลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายงานจริง ได้ปฏิบัติหน้าที่จริงในโรงงานต่อเนื่องและต้องลงลายมือชื่อในหนังสือตกลงและยินยอมเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับจำเลย แต่ในปี ๒๕๖๑ โจทก์ไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จริงในโรงงานอย่างต่อเนื่องมาทั้งปี และมิได้ทำหนังสือตกลงยินยอมเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับจำเลย โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับโบนัสประจำปี ๒๕๖๑ และเงินบวกพิเศษ ส่วนโบนัสประจำปี ๒๕๖๒ จำเลยพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาที่โจทก์เข้าปฏิบัติหน้าที่จริงในโรงงาน คิดเป็นโบนัสอัตราเฉลี่ย ๔.๒ เท่าของเงินเดือน กับเงินบวกพิเศษอีก ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจำเลยได้จ่ายเงินให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับโบนัสประจำปี ๒๕๖๒ อีก ๒.๘ เท่าของเงินเดือน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงที่ยุติในชั้นศาลและที่ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังปรากฏว่า มีสหภาพแรงงานในสถานประกอบการของจำเลย ๒ สหภาพ คือ สหภาพแรงงาน ม และสหภาพแรงงานผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ โจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งหัวหน้างาน ค่าจ้างอัตราเดือนละ ๓๘,๘๒๕ บาท ปี ๒๕๖๐ จำเลยกับสหภาพแรงงาน ที่มีโจทก์เป็นสมาชิกรวมอยู่ด้วยยื่นข้อเรียกร้องต่อกัน แต่ไม่สามารถตกลงกันได้จนนำไปสู่ข้อพิพาทแรงงาน จำเลยใช้สิทธิปิดงานและงดจ้างต่อพนักงานซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ม ทุกคน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ภายหลังสามารถตกลงกันได้ จำเลยจึงยกเลิกปิดงานเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ต่อมาวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สหภาพแรงงานผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ จดทะเบียนเป็นสหภาพแรงงาน มีโจทก์เป็นสมาชิกรวมอยู่ด้วย เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำเลยกับสหภาพแรงงานผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ สามารถตกลงกันได้

ตามข้อเรียกร้อง โดยตกลงให้พนักงานไม่มีสิทธิได้รับโบนัสประจำปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง จำเลยมอบหมายงานให้โจทก์เข้าปฏิบัติงานจริงในโรงงานเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ โจทก์ทำสัญญาการปรับค่าจ้าง โบนัสและสวัสดิการอื่น ๆ ประจำปี ๒๕๖๒ กับจำเลยเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ และจำเลยจ่ายโบนัสประจำปี ๒๕๖๒ อัตราเฉลี่ย ๔.๒ เท่าของเงินเดือน กับเงินบวกพิเศษให้แก่โจทก์ แล้ววินิจฉัยว่า เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ที่สหภาพแรงงานผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ ทำไว้กับจำเลยมีข้อความว่า พนักงานไม่มีสิทธิได้รับโบนัสประจำปี ย่อมมีผลผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับโบนัสประจำปี ๒๕๖๑ และเงินบวกพิเศษ ส่วนโบนัสประจำปี ๒๕๖๒ นั้น สัญญาการปรับค่าจ้าง โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่โจทก์ทำไว้กับจำเลยระบุว่า หากพนักงานได้รับมอบหมายและได้ลงมือปฏิบัติหน้าที่จริงในโรงงานไม่ครบปี ๒๕๖๒ อัตราโบนัสเฉลี่ยประจำปี ๒๕๖๒ เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ เมื่อโจทก์กลับเข้าปฏิบัติงานจริงเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนั้น การที่จำเลยจ่ายโบนัสประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่โจทก์อัตรา ๔.๒ เท่าของเงินเดือนตามสัดส่วนวันที่โจทก์มาปฏิบัติงานจริงจึงชอบแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับโบนัสเพิ่มอีก ๒.๘ เท่าของเงินเดือน

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ ของโจทก์มีว่า คำวินิจฉัยของศาลแรงงานภาค ๒ เกี่ยวกับโบนัสประจำปี ๒๕๖๒ ของโจทก์ ชอบหรือไม่ โจทก์อุทธรณ์วา ศาลแรงงานภาค ๒ มิได้นำ ข้อ ๓ วรรคหนึ่ง แห่งสัญญาดังกล่าวที่ระบุให้พนักงานลงลายมือชื่อในสัญญาฉบับนี้ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีสิทธิได้รับโบนัสประจำปี ๒๕๖๒ ในอัตราเฉลี่ย ๗ เท่าของเงินเดือนมาวินิจฉัย เมื่อโจทก์ลงลายมือชื่อภายในกำหนด โจทก์ย่อมได้รับโบนัสประจำปี ๒๕๖๒ เพิ่มอีก ๒.๘ เท่าของเงินเดือน เห็นว่า แม้เอกสารดังกล่าวจะระบุไว้ตามที่โจทก์ยกขึ้นอุทธรณ์และโจทก์ลงลายมือชื่อในสัญญาภายในกำหนด แต่ในวรรคถัดไปมีการระบุเงื่อนไขว่า “ทั้งนี้ พนักงานที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาการจ่ายเงินโบนัสประจำปี ต้องเป็นพนักงานที่ได้รับมอบหมายงานจริง ได้ลงมือปฏิบัติหน้าที่จริงในโรงงานอย่างต่อเนื่องมาทั้งปี ๒๕๖๒” ดังนั้น เมื่อโจทก์ได้รับมอบหมายงานและเข้าปฏิบัติหน้าที่จริงในโรงงานเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบทั้งปี อันมีสิทธิได้รับโบนัสประจำปี ๒๕๖๒ อัตราเฉลี่ย ๗ เท่าของเงินเดือน ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยให้โจทก์มีสิทธิได้รับโบนัสประจำปี ๒๕๖๒ อัตราเฉลี่ย ๔.๒ เท่าของเงินเดือน ชอบด้วยสัญญาการปรับค่าจ้าง โบนัส สวัสดิการและอื่น ๆ ประจำปี ๒๕๖๓ แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง มิได้ตัดสิทธิโจทก์ในการรับโบนัสประจำปี แต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของจำเลย และจำเลยจ่ายโบนัสประจำปี ๒๕๖๑ และเงินบวกพิเศษให้แก่พนักงานอื่นซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์เดียวกับโจทก์ การที่จำเลยไม่จ่ายโบนัสและเงินดังกล่าวแก่โจทก์ เป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับโบนัสประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗ เดือน และเงินบวกพิเศษ ๒๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยจ่ายโบนัสประจำปี ๒๕๖๑ และเงินบวกพิเศษให้แก่พนักงานอื่นตามหนังสือตกลงและยินยอมเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่พนักงานผู้นั้นทำไว้กับจำเลยเป็นราย ๆ ไป ซึ่งต่างไปจากหลักเกณฑ์ของโจทก์ที่มิได้มีข้อตกลงไว้กับจำเลย อุทธรณ์ของโจทก์จึงขัดแย้งต่อความเป็นจริง

ถือเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๒๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๘ - ๑๖๔/๒๕๖๔

เรื่อง ข้อตกลงซื้อขายกิจการระหว่างผู้ร้องและบริษัทใหม่ ไม่มีข้อตกลงข้อใดที่เป็นการตกลงอันมีผลทำให้ผู้คัดค้านทั้งเจ็ดไปเป็นลูกจ้างของบริษัทใหม่ จึงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อปัจจุบันผู้ร้องปิดกิจการและเลิกจ้างลูกจ้างทั้งหมดแล้วอยู่ในระหว่างการชำระบัญชี คงเหลือเพียงผู้คัดค้านทั้งเจ็ด ซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้าง กรณีจึงมีเหตุให้เลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งเจ็ดได้

คดีนี้ผู้ร้อง (นายจ้าง) ยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านทั้ง ๗ คน เป็นลูกจ้างของผู้ร้องและเป็นกรรมการลูกจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ผู้ร้องขายกิจการบางส่วนเฉพาะกลุ่มงานเบาะรถยนต์ให้แก่บริษัท เอ จำกัด คงเหลือกิจการตกแต่งภายในรถยนต์ จึงให้ลูกจ้างสมัครใจลาออก โดยจ่ายเงินช่วยเหลือและเงินพิเศษตามอายุการทำงาน ต้นปี ๒๕๖๓ ผู้ร้องขายกิจการตกแต่งภายในรถยนต์ให้บริษัท บี จำกัด ผู้ร้องเปิดโครงการสมัครใจลาออก ลูกจ้างหลายคนเข้าร่วมโครงการ คงเหลือลูกจ้าง ๓๒ คน ไม่เข้าร่วม รวมทั้งผู้คัดค้านทั้งเจ็ด ผู้ร้องจึงเลิกจ้างลูกจ้าง ๒๕ คน คงเหลือผู้คัดค้านทั้ง ๗ คน ซึ่งทำงานในส่วนงานตกแต่งภายในรถยนต์ จึงไม่มีงานให้ผู้คัดค้านทำเนื่องจากได้ขายกิจการให้บริษัท บี จำกัดแล้ว ขออนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านกับพวก

ผู้คัดค้านทั้งเจ็ดยื่นคำคัดค้านว่า การซื้อขายกิจการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง ผู้คัดค้านทั้งเจ็ดยินยอมไปทำงานให้แก่บริษัท บี จำกัด นายจ้างใหม่ โดยแสดงเจตนาเป็นหนังสือตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ การที่ผู้ร้องประกาศโครงการสมัครใจลาออกเพื่อปิดกิจการแต่มีเงื่อนไขผู้รับโอนคือบริษัท บี จำกัด ไม่รับโอนผู้คัดค้านทั้งเจ็ดคน พนักงานผู้ร้องทุกคนทำงานสุดท้ายวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้ร้องยื่นคำร้องวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่างยังไม่มีการโต้แย้งสิทธิ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่า การที่ผู้ร้องขายกิจการแก่บริษัท บี จำกัด เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง ย่อมมีผลทำให้ผู้คัดค้านทั้งเจ็ดไปเป็นลูกจ้างของบริษัทดังกล่าวในฐานะนายจ้างใหม่ด้วย เมื่อผู้คัดค้านยินยอมไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างใหม่ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ความเป็นนายจ้างสิ้นสุดลงในวันดังกล่าว ผู้ร้องจึงไม่อาจอ้างความเป็นนายจ้างเพื่อร้องขอเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งเจ็ดได้ ส่วนข้อตกลงให้ผู้ร้องเลิกจ้างพนักงานรวมทั้งผู้คัดค้านทั้งเจ็ดด้วย ไม่มีผลผูกพันผู้คัดค้าน อีกทั้งขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๓ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนย่อมตกเป็นโมฆะ การที่ผู้ร้องยังคงจ่ายค่าจ้างโดยเข้าใจว่าความเป็นนายจ้างของผู้คัดค้านทั้งเจ็ดไม่ได้โอนไปด้วย ก็เป็นเรื่องที่ผู้ร้องจัดการไปเอง ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้องเพื่อขอเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งเจ็ด มีคำสั่งยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ในกรณีที่กิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง นายจ้างต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่ลูกจ้างเคยมีต่อนายจ้างเดิม โดยลูกจ้างมีสิทธิหน้าที่กับนายจ้างเดิมอย่างไร นายจ้างใหม่ต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่นั้น แต่เดิมการคุ้มครองแรงงานในเรื่องการเปลี่ยนตัวนายจ้าง

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๓ บัญญัติว่า “ในกรณีที่กิจการใดมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง” ต่อมาในปี ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงแก้ไขความในมาตรา ๑๓ นี้ โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นข้อความว่า “”ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง หรือในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล และมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โอน หรือควบกับนิติบุคคลหากมีผลทำให้ลูกจ้างคนหนึ่งคนใดไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างใหม่ การไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างใหม่ดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างคนนั้นด้วย และให้สิทธิต่าง ๆ ที่ลูกจ้างมีอยู่ต่อนายจ้างเดิมคงมีสิทธิต่อไปโดยนายจ้างใหม่ต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่อันเกี่ยวกับลูกจ้างนั้นทุกประการ” เมื่อพิจารณาจากข้อตกลงซื้อขายกิจการระหว่างผู้ร้อง กับ บริษัท บี จำกัด ไม่มีการตกลงอันมีผลทำให้ผู้คัดค้านทั้งเจ็ดไปเป็นลูกจ้างของบริษัท บี จำกัด เพียงแต่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการเลิกจ้างพนักงานของผู้ร้องว่า พนักงานที่อยู่ภายใต้การจ้างงานของผู้ร้อง ผู้ร้องต้องดำเนินการเลิกจ้าง และผู้ร้องจะเป็นผู้ดำเนินการเจรจากับกลุ่มพนักงานที่ยังไม่สิ้นสุดสภาพการจ้างเพื่อดำเนินการเลิกจ้าง โดยผู้ร้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการเลิกจ้างเท่านั้น โดยไม่มีข้อตกลงให้ผู้คัดค้านทั้งเจ็ดโอนไปเป็นพนักงานของบริษัท บี จำกัด หรือบริษัท บี จำกัด ตกลงรับผู้คัดค้านทั้งเจ็ดไปเป็นพนักงานของตน ดังนั้น การทำสัญญาซื้อขายกิจการดังกล่าวนี้หามีผลทำให้ผู้คัดค้านทั้งเจ็ดไปเป็นลูกจ้างของบริษัท บี จำกัด แม้ผู้คัดค้านจะส่งหนังสือยินยอมไปเป็นลูกจ้างของบริษัท บี จำกัดให้แก่ผู้ร้อง และบริษัท บี จำกัด เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ก็ไม่มีผลทำให้ผู้คัดค้านทั้งเจ็ดไปเป็นลูกจ้างของบริษัท บี จำกัด เช่นกัน เพราะไม่มีการตกลงใดที่มีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างเกิดขึ้นตั้งแต่แรกดังกล่าว ผู้ร้องยังคงเป็นนายจ้างของผู้คัดค้านทั้งเจ็ด ที่ศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่า สถานะความเป็นนายจ้างของผู้ร้องสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย

เมื่อปัจจุบันผู้ร้องปิดกิจการและเลิกจ้างลูกจ้างทั้งหมดแล้วอยู่ในระหว่างการชำระบัญชี คงเหลือเพียงผู้คัดค้านทั้งเจ็ดซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้าง กรณีจึงมีเหตุให้เลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งเจ็ดได้ พิพากษากลับเป็นว่า อนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งเจ็ด

๒๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๗๒/๒๕๖๔

ศาลแรงงานรับคำฟ้อง กำหนดนัดไกล่เกลี่ย เมื่อถึงวันนัดจำเลยไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง หากจำเลยจะยื่นคำร้องขอให้ศาลแรงงานพิจารณาคดีใหม่ต้องแถลงความจำเป็นภายใน ๗ วัน แต่จำเลยมายื่นเมื่อพ้นกำหนดเวลา ศาลแรงงานมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยโดยไม่ไต่ส่วนก่อนชอบแล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ ศาลแรงงานรับคำฟ้อง กำหนดนัดไกล่เกลี่ย พิจารณาและสืบพยานในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙ นาฬิกา เมื่อถึงวันนัดไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดแล้ว พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไป และพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกล่าวหน้า พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ ต่อมาวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำเลยยื่นคำร้องอ้างว่า การปิดหมายไม่ชอบ จำเลยไม่ขาดนัด ถ้าจำเลยมีโอกาสต่อสู้คดีมีทางชนะ ขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งคำร้องขอพิจารณาใหม่ของจำเลยว่า ได้ส่งหมายไปยังที่ตั้งบริษัทจำเลยตามที่ระบุในข้อมูลนิติบุคคล พบว่าสำนักงานเปิดแต่คนในสำนักงานไม่ยอมรับนัด จึงได้ปิดหมายไว้ตามกฎหมาย อีกทั้งได้ส่งหมายให้กรรมการจำเลย ถือว่าจำเลยได้รับหมายและได้มีการส่งหมายให้จำเลยโดยชอบ เมื่อจำเลยทราบนัดโดยชอบแต่ไม่มาและศาลมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ จึงยื่นเมื่อพ้นกำหนด ๗ วัน นับแต่ศาลมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัด ให้ยกคำร้องนี้โดยไม่จำต้องไต่สวน

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมที่ปรึกษาแล้ว วินิจฉัยว่าตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ชอบหรือไม่ โดยที่จำเลยอุทธรณ์ว่า การรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะวินิจฉัยตามบันทึกรายงานผลการส่งหมายของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นแบบฟอร์มสำเร็จทั่วไป ทั้งในบันทึกก็ไม่มีรายละเอียดกับหลักฐานว่าคนในสำนักงานของจำเลยไม่ยอมรับหมาย การส่งหมายมีทั้งกรณีปิดหมายและมีผู้รับหมาย หากมีคนในสำนักงานจำเลยยอมรับหมายไว้แทนไม่มีเหตุจำเป็นที่ต้องรายงานผลเป็นอย่างอื่น ข้ออ้างตามอุทธรณ์ของจำเลยมีลักษณะเป็นการปัดความรับผิดชอบ การที่ศาลแรงงานรับฟังข้อเท็จจริงตามรายงานผลการส่งหมายวินิจฉัยว่าจำเลยได้รับหมายเรียกนั้นชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย เมื่อจำเลยไม่มาศาลตามนัดโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งในวันดังกล่าวว่าจำเลยขาดนัดและพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียว จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๐ วรรคสอง หากจำเลยจะขอให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาใหม่ต้องมาแถลงถึงความจำเป็นที่ไม่อาจมาศาลได้ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง แต่จำเลยยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นคำร้องเมื่อพ้นกำหนดแล้ว ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยโดยไม่ไต่สวนก่อนชอบแล้ว

๒๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๙๖/๒๕๖๔

เรื่อง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ไม่ได้ระบุรายละเอียดการจัดการข้อมูลความลับไว้ เพื่อความชัดเจนนายจ้างจึงจัดทำคู่มือเพิ่มเติมรายละเอียดของความลับที่พนักงานไม่สามารถเปิดเผยได้ การจัดทำคู่มือดังกล่าวจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในรายละเอียด ไม่ใช่ข้อสาระสำคัญ ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง ดังนั้น การที่นายจ้างเพียงแต่ปิดประกาศคู่มือฯ ให้ลูกจ้างทราบ ก็มีผลใช้บังคับแล้ว การที่ลูกจ้างเปิดเผยความลับในกิจการนายจ้าง จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับฯ ร้ายแรง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

โจทก์เป็นลูกจ้างจ้างจำเลยตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ ตำแหน่งพนักงานจัดซื้อ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๒,๖๓๗ บาท วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยกล่าวอ้างว่าโจทก์เปิดเผยความลับในกิจการของจำเลยแก่บุคคลภายนอกเป็นการกระทำผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า โจทก์เปิดเผยความลับในกิจการของจำเลย

แก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้าจำเลย โดยที่โจทก์ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เป็นความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับฯ

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว เห็นว่า จำเลยจัดทำคู่มือการจัดการข้อมูลความลับเมื่อจำเลยไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนว่าจำเลยให้ลูกจ้างทุกแผนกพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นชอบก่อนประกาศใช้คู่มือดังกล่าว การปิดประกาศคู่มือการจัดการข้อมูลความลับของจำเลยจึงไม่ใช่การดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๓ และยังไม่อาจถือได้ว่าลูกจ้างอื่นรวมทั้งโจทก์ได้ตกลงหรือยินยอมโดยปริยาย จึงยังไม่เพียงพอให้ฟังได้ว่าเป็นความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อ ๘.๕ และข้อ ๘.๕.๖ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ประเด็นพิจารณาว่าการเปิดเผยความลับแก่บุคคลภายนอกเป็นความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับฯ หรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า จำเลยประกอบกิจการผลิตส่วนประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โจทก์เปิดเผยความลับในกิจการของจำเลยโดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์รายชื่อผู้ผลิตผู้จัดจำหน่าย ราคาและต้นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบและข้อมูลวิศวกรรมการผลิต (แบบพิมพ์ผ้าคลัตช์) ซึ่งเป็นความลับทางการค้าของจำเลยให้แก่ นาย เอ อดีตลูกจ้างจำเลยซึ่งไปทำงานกับบริษัท บีบี จำกัด ที่ประกอบการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทคลัตช์เช่นเดียวกับจำเลย เหตุที่จำเลยจัดทำคู่มือการจัดการข้อมูลความลับของจำเลยเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานนั้น เนื่องจากตามข้อบังคับฯ เดิม ข้อ ๘.๕ และข้อ ๘.๕.๖ ที่กำหนดบทลงโทษในกรณีที่พนักงานเปิดเผยความลับในกิจการของจำเลยโดยไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ เพื่อความชัดเจน จึงจัดทำคู่มือเพิ่มเติมรายละเอียดของความลับที่พนักงานไม่สามารถเปิดเผยได้ เมื่อสิทธิประโยชน์ของโจทก์และพนักงานอื่นยังคงมีอยู่เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง จำเลยย่อมมีอำนาจในการบริหารจัดการงานของตนได้ตามเหตุผลที่จำเป็นและสมควร การจัดทำคู่มือดังกล่าวจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในรายละเอียด ไม่ใช่ข้อสาระสำคัญของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่โจทก์และลูกจ้างอื่น การที่จำเลยไม่ได้แจ้งข้อเรียกร้องขอแก้ไขเพิ่มเติม เพียงแต่ปิดประกาศคู่มือการจัดการข้อมูลความลับของจำเลยให้พนักงานทราบ ก็มีผลใช้บังคับแล้ว การกระทำของโจทก์ที่เปิดเผยความลับในกิจการของจำเลยดังกล่าว จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมของจำเลย เป็นความผิดร้ายแรงจำเลยเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๒๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๐๗/๒๕๖๔

เรื่อง ศาลแรงงานมีอำนาจพิจารณาย่นหรือขยายการยื่นขออุทธรณ์คำพิพากษา

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์ทุจริตและรับว่าจำเลยค้างจ่ายค่าจ้างให้โจทก์รวม ๒๕ วัน ขอให้มีคำสั่งให้โจทก์รับค่าจ้างที่ค้างไปจากจำเลย ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปอีกหนึ่งเดือนนับแต่วันครบกำหนดอ้างเหตุว่าโจทก์ไม่ได้แต่งตั้งทนายต่อสู้คดี คดีมีเอกสารจำนวนมากที่โจทก์ต้องทำความเข้าใจรวมถึงโจทก์ต้องไปยื่นคำร้องขอคัดสำนวนคดีที่ศาลจังหวัดพัทยา

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว มีคำสั่งว่า คู่ความต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน ซึ่งต้องยื่นอุทธรณ์หรือคำร้องขอขยายระยะเวลา โจทก์มิได้ยื่นภายในกำหนด กรณีไม่มีเหตุตามคำร้อง ยกคำร้องโจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๖ บัญญัติว่า ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ศาลแรงงานได้กำหนด ศาลแรงงานมีอำนาจย่นหรือขยายได้ตามความจำเป็น และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม อันเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจศาลแรงงานในการย่นหรือขยายระยะเวลาไว้แล้ว จึงไม่อาจนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลมตาม มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๖ ไว้วางหลักเกณฑ์ว่าจะกระทำได้เมื่อมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมหาได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าต้องทำก่อนสิ้นระยะเวลานั้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย คดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์โดยอ้างว่าคดีมีเอกสารจำนวนมากที่โจทก์ต้องทำความเข้าใจ และต้องไปยื่นคำร้องขอคัดสำนวนคดีที่ศาลจังหวัดพัทยานั้น ปรากฏว่าเอกสารในสำนวนคดีนี้มีจำนวนไม่มากและพยานเอกสารที่จำเลยอ้างส่งเพื่อแสดงว่าโจทก์ทุจริตส่วนใหญ่อยู่ในความรู้เห็นของโจทก์ในฐานะเป็นผู้จัดทำหรืออนุมัติ จึงฟังไม่ได้ว่ามีเอกสารจำนวนมากที่โจทก์ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจ ส่วนที่โจทก์อ้างว่าต้องขอคัดถ่ายสำนวนคดีอื่นมาประกอบการเขียนอุทธรณ์ ก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุขัดข้องในการคัดถ่าย และมีเหตุผลจำเป็นอย่างใดที่โจทก์ไม่อาจอ้างได้ในชั้นพิจารณาของศาลแรงงานภาค ๒ จึงถือไม่ได้ว่า มีเหตุจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่พึงขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้โจทก์ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งยกคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ของโจทก์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วยในผลอุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

๒๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๑๘/๒๕๖๔

เรื่อง นายจ้างปล่อยปละละเลยให้มีการใช้เครื่องจักรที่ไม่มีความพร้อมในการใช้งาน ทำให้ลูกจ้างหญิงทำงานควบคุมเครื่องปั๊มชิ้นส่วนโลหะ (อายุ ๒๗ ปี) ถูกเครื่องจักรดังกล่าวบีบกดทับนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางของมือขวาข้างถนัดจนแหลกละเอียด แพทย์จึงต้องตัดออกกลายเป็นพิการ แม้ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนจากประกันสังคมก็ตาม แต่ไม่ตัดสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรณีถูกกระทำละเมิด การที่ศาลแรงงานพิพากษาให้นายจ้างจ่ายค่าเสียหายจากการทุกข์ทรมานกลายเป็น

คนพิการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ให้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายและค่าจ้างคนพาไปกายภาพบำบัด ๒๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๐๒๕,๐๐๐ บาท จึงเหมาะสมแล้ว

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย เดิมทำงานเป็นพนักงานเดินเอกสาร ต่อมาวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำเลยย้ายโจทก์มาทำงานตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องปั๊มชิ้นส่วนโลหะ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขณะโจทก์ทำงานควบคุมเครื่องปั๊มชิ้นส่วนโลหะและทำการกดปุ่มสีเขียวทั้งสองปุ่มเพื่อยกแป้นปั๊มชิ้นส่วนโลหะขึ้น เพื่อจะนำชิ้นงานออกจากเครื่อง ปรากฏว่าเครื่องเกิดขัดข้อง ทำให้แป้นปั๊มโลหะด้านบนได้บีบลงมากดทับนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางของมือขวาโจทก์ ซึ่งเป็นมือข้างที่ถนัดจนแหลกละเอียดไม่สามารถรักษาได้ แพทย์จึงต้องตัดออกและรับการรักษาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เหตุเกิดขึ้นจากความบกพร่องของจำเลยที่ไม่ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาบาดแผลที่โรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า ๔๐ ครั้ง โจทก์เป็นผู้พิการต้องทนทุกข์ทรมานและขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าขาดรายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้างเย็บผ้านอกเวลาทำงานจนเกษียณอายุ ๔,๐๙๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕,๔๒๔,๖๙๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะแก่โจทก์เป็นเงิน ๔๒๘,๓๔๙.๖๐ บาท แก่โจทก์แล้ว โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายคดีนี้ซ้ำซ้อน ซึ่งจำเลยได้จ่ายเงินสมทบตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้ว ถือว่าจำเลยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ และ ๔๓๗ แก่โจทก์แล้ว ผลการกระทำละเมิดมิได้เกิดจากกระทำของจำเลยโดยตรง ทั้งจำเลยได้ทำประกันชีวิตกลุ่มไว้ โดยบริษัทประกันชีวิตได้จ่ายเงินแก่โจทก์ ๑๐,๐๐๐ บาท จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดตามฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการทุกข์ทรมานกลายเป็นคนพิการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ให้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายและค่าจ้างคนพาไปกายภาพบำบัด ๒๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๐๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า เหตุที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดจากความประมาทของโจทก์หรือจากเหตุสุดวิสัย แต่เกิดจากความบกพร่องของเครื่องปั๊มชิ้นส่วนโลหะซึ่งเป็น “ทรัพย์ที่เป็นอันตรายโดยสภาพ” หรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้น ที่จำเลยในฐานะผู้ครอบครองไม่ใส่ใจดูแลรักษา ปล่อยปละละเลยให้มีการใช้เครื่องจักรที่ไม่มีความพร้อมในการใช้งาน จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จำเลยไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าเครื่องปั๊มที่เกิดเหตุมีความสมบูรณ์หรือขณะเกิดเหตุอยู่ในสภาพดี ไม่มีความบกพร่อง แม้โจทก์จะได้รับเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม ก็ไม่ตัดสิทธิโจทก์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรณีถูกกระทำละเมิด และแม้จำเลยจะได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลและช่วยเหลือเงินอื่นเป็นเงิน ๖๓๔,๖๗๗ บาท เป็นเพียงการบรรเทาผลร้ายบางส่วน ไม่สามารถทำให้มือของโจทก์กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โจทก์ต้องกลายเป็นคนพิการ ลักษณะบาดแผลที่โจทก์ต้องถูกตัดมือทั้งสามนิ้วรวมทั้งบริเวณอุ้งมือขวา

ซึ่งเป็นมือข้างที่ถนัด ทำให้โจทก์ซึ่งมีอายุเพียง ๒๗ ปี ไม่สามารถใช้มือข้างดังกล่าวทำงานได้ตามปกติ และได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้างเย็บผ้านอกเวลาทำงาน การกำหนดค่าเสียหายของศาลแรงงานภาค ๒ จึงเหมาะสมแล้ว

ประเด็นอำนาจฟ้อง เห็นว่า เงินที่โจทก์ได้รับตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๘ ที่มีวัตถุประสงค์ให้ความคุ้มครองลูกจ้างในกรณีที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง เป็นเงินที่จ่ายให้เพื่อเป็นการคุ้มครองแรงงานเท่านั้น ไม่ใช่เงินค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด ทั้งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗ ก็บัญญัติว่า การเรียกหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายอื่น ดังนั้น จำเลยไม่อาจอ้างค่าทดแทนที่โจทก์ได้รับเป็นเหตุไม่ต้องชำระค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วนทั้งในเวลาปัจจุบันและในอนาคต และเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๔๖ วรรคหนึ่ง ได้อีก พิพากษายืน

๒๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๔๐/๒๕๖๔ (เลิกจ้างไม่เป็นธรรม/โอนการจ้าง)

เรื่อง การที่โจทก์โอนย้ายมาทำงานกับจำเลยภายหลังจากบริษัทเดิมถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด มิใช่การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๓ แต่เป็นการโอนย้ายโดยโจทก์ยินยอมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๗ วรรคหนึ่ง เมื่อไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทำงานต่อเนื่องกันไว้ จึงต้องนับระยะเวลาทำงานใหม่ จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะครบเกษียณอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ แต่โจทก์ยังคงทำงานต่อมาตามสัญญาจ้างรายปี เมื่อต่อมางานในหน้าที่ของโจทก์ลดน้อยลงและมีลักษณะเป็นครั้งคราว การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุดังกล่าว ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ (นายจ้าง) เป็นบริษัทในกลุ่ม เอ มีจำเลยที่ ๒ เป็นประธาน โจทก์เริ่มเข้าทำงานกับบริษัทกลุ่ม เอ ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ จากนั้นปี ๒๕๔๙ โจทก์ถูกโอนย้ายไปสังกัดและรับเงินเดือนจากบริษัท บี จำกัด ต่อมาปี ๒๕๕๖ โจทก์ถูกโอนย้ายไปสังกัดและรับเงินเดือนจากบริษัท ซี จำกัด จนสุดท้ายวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โจทก์ถูกโอนย้ายมาสังกัดและรับเงินเดือนจากจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน ต่อมาวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำเลยที่ ๑ มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากเกษียณอายุการทำงาน โดยจะจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์เพียง ๙๐,๐๐๐ บาท อ้างว่าทำงานมาเพียง ๒ ปี ๗ เดือน ซึ่งไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ทั้งนี้ เพราะโจทก์ได้รับการนับอายุงานต่อเนื่องรวมเป็นเวลา ๒๑ ปีเศษ มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเพราะเกษียณอายุการทำงานตามประกาศฯ เท่ากับเงินเดือนอัตราสุดท้าย ๑๕ เดือนครึ่ง เป็นเงิน ๔๖๕,๐๐๐ บาท จำเลยเลิกจ้างโจทก์ขณะที่มีอายุ ๖๒ ปี ยังไม่ครบกำหนดเกษียณตามประกาศ (๖๕ ปี) โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ขอบังคับให้จำเลยร่วมกันจ่ายค่าชดเชย ๔๖๕,๐๐๐ บาท ค่าจ้างค้างจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า เดิมโจทก์เป็นลูกจ้างของบริษัท ซี จำกัด ต่อมาบริษัทดังกล่าวถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัทดังกล่าวจึงแจ้งโจทก์และพนักงานทุกคนว่าหากพนักงานคนใดประสงค์จะทำงานกับจำเลยที่ ๑ ให้ไปสมัครงานใหม่ โดยจะได้รับเงินเดือน ตำแหน่ง สวัสดิการเท่าเดิม แต่ไม่นับอายุงานต่อเนื่อง โจทก์จึงมาสมัครงานใหม่กับจำเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โจทก์ทำงานกับจำเลยที่ ๑ จนถึงวันเกษียณ เป็นเวลา ๒ ปี ๗ เดือน

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายค่าชดเชย ๙๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ทั้งนี้ จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกโจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษฯ ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์เริ่มทำงานกับจำเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยไม่มีข้อตกลงให้นับอายุงานต่อเนื่องจากบริษัทเดิม แม้จำเลยที่ ๑ กับ บริษัท ซี จำกัด จะเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน แต่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแยกจากกัน การที่โจทก์โอนย้ายจากบริษัท ซี จำกัด มาทำงานกับจำเลยที่ ๑ ภายหลังจากบริษัทดังกล่าวถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด มิใช่การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๓ แต่เป็นการโอนย้ายไปโดยโจทก์ยินยอมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๗ วรรคหนึ่ง เมื่อไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทำงานต่อเนื่องกันไว้ จึงต้องนับระยะเวลาทำงานเท่าที่โจทก์ทำงานกับจำเลยที่ ๑ เท่านั้น เมื่อโจทก์ทำงานกับจำเลยที่ ๑ ติดต่อกันไม่ครบ ๓ ปี จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ๙๐ วัน เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท ส่วนการขยายเกษียณพนักงานจากอายุครบ ๖๐ ปี เป็น ๖๕ ปี มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเวลาภายหลังวันที่โจทก์เกษียณอายุตามหลักเกณฑ์เดิมแล้ว

ประเด็นเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้ ได้ความว่า เหตุที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์เป็นเพราะโจทก์ครบกำหนดเกษียณอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ตามประกาศ เรื่อง การเกษียณอายุ แต่โจทก์ยังคงทำงานต่อมาตามสัญญาจ้างรายปี เมื่อต่อมางานในหน้าที่ของโจทก์ลดน้อยลงและมีลักษณะเป็นครั้งคราว และหน่วยงานต้นสังกัดไม่ประสงค์ที่จะต่อสัญญากับโจทก์ต่อไปอีก เช่นนี้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุดังกล่าว จึงมีเหตุสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษายืน

๓๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๕๘/๒๕๖๔ (จ้างหลังเกษียณต้องจ่ายค่าชดเชย)

เรื่อง นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเนื่องจากเกษียณอายุครบ ๕๕ ปี และจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างแล้ว และได้จ้างลูกจ้างทำงานต่ออีก ๕ เดือน ตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานที่ทำไม่มีลักษณะของงานเหมือนเดิมเสียทั้งหมด เพราะต้องโอนงานและถ่ายทอดงานให้แก่พนักงาน แต่ก็เป็น

งานปกติของธุรกิจของนายจ้าง จึงไม่ใช่งานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุดหรือความสำเร็จของงาน อันจะเข้าข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสี่

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๗๓,๓๒๗ บาท ค่าตำแหน่ง ๑๕,๐๐๐ บาท รวมค่าจ้างเดือนละ ๑๘๘,๓๒๗ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะเกษียณอายุครบ ๕๕ ปี วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำเลยจ้างโจทก์ทำงานต่อไปในลักษณะงานเช่นเดิม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล ค่าจ้างเดือนละ ๑๕๐,๖๖๒ บาท เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง จำเลยเลิกจ้างโจทก์ และไม่จ่ายค่าชดเชย ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม

จำเลยให้การว่า หลังจากเกษียณ อายุงานแล้ว จำเลยจ้างโจทก์เป็นที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีกำหนดระยะเวลา ๕ เดือน เพื่อให้ถ่ายทอดงานและประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่พนักงานที่จะมาดูแลงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลแทนโจทก์ ซึ่งงานดังกล่าวมีลักษณะเป็นงานโครงการ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์เมื่อเกษียณอายุแล้ว

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๑๕๐,๖๖๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากเกษียณอายุครบ ๕๕ ปี และจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์แล้ว จำเลยจ้างโจทก์ทำงานตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (๕ เดือน) งานที่โจทก์ทำไม่มีลักษณะของงานเหมือนเดิมเสียทั้งหมด เพราะต้องโอนงาน และถ่ายทอดงานให้แก่ผู้รับหน้าที่แทนโจทก์ งานที่โจทก์ทำก่อนเกษียณและหลังเกษียณเป็นงานลักษณะเดียวกันในธุรกิจเดิมของจำเลย แม้จะเพิ่มการโอนงานและถ่ายทอดงาน แต่ก็เป็นงานปกติของธุรกิจของจำเลย จึงไม่ใช่งานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุดหรือความสำเร็จของงาน อันจะเข้าข้อยกเว้นที่จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย พิพากษายืน

๓๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๖๓ - ๒๗๐/๒๕๖๔ (คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์)

เรื่อง บันทึกข้อตกลงที่ลูกจ้างกับพวกลงลายมือชื่อไม่ติดใจใช้สิทธิเรียกร้องเงินอื่นใดตามสัญญาจ้างแรงงาน ยอมหมายถึงค่าเสียหายอันเกิดจากการเลิกจ้างที่เป็นการกระทำไม่เป็นธรรมด้วย อันมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความที่บังคับใช้ได้ คำสั่งของจำเลยที่ ๑ ที่ยกคำร้องขอเรียกค่าเสียหายอันเนื่องจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมจึงชอบแล้ว

คดีนี้โจทก์ทั้งแปดฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โจทก์ทั้ง ๘ ราย เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ เข้าทำงานเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๔ และวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๒ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๒,๐๗๐ บาท ๒๒,๐๐๐ บาท ต่อมาจำเลยที่ ๒ มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์กับพวกให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยจำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายแล้ว จำเลยที่ ๒ อ้างเหตุเลิกจ้างว่า จำเลยที่ ๒ ปรับปรุงโครงสร้างใหม่เพื่อความอยู่รอด

ขององค์กร ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะจำเลยที่ ๒ มีประกาศรับสมัครพนักงานเพิ่มและสั่งซื้อเครื่องจักรมูลค่าประมาณ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โจทก์ทั้ง ๘ คน เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน เอ จึงไปร้องจำเลยที่ ๑ เพื่อให้วินิจฉัยชี้ขาดให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าเสียหายเนื่องจากการกระทำอันไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ไต่สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้องโจทก์ โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าว ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๑ และให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าเสียหายเนื่องจากการกระทำอันไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์กับพวกได้ลงลายมือชื่อในข้อตกลงอันมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ โจทก์ที่ ๘ ลาออก จำเลยที่ ๒ ให้การว่าจำเลยที่ ๒ ประสบภาวะขาดทุนติดต่อกันมานานหลายปี จึงมีความจำเป็นต้องลดต้นทุนการผลิต ปรับลดพนักงาน

ศาลแรงงานภาค ๑ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งแปดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๑ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ บอกเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ - ๗ เพราะประกอบกิจการขาดทุนต่อเนื่องมาหลายปี มีเหตุจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายด้วยการลดต้นทุนการผลิตและปรับลดจำนวนพนักงานที่ทำงานซ้ำซ้อนเพื่อให้กิจการดำเนินต่อไปได้ ปริมาณงานในแผนกของโจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๖ ลดลง โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ มีความสามารถและทักษะสำคัญของการทำงานน้อยกว่าพนักงานคนอื่น มีอายุและประสบการณ์การทำงานน้อยที่สุดในหน่วยงาน ไม่สามารถทำงานหลักสำคัญของแผนกได้ โจทก์ที่ ๖ ถูกร้องเรียนว่าส่งงานล่าช้าเสมอทำให้เกิดความเสียหายต่อการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ขาดมนุษย์สัมพันธ์ ขาดการให้ความร่วมมือในการทำงานไม่สามารถทำงานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมงานได้ แต่ไม่ปรากฏข้อบกพร่องเฉพาะตัวของโจทก์ที่ ๓ - ๕ และที่ ๗ ส่วนโจทก์ที่ ๘ เขียนใบลาออกจากงานเอง โจทก์กับพวกทั้ง ๘ ลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บริหาร โดยมีข้อความว่า “ข้าพเจ้าตกลงไม่ติดใจใช้สิทธิเรียกร้องเงินอื่นใดตามสัญญาจ้างแรงงานกับบริษัทอีก”การเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๖ มิได้เลิกจ้างเนื่องจากความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง จึงมิใช่การกระทำอันไม่เป็นธรรม แต่การเลิกจ้างโจทก์ที่ ๓ ที่ ๕ และที่ ๗ ยังไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม บันทึกข้อตกลงที่โจทก์ทั้ง ๘ ลงลายมือชื่อไม่ติดใจใช้สิทธิเรียกร้องเงินอื่นใดตามสัญญาจ้างแรงงาน ยอมหมายถึงค่าเสียหายอันเกิดจากการเลิกจ้างที่เป็นการกระทำไม่เป็นธรรมด้วย มีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความที่บังคับใช้ได้ คำสั่งของจำเลยที่ ๑ ที่ยกคำร้องขอเรียกค่าเสียหายอันเนื่องจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมจึงชอบแล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าสัญญาประนีประนอมยอมความ เพราะโจทก์กับพวกอยู่ในภาวะจำยอมและถูกกดดัน มิได้เกิดจากการสมัครใจเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๓๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๙๓/๒๕๖๔ (ละเมิด)

เรื่อง ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารเกิดจากการทำละเมิดของลูกจ้าง ลูกจ้างจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง การฟ้อง

ให้ลูกจ้างต้องรับผิดตามสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากผิดสัญญาจ้างแรงงานมิได้มีบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีกำหนดอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องว่า ระหว่างวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๐ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำเลยเป็นพนักงานโจทก์ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยและพนักงานล้างเครื่องมือปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในระหว่างที่จำเลยยังทำหน้าที่ในทางการที่จ้าง จำเลยทำละเมิดโจทก์โดยประมาทเลินเล่อในการทำความสะอาดล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร เป็นเหตุให้ส่วนปลายสายของกล้องกดทับจนกล้องเกิดอาการรั่ว และอะไหล่ภายในกล้องหักงอ โจทก์ต้องจ่ายค่าซ่อมกล้องเป็นเงิน ๒๗๓,๐๖๐ บาท ต่อมาวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ จำเลยลาออกให้มีผลวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โจทก์ติดต่อให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ๒๓๓,๐๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยทำหน้าที่โดยใช้ความระมัดระวังตามหลักวิชาการและตามวิสัยของความรู้ความชำนาญแล้ว คดีขาดอายุความ ๑ ปี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษฯ ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า

๑. ประเด็นอายุความ โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องจำเลยลูกจ้างให้ชำระหนี้อันเนื่องมาจากมูลละเมิดและมูลสัญญาจ้างแรงงาน เมื่อการฟ้องให้จำเลยต้องรับผิดตามสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากผิดสัญญาจ้างแรงงานมิได้มีบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีกำหนดอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐ โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เมื่อนับถึงวันฟ้องยังไม่พ้น ๑๐ ปี คดีโจทก์ยังไม่ขาดอายุความ

๒. ประเด็นความเสียหาย เมื่อพิเคราะห์ตามภาพถ่าย ความเสียหายของกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารแล้วมีความเสียหาย ช่างผู้ทำการตรวจซ่อมประเมินว่าเกิดจากการโดนกดทับจากด้านนอกทำให้เกิดรูปร่างผิดปกติจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำงานได้ โจทก์นำสืบพยานของตนโดยกล่าวอ้างเพียงว่าความเสียหายของเครื่องมือดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่จำเลยเป็นผู้รับผิดชอบนำสายกล้องส่องตรวจลงในเครื่องมืออุปกรณ์การล้าง โดยไม่ได้นำสืบพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ว่าจำเลยไม่ได้ทำตามขั้นตอนหรือวิธีการล้างเป็นลำดับการที่ช่างผู้ตรวจการซ่อมรายงานว่ากล้องโดนกดทับจากด้านนอกทำให้เกิดรูปร่างผิดปกตินั้น พยานหลักฐานโจทก์ยังรับฟังไม่ได้ว่าการกดทับดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระทำของจำเลย ทำโดยวิธีการใดหรือใช้สิ่งใดกดทับหรือมีการปิดฝาอุปกรณ์การล้างแล้วทับกล้องส่องตรวจนั้นหรือไม่ อย่างไร โดยเป็นการประมาทเลินเล่อของจำเลยฝ่ายเดียวเท่านั้น หรือว่าการกดทับดังกล่าวเกิดจากการทำงานของอุปกรณ์อัตโนมัติแล้วเกิดการผิดพลาดทำให้การกดทับขึ้นภายในระบบเอง จำเลยเป็นผู้ปฏิบัติงานมาอย่างยาวนานใช้เครื่องมือล้างอุปกรณ์นี้มาโดยตลอด ย่อมมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้งาน รับฟังว่า เมื่อเครื่องทำงานแล้ว ๕ นาที มีเสียงเตือนเพื่อกดปุ่มทำงานอีกครั้ง ถือเป็นการทำงานปกติ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ได้ว่าการกดทับและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารเกิดจากการทำละเมิดของจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า ความเสียหายเกิดขึ้นในขณะที่จำเลยปฏิบัติ

หน้าที่ โจทก์ไม่จำต้องนำสืบพยานประกอบให้เห็นถึงวิธีการและขั้นตอนที่จำเลยกระทำเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

๓๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๔๐ - ๓๔๓ /๒๕๖๔ (กรรมการลูกจ้าง)

เรื่อง ผู้ร้องต้องปิดกิจการโรงพิมพ์เพราะประสบปัญหาขาดทุน อันมีสาเหตุหลักมาจากผู้บริโภคหันไปใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้ร้องเลิกจ้างลูกจ้างประจำที่อยู่โรงพิมพ์ประมาณ ๘๐ คน ทั้งหมด มิได้เลือกปฏิบัติหรือกลั่นแกล้งผู้คัดค้านซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้าง กรณีมีเหตุอันจำเป็นตามสมควรและเพียงพอที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้

คดีนี้ผู้ร้อง (นายจ้าง) ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องประกอบกิจการสิ่งพิมพ์ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารผู้ร้องประชุมอนุมัติหยุดการพิมพ์หนังสือ และเลิกจ้างพนักงานโดยจะจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินการประสบภาวะขาดทุนสะสม รวมถึงมีความจำเป็นต้องขายที่ดินโรงพิมพ์ และเครื่องจักร เพื่อความอยู่รอด ต้องว่าจ้างบริษัทอื่นมารับจ้างงานพิมพ์ในส่วนที่เหลือน้อยลงแทน เพื่อลดต้นทุน ทำให้หน้าที่ในความรับผิดชอบของผู้คัดค้านทั้งหกคนต้องสิ้นสุดลง ผู้ร้องไม่มีตำแหน่งงานหรืองบประมาณในส่วนอื่น แต่เนื่องจากผู้คัดค้านเป็นกรรมการลูกจ้าง จึงขออนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งหก

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า การขาดทุนเป็นผลจากการไปลงทุนในกิจการวิทยุโทรทัศน์ การยุติการพิมพ์ที่โรงพิมพ์เป็นเพียงความต้องการลดทอนกำลังของสหภาพแรงงานให้อ่อนลงและค่อยๆ หมดพลังไปสุดท้ายเพื่อไม่ให้มีสหภาพแรงงานในกิจการของผู้ร้อง ขอให้ยกคำร้อง ระหว่างพิจารณาผู้ร้องขอถอนคำร้องในส่วนของผู้คัดค้านที่ ๒ และที่ ๕

ศาลแรงงานพิจารณาแล้ว พิพากษาอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๖ ผู้คัดค้านกับพวกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า ผู้ร้องต้องปิดกิจการโรงพิมพ์เพราะประสบปัญหาขาดทุน อันมีสาเหตุหลักมาจากผู้บริโภคหันไปใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้ร้องเลิกจ้างลูกจ้างประจำที่อยู่โรงพิมพ์ประมาณ ๘๐ คน ทั้งหมด คงเหลือเพียง ๒ คน เป็นผู้ดูแลอาคาร และดูแลอะไหล่ ผู้ร้องจ้างบริษัทตัวแทนทำหน้าที่พิมพ์หนังสือแทนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและค่าสวัสดิการลูกจ้าง ผู้ร้องไม่มีงานที่สำนักงานให้ผู้คัดค้านกับพวกทำ อีกทั้งไม่มีลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างย้ายไปทำงานที่สำนักงานดังกล่าว ผู้ร้องกับกรรมการลูกจ้าง สหภาพแรงงาน ทำงานและประชุมร่วมกันด้วยดี ไม่เคยมีเหตุโต้แย้งกัน เมื่อผู้ร้องมิได้เลือกปฏิบัติหรือกลั่นแกล้งผู้คัดค้านซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้าง กรณีมีเหตุอันจำเป็นตามสมควรและเพียงพอที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านดังกล่าวในฐานะกรรมการลูกจ้างได้

ที่ผู้คัดค้านอุทธรณ์ ในทำนองว่า ผู้ร้องมีเจตนาให้ผู้คัดค้านลาออกจากสหภาพแรงงานและกรรมการลูกจ้าง โดยมีข้อแลกเปลี่ยนหากลาออกจะรับกลับเข้าทำงาน ทั้งผู้ร้องสามารถจัดหาตำแหน่งให้แก่ผู้คัดค้านได้ ล้วนเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์

ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๓๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๕๐/๒๕๖๔

เรื่อง นายจ้างได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา จึงขอลดเงินเดือนลูกจ้างระดับสูงลง ๒๕ % แต่ลูกจ้างไม่ยินยอมและไม่เขียนใบลาออก หลังจากนั้นลูกจ้างกลับไม่มาทำงานตั้งแต่วันที่ ๑ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วมาฟ้องคดี ถือเป็นการละทิ้งหน้าที่เกินกว่า ๓ วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างครั้งสุดท้ายทำงานตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ นางสาว เอ กรรมการผู้มีอำนาจ เรียกโจทก์เข้าไปพบเพื่อขอให้พ้นหน้าที่โดยให้ทำงานถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เนื่องจากไม่มีงานอะไรให้ทำแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ จำเลยได้หยุดมอบงานให้แก่โจทก์ โดยสั่งงานตรงไปยังผู้บังคับบัญชาโจทก์ การกระทำของจำเลยเป็นการเลิกจ้างโจทก์โดยปริยายแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ผลการทำงานของโจทก์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จำเลยให้โอกาสแล้วแต่ก็ยังไม่พัฒนา นางสาว เอ กรรมการผู้มีอำนาจ จึงสอบถามโจทก์ว่าจะพิจารณาตนเองอย่างไร โจทก์แจ้งว่าจะพิจารณาลาออกสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่นางสาว เอ แจ้งว่า หากประสงค์จะลาออกให้ลาออกสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ต่อมาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ฝ่ายบุคคลของบริษัทนำเอกสารยินยอมให้โจทก์ลดเงินเดือนในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ลง ๒๕ % โดยจำเลยขอความร่วมมือพนักงานระดับสูงปรับลดเงินเดือนตามนโยบายบริษัท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา กระทบต่อรายได้บริษัทอย่างมากแต่โจทก์ไม่ยอมลงลายมือชื่อในหนังสือลดค่าจ้างและหนังสือลาออก จำเลยจึงได้จ่ายเงินเดือนเต็มเดือนให้แก่โจทก์ แต่หลังจากวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โจทก์ไม่มาทำงานตั้งแต่วันที่ ๑ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำเลยจึงมีคำสั่งเลิกจ้างเนื่องจากละทิ้งหน้าที่ ๓ วันทำงานต่อต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ศาลแรงงานกลาง พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า การที่บุคคลใดใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล หากกระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เมื่อคดีนี้ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ จำเลยยังไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ แต่โจทก์กลับใช้สิทธิฟ้องคดีในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยอ้างว่าถูกจำเลยเลิกจ้างแล้ว ทั้งที่จำเลยยังไม่ได้เลิกจ้างโจทก์จริง การใช้สิทธิฟ้องคดีของโจทก์ย่อมถือไม่ได้ว่ามีเหตุอันสมควร เมื่อโจทก์ไม่ได้ทำงานที่บริษัทจำเลยอีกตั้งแต่วันที่ ๑ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีวันหยุดตามประเพณีในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ คือวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันแรงงานแห่งชาติ และวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันวิสาขบูชา กรณีจึงเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร จำเลยจึงเลิกจ้าง

ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษายืน

๓๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๗๔/๒๕๖๔ (พนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ลูกจ้างลาป่วยขอลาป่วยด้วยโรคปวดศีรษะไมเกรนทางแอปพลิเคชั่นไลน์ เป็นไปได้ว่าอาการยังไม่ดีขึ้นจึงลาป่วยในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อไปพบแพทย์ แพทย์ลงความเห็นให้หยุดพัก ๑ วัน แม้จะมิได้ยื่นใบลาป่วยพร้อมใบรับรองแพทย์ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ก็มิใช่การละทิ้งหน้าที่ ๓ วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุสมควร นายจ้างเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชย แต่เป็นการละเลยไม่นำพาคำสั่งของนายจ้างเป็นอาจิณ จึงไม่มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

คดีนี้โจทก์ (ลูกจ้าง) ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีที่มีคำสั่งว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เนื่องจากละทิ้งหน้าที่ ๓ วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร โจทก์ไม่เห็นด้วย จึงขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ดังกล่าว และบังคับให้จำเลยที่ ๒ นายจ้าง จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์ลาป่วยทางแอปพลิเคชั่นไลน์รวม ๕ วันทำการ โดยมิได้ยื่นใบลาป่วยพร้อมใบรับรองแพทย์ในวันแรกที่กลับเข้ามาทำงาน เป็นการละทิ้งหน้าที่ ๓ วันทำงานติดต่อกัน

ศาลแรงงานกลาง พิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานในส่วนค่าชดเชย และให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ถูกส่งเข้าไปทำงานเขียนโปรแกรมที่ธนาคาร เอ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๗,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำเลยที่ ๒ แจ้งว่าธนาคาร เอ ไม่ต่อสัญญาจ้าง ให้โจทก์กลับเข้ามาทำงานวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ต่อมาวันที่ ๒ วันที่ ๕ วันที่ ๖ และวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โจทก์แจ้งลาป่วยทางแอปพลิเคชั่นไลน์ (วันที่ ๓ และ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์) ครั้นวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โจทก์เข้าทำงานที่บริษัทโดยมิได้ยื่นใบลาป่วยพร้อมใบรับรองแพทย์ ยื่นเพียงใบรับรองแพทย์ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งระบุว่าเป็นโรคไมเกรนและแพทย์ลงความเห็นให้หยุดพัก ๑ วัน เท่านั้น เห็นว่า ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โจทก์ขอลาป่วยด้วยโรคปวดศีรษะไมเกรน เป็นไปได้ว่าอาการยังไม่ดีขึ้นจึงลาป่วยในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อไปพบแพทย์ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าโจทก์ป่วยจริง แม้จะมิได้ยื่นใบลาป่วยพร้อมใบรับรองแพทย์ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ก็มิใช่การละทิ้งหน้าที่ ๓ วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุสมควร จำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ ส่วนสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่โจทก์มีพฤติการณ์ละเลยไม่นำพาคำสั่งของนายจ้างเป็นอาจิณ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับ

ส่วนที่จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ว่า ใบรับรองแพทย์ที่โจทก์นำมาแสดงมิได้ระบุโรคร้ายแรง เพียงให้หยุด ๑ วัน โจทก์มิได้ป่วยถึงขนาดไม่สามารถมาทำงานได้ เป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติ

จัดตั้งแรงงานและวีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย พิพากษายืน

๓๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๑๓/๒๕๖๔ (เงินทดแทน)

เรื่อง วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ลูกจ้างลาป่วยขอลาป่วยด้วยโรคปวดศีรษะไมเกรน

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการเงินทดแทน และเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานประกันสังคม ที่วินิจฉัยว่า “เบี้ยเลี้ยงและเบี้ยขยัน” เป็นค่าจ้าง ให้โจทก์ชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพิ่มเติม หากพ้นกำหนดจะต้องชำระเงินเพิ่มตามกฎหมายร้อยละ ๓ ต่อเดือน โจทก์ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก ค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นเงินที่โจทก์จ่ายให้พนักงานเฉพาะวันที่ออกไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว ส่วนเบี้ยขยันโจทก์จะจ่ายเมื่อพนักงานมาทำงานครบตามระเบียบ คำนึงถึงการมาทำงาน ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย หากขาดงานจะถูกลดลงตามส่วน

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า โจทก์จ่ายเบี้ยเลี้ยงให้ลูกจ้างเมื่อออกไปทำงานนอกสถานที่เป็นครั้งคราว พนักงานได้รับไม่แน่นอน ส่วนเบี้ยขยันจะได้รับเมื่อไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย ตามเงื่อนไขที่โจทก์กำหนด หากผิดเงื่อนไขจะไม่ได้รับหรือถูกลดลงบางส่วน เงินดังกล่าวจึงไม่ใช่ค่าจ้าง พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕ คำว่า “ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินทุกประเภทที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติ ไม่ว่าจะคำนวณตามระยะเวลา หรือคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจ้างไม่ได้ทำงานด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนด คำนวณหรือจ่ายในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด และไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร เมื่อปรากฏว่า “ค่าเบี้ยเลี้ยง”เป็นเงินที่โจทก์จ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นครั้งคราว เมื่อลูกจ้างออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งไปประชุม ดูงาน หรืออบรมความปลอดภัย ตามอัตราที่กำหนด แบบเหมาจ่ายต่อวันตามประเภทของงาน ส่วน “เบี้ยขยัน” เป็นการจ่ายเงินเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน แม้เดิมจะเรียกว่าค่าครองชีพพนักงาน แต่ก็มีหลักเกณฑ์ในการจ่ายแบบเดียวกัน โดยโจทก์กำหนดเงื่อนไขในการจ่ายค่าเบี้ยขยันว่า จะจ่ายให้พนักงานที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการมาปฏิบัติงานได้ครบถ้วน เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท หรือจ่ายตามความเหมาะสมของตำแหน่งแต่ไม่เกินเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท และผู้มีสิทธิได้รับจะต้องลางานไม่เกิน ๕ วันทำการต่อเดือน และจะหักเงินนี้หากลากิจหรือลาป่วย (โดยไม่มีใบรับรองแพทย์) เกิน ๒ วันต่อเดือน หักส่วนที่เกินวันละ ๔๐๐ บาท และพนักงานที่เข้าทำงานสายไม่เกิน ๐๘.๓๐ น. หากเกินเวลาดังกล่าว ๔ วัน คิดเป็นวันหยุด ๑ วัน ดังนั้น ทั้งค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเบี้ยขยัน เป็นการจ่ายเงินที่ไม่ได้จ่ายเป็นประจำในจำนวนที่แน่นอน การจ่ายเบี้ยเลี้ยงขึ้นอยู่กับลักษณะงานและสถานที่ที่ลูกจ้างไปปฏิบัติงาน หรือไปประชุม อบรม ดูงาน เป็นการจ่ายนอกเหนือการทำงานในเวลาทำงานปกติ ส่วนเบี้ยขยัน เป็นการจ่ายเพื่อจูงใจให้ลูกจ้างขยันมาทำงานทุกวันโดยไม่ขาด ลา หรือมาสาย ทั้งเบี้ยเลี้ยงและเบี้ยขยัน จึงมิใช่เงินที่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติ จึงไม่ใช่ค่าจ้าง

อนึ่งศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนเฉพาะคำสั่งของคณะกรรมการเงินทดแทน โดยมิได้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานประกันสังคมด้วย ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานประกันสังคม เฉพาะในส่วนที่ให้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๓๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๑๖/๒๕๖๔

เรื่อง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา ๑๗/๑ ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัด , ในระหว่างพิจารณาคดีมีการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นผลให้ดอกเบี้ยผิดนัดปรับเปลี่ยนไป ศาลอุทธรณ์ฯ จึงต้องกำหนดดอกเบี้ยสำหรับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมใหม่ , คดีนี้ไม่ปรากฏว่านายจ้างประสบภาวะความจำเป็นหรือขาดทุนจนถึงกับต้องเลิกจ้าง อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีวิธีการ ขั้นตอน ในการลดภาระค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่จะถูกเลิกจ้าง เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๖ โจทก์เริ่มทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งสุดท้ายรักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๙๐๐ บาท และค่าคอมมิชชั่นจากการขายสัญญาบริการกำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ต่อมาวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อ้างว่ามีการปรับปรุงโครงสร้าง เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยบอกกล่าวและจ่ายค่าชดเชยไม่ครบถ้วนเนื่องจากไม่นำค่าคอมมิชชั่นรวมคำนวณด้วย ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๔๑๓,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี

จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากมีการปรับอัตราโครงสร้างกำลัง เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม ค่าคอมมิชชั่นเป็นเงินที่จ่ายเพื่อจูงใจไม่ใช่ค่าจ้าง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าคอมมิชชั่นเป็นเงินจูงใจ ไม่ใช่ค่าจ้าง พิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเดือนละ ๑๕,๙๐๐ บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๔๑๓,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ประเด็นเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ไม่ปรากฏว่าจำเลยประสบภาวะความจำเป็นหรือขาดทุนจนถึงกับต้องเลิกจ้างโจทก์ อีกทั้งการที่จำเลยเลือกเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างว่าโจทก์มีผลงานหรือยอดขายต่ำ ก็ปรากฏว่าพื้นที่ที่โจทก์ดูแลรับผิดชอบมียอดขายที่ต่ำอยู่แล้วตั้งแต่แรก นอกจากนี้ ไม่ปรากฏว่าจำเลยมีวิธีการ ขั้นตอน ในการลดภาระค่าใช้จ่าย หรือมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่จะถูกเลิกจ้างอย่างไร มีการแจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้โจทก์ทราบก่อนหรือไม่ ดังนั้น แม้จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยได้จ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์แล้ว การเลิกจ้างก็เป็นการเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควรและเพียงพออยู่นั่นเอง

ประเด็นดอกเบี้ยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ระบุกรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินในกรณีบอกเลิกสัญญาจ้าง

โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา ๑๗/๑ ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี และมาตรา ๑๗/๑ กำหนดให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างเป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างที่ลูกจ้างควรจะได้รับนับแต่วันที่ให้ลูกจ้างออกจากงานจนถึงวันที่การเลิกสัญญาจ้างมีผล โดยให้จ่ายในวันที่ให้ลูกจ้างออกจากงาน การที่จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ให้มีผลเป็นการเลิกจ้างในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น ไม่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าตามที่มาตรา ๑๗ วรรคสอง กำหนดไว้ จำเลยจึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์โดยคำนวณจนถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป คือวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๓,๒๕๐ บาท เมื่อจำเลยมิได้จ่ายในวันที่เลิกจ้าง (๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) จำเลยจึงตกเป็นผู้ผิดนัดทันที ประกอบกับคำขอท้ายฟ้องให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัด จำเลยจึงต้องชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัด (วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ในระหว่างพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ฯ มีการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยพระราชกำหนดฯ แก้ไขมาตรา ๗ และมาตรา ๒๒๔ เป็นผลให้ดอกเบี้ยผิดนัดปรับเปลี่ยนจากร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เป็นอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี ศาลอุทธรณ์ฯ จึงต้องกำหนดดอกเบี้ยสำหรับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามพระราชกำหนดดังกล่าว

พิพากษาแก้เป็น ให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๓,๒๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัด (วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๔๑๓,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และให้จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้ ให้ปรับลดหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๓๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๑๗/๒๕๖๔

เรื่อง นำรถยนต์ของนายจ้างไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัวในเวลาทำงาน เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือแสวงผลประโยชน์ส่วนตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นความผิดร้ายแรง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทำงานในตำแหน่งสุดท้ายเป็นวิศวกรอาวุโส ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๙,๙๔๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์และให้มีผลทันที โดยอ้างว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่นำรถยนต์ของจำเลยไปรับบุตรหลังเลิกเรียนในเวลาทำงาน โดยโจทก์ไม่ได้กระทำผิดและเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากรถยนต์ที่โจทก์ใช้นั้นอยู่ในความดูแลของโจทก์และโรงเรียนของบุตรโจทก์ก็ตั้งอยู่บนทางผ่านที่โจทก์ต้องไปทำงานที่สำนักงานของจำเลยหรือไปทำงานนอกสถานที่ โจทก์ไม่เคยทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย ๒๓๙,๖๔๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๔๗,๙๒๘ บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๑๕ วัน เป็นเงิน ๑๙,๙๗๐ บาท

เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ๑๒๓,๖๕๘ บาท ค่าหุ้นพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนในโครงการสะสมหุ้น ๑๐๘,๙๕๐ บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒๓๙,๖๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์บกพร่องต่อหน้าที่และฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานทั้งที่จำเลยมีหนังสือตักเตือนแล้ว นอกจากนี้โจทก์ยังทุจริตนำรถยนต์ของจำเลยไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวในเวลาทำงานอันเป็นการกระทำที่จงใจฝ่าฝืนกฎ ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของจำเลย ถือเป็นความผิดร้ายแรง การกระทำของโจทก์ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และไม่ต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีเนื่องจากโจทก์ได้ใช้สิทธิลาพักผ่อนครบถ้วนแล้ว โจทก์ได้รับเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่โจทก์จ่ายไปครบถ้วนแล้ว จำเลยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบในส่วนของนายจ้างผลประโยชน์จากเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์เนื่องจากโจทก์มีอายุสมาชิกน้อยกว่า ๑๐ ปี ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับค่าหุ้นพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนในโครงการสะสมหุ้นนั้น โจทก์ยังคงมีกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่เป็นส่วนสะสมของโจทก์ แต่ไม่มีสิทธิได้รับหุ้นพร้อมผลประโยชน์จากหุ้นที่จำเลยให้สมทบตามสัญญาเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานของจำเลยเนื่องจากโจทก์ถูกเลิกจ้าง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า จำเลยประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการโทรคมนาคมทุกประเภท โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยทำงานในตำแหน่งวิศวกรดูแลโครงข่ายกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต มีหน้าที่ดูแลและบริหารโครงข่ายกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ทีมงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาดำเนินการและควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ลูกค้าเปิดใช้บริการ โดยโจทก์ต้องอยู่ประจำสำนักงานสาขาชลบุรีหรือคลังสินค้าที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ จำเลยมอบรถยนต์กระบะทะเบียนจังหวัดชลบุรี และรถยนต์กระบะอื่นอีก ๓ คัน ให้โจทก์ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน โจทก์เคยแจ้งจำเลยว่าพนักงานช่างเทคนิคคนหนึ่งนำรถยนต์กระบะของจำเลยไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวแล้วยอมรับผิดและลาออกเมื่อถูกสอบสวน แสดงว่าโจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่าจำเลยเคร่งครัดการบังคับบัญชา ใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเรื่องข้อห้ามนำทรัพย์สินของจำเลยไปใช้ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น แต่โจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย ที่ห้ามนำรถยนต์กระบะของจำเลยและไม่ใช่รถประจำตำแหน่งของโจทก์ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ในการไปรับบุตรสาวของโจทก์ที่โรงเรียนในเวลาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ได้ไปทำงานในกิจการของจำเลยตามผลการตรวจสอบระบบนำทาง GPS อีกทั้งโจทก์ไม่ได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปจอดเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานสาขาของจำเลย แต่กลับนำไปจอดที่คลังสินค้าสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ของจำเลยโดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำของโจทก์เป็นการทุจริตต่อหน้าที่และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวขณะปฏิบัติหน้าที่อันเป็นความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ก่อนเลิกจ้างจำเลยไม่ได้ตักเตือนเรื่องที่โจทก์ขับรถยนต์ของจำเลยไปรับบุตรในเวลาทำงานเหมือนกับที่จำเลยเคยตักเตือนโจทก์เรื่องไม่ใส่ใจดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และการที่โจทก์แวะไปรับบุตรระหว่างเดินทางไปทำงานก็เพราะเป็นทางผ่านอยู่แล้ว จึงไม่เป็นการทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ทั้งจำเลยก็ไม่ได้นำสืบว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดร้ายแรงและได้รับ

ความเสียหายอย่างไร แต่เป็นเพียงข้ออ้างที่จะไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายต่างๆ ที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม การกระทำของโจทก์เป็นเพียงความผิดเล็กน้อย ยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเลิกจ้างโจทก์ จึงยังไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ เห็นว่า จำเลยมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุเรื่องวินัยและโทษทางวินัย การใช้และการระวังรักษาทรัพย์สินของจำเลย ข้อห้ามนำทรัพย์สินของจำเลยไปใช้ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และข้อห้ามที่เป็นความผิดร้ายแรง ได้แก่ ห้ามทุจริตต่อหน้าที่ ห้ามแสวงหาผลประโยชน์จากการทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือในขณะเป็นพนักงานโจทก์รับทราบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยเพราะเคยแจ้งจำเลยเรื่องพนักงานคนหนึ่งฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานนำรถยนต์ของจำเลยไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว แต่โจทก์ยังนำรถยนต์ของจำเลยไปรับบุตรที่โรงเรียนในเวลาทำงานโดยไม่ได้ไปทำงานในกิจการของจำเลยและนำรถยนต์ไปจอดที่คลังสินค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลย เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นกรณีร้ายแรง จำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโดยไม่ต้องตักเตือนก่อนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๑) (๔) และไม่ต้องจ่ายเงินตามฟ้องให้แก่โจทก์ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

๓๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๔๒๕/๒๕๖๔

เรื่อง “ไม่ต้องมาขู่หรอกค่ะ อย่าเห่าอย่างเดียว เห่ามันได้ช่วยอะไร จะทำอะไรก็ทำเลยค่ะ แค่เห่า เดี๋ยวคนก็จะเอาไปพูดกันเสียเปล่าเพราะไม่ยอมทำจริง” เป็นการหมิ่นผู้บริหารซึ่งเป็นนายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม , หนังสือตักเตือนเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานไม่เป็นหนังสือตักเตือนที่เฉพาะเจาะจงว่าทำความผิดอะไร ที่ไหน อย่างไร และห้ามกระทำความผิดเช่นนั้นอีก เป็นเพียงการตักเตือนพนักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น จึงไม่ใช่หนังสือตักเตือนตามความหมายมาตรา ๑๑๙ (๔) เลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าจ้างเดือนละ ๘๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ โดยที่โจทก์มิได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เงินโบนัส เงินโบนัสพิเศษ ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย จำเลยการว่า โจทก์มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐานของจำเลยเรื่อยมา จำเลยเคยมีหนังสือตักเตือนแล้วแต่ยังคงทำงานไม่ดี ไม่พัฒนาตนเอง จงใจขัดระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้าง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๓,๒๐๕.๓๓๗ บาท ค่าชดเชย ๒๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วศาลแรงงานฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยจะมีการประเมินผลงานพนักงานเป็นรายไตรมาส ในปี ๒๕๖๒ การประเมินผลงานของโจทก์มีพัฒนาการที่ต่ำลงมาอีก มีข้อบกพร่อง ๕ เรื่อง คือ ไม่สามารถส่งงานที่มอบหมายตามกำหนด ไม่สามารถส่งงานที่มีคุณภาพได้ เมื่อสิ้นสุดรายไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๒

พบว่าโจทก์มีพัฒนาการในการทำงานต่ำสุด มีคะแนนที่ไม่ได้มาตรฐานถึง ๖ เรื่อง จำเลยมีหนังสือตักเตือนเกี่ยวกับประสิทธิภาพแล้ว หากผลงานไม่ดีขึ้น จำเลยจะพิจารณาถึงขั้นเลิกจ้าง แต่โจทก์ก็ยังไม่ส่งมอบงานภายในกำหนดเวลา ลากิจโดยยังไม่อนุมัติ นาย เอ กรรมการผู้จัดการ เรียกโจทก์เข้าพูดคุยในห้องประชุมพร้อมหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล สอบถามถึงงานและเรื่องขาดงาน โจทก์กลับแสดงอารมณ์และพูดกลับมาว่า “ไม่ต้องมาขู่หรอกค่ะ อย่าเห่าอย่างเดียว เห่ามันได้ช่วยอะไร จะทำอะไรก็ทำเลยค่ะ แค่เห่า เดี๋ยวคนก็จะเอาไปพูดกันเสียเปล่าเพราะไม่ยอมทำจริง” นาย เอ เห็นว่า จำเลยให้โอกาสหลายครั้งแล้ว และการพูดประโยคดังกล่าวเป็นการหมิ่นนาย เอ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท จึงสั่งให้หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำหนังสือเลิกจ้างในทันที การกระทำของโจทก์ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ต้องอับอายเสียชื่อเสียง ขาดความเคารพยำเกรงในการบริหารจัดการภายในของจำเลย เป็นความผิดร้ายแรง จงใจขัดคำสั่ง ละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งของนายจ้างเป็นอาจิณ เป็นการกระทำอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ และไม่ต้องจ่ายสินแจ้งแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ตามมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และมิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

แต่ตามหนังสือเลิกจ้างไม่มีการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่โจทก์พูดดูหมิ่นนาย เอ ต่อหน้า หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงไม่อาจนำมาเป็นเหตุวินิจฉัยไม่จ่ายค่าชดเชยได้ และตามหนังสือตักเตือนให้โจทก์ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกระบวนการทำงาน รวมถึงรับฟังคำชี้แจง เพื่อให้โจทก์สามารถมีผลการดำเนินงานหรือประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นตามมาตรฐานจำเลยเท่านั้น ไม่เป็นหนังสือตักเตือนที่เฉพาะเจาะจงว่าโจทก์ทำความผิดอะไร ที่ไหน อย่างไร และห้ามโจทก์กระทำความผิดเช่นนั้นอีก เป็นเพียงการตักเตือนพนักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน จึงไม่ใช่หนังสือตักเตือนตามความหมายมาตรา ๑๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จำเลยเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามมาตรา ๖๗ ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ ไม่ได้ดูหมิ่นนายจ้าง เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

๔๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๒๘/๒๕๖๔ (คดีเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม)

เรื่อง ลูกจ้างเคยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเรื่องที่จอดรถยนต์ซึ่งมีถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมจนถึงคาดโทษมาแล้ว และต่อมาส่งข้อความลงในกลุ่มไลน์ “หยุดคือหยุด ทำงานก็ต้องทำ” สร้างความสับสนและไม่เหมาะสมเกี่ยวกับประกาศบริษัทเรื่องหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา ๗๕ และใช้ถ้อยคำที่มีลักษณะรบกวนพนักงานและผู้บังคับบัญชา แสดงให้เห็นว่า โจทก์เป็นบุคคลที่ขาดความยับยั้งชั่งใจ ไม่รู้จักไตร่ตรองให้ดีก่อนว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ ยากแก่การบังคับบัญชา มีเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจให้ทำงานอีกต่อไป นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๐,๘๓๓ บาท ค่าตำแหน่งเดือนละ ๒,๔๐๐ บาท ค่าเทคนิคเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าจ้างเดือนละ ๓๕,๒๘๓ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน ต่อมันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่ากระทำผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าเสียหายจากการขาดรายได้ ค่าเสียหายในอนาคตที่ไม่สามารถหางานทำได้ พร้อมดอกเบี้ย และให้จำเลยมีหนังสือถึงสำนักงานประกันสังคมเพื่อแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงการเลิกจ้างเป็นว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิด

จำเลยให้การว่า โจทก์กระทำผิดร้ายแรงหลายครั้ง แต่ประธานสหภาพขอให้ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง และตักเตือนด้วยวาจา วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โจทก์ส่งข้อความลงในกลุ่มไลน์ “หยุดคือหยุด ทำงานก็ต้องทำ” โดยกล่าวถึงประกาศบริษัทเรื่องหยุดกิจการชั่วคราวบางส่วนจะได้รับค่าจ้างร้อยละ ๗๕ ของค่าจ้างปกติ หากมีลูกค้าต้องการให้ผลิตสินค้า บริษัทจะเรียกลูกจ้างกลับเข้าทำงาน แต่โจทก์กลับลงข้อความในกลุ่มไลน์เป็นการให้ร้ายจำเลย ยุยงให้เกิดกระด้างกระเดื่อง โจทก์ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติและออกกำลังกายซึ่งถือปฏิบัติกันตลอดมา จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย และให้จำเลยมีหนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการเลิกจ้างถึงสำนักงานประกันสังคมโดยแก้เป็นว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากกระทำข้อบังคับฯ กรณีไม่ร้ายแรง หากไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษานี้เป็นการแสดงเจตนาแทน คำขออื่นให้ยกจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า โจทก์เคยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเรื่องที่จอดรถยนต์ซึ่งมีถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมจนถึงคาดโทษมาแล้ว และการที่โจทก์ประสงค์จะให้จำเลยประกาศหยุดงานโดยไม่ต้องเรียกลูกจ้างกลับเข้ามาปฏิบัติงานเลยหากมีความจำเป็นย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยได้ทั้งการที่โจทก์ลงข้อความต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาในการทำงาน ก็ไม่ได้แจ้งให้ประธานสหภาพแรงงานทราบก่อนตามแนวปฏิบัติของจำเลย การกระทำของโจทก์เป็นการสร้างความสับสนและไม่เหมาะสม และใช้ถ้อยคำที่มีลักษณะรบกวนลูกจ้างจำเลยและผู้บังคับบัญชา ทั้งจำเลยเคยลงข้อความดูหมิ่นผู้จัดการโรงงานและผู้จัดการฝ่ายพ่นสีของจำเลยอ้างว่าโมโหอารมณ์ชั่ววูบ แสดงให้เห็นว่า โจทก์เป็นบุคคลที่ขาดความยับยั้งชั่งใจ ไม่รู้จักไตร่ตรองให้ดีก่อนว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ การกระทำของโจทก์ถือเป็นการกระทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต และยังยากแก่การบังคับบัญชา มีเหตุให้จำเลยไม่ไว้วางใจให้ทำงานอีกต่อไป จึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างได้โดยไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมพร้อมดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๔๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๓๔/๒๕๖๔ (พนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง การพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน เป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องไต่สวนเพื่อให้ได้มูลความจริงที่คู่ความพิพาทกัน สำหรับคดีนี้โจทก์สัญชาติเมียนมาถูกควบควบตัวอยู่ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่ได้มีอิสระที่จะสามารถเดินทางมาศาลได้อย่างเสรีโดยลำพัง สมควรที่ศาลจะให้โอกาสโจทก์โดยวิธีการไต่สวนพยานโจทก์ทางจอภาพและหมายเรียกเอกสารจากผู้ครอบครองมาประกอบการพิจารณาในชั้นศาล การที่ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตตามคำร้องขอเลื่อนคดีและงดสืบพยานโจทก์นั้นจึงไม่ชอบด้วยวิธีการไต่สวนเพื่อค้นหาความจริงในคดีแรงงาน

คดีนี้โจทก์ทั้งห้าฟ้องว่า โจทก์ทั้งห้าเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำเลยที่ ๑ เป็นพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ว่าจ้างโจทก์กับพวกให้ทำงานบนเรือประมง โดยได้รับค่าจ้างที่เป็นส่วนแบ่งหรือเปอร์เซ็นต์จากการขายสัตว์น้ำที่จับได้ และค่าจ้างรายเดือน เดือนละ ๙,๕๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง โจทก์ทั้งห้าเริ่มทำงานกับจำเลยที่ ๒ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ตลอดระยะเวลาการทำงานจำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างไม่ครบ โจทก์กับพวกยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ พนักงานตรวจแรงงานเรียกค่าจ้างค้างจ่าย พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแล้วสั่งให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้าง ๒๔๓,๐๔๗ บาท แก่โจทก์กับพวก แต่คำสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากจำเลยที่ ๒ นำค่าจ้างในเงินส่วนแบ่งจากการขายสัตว์น้ำที่จับได้มาแปลงหนี้เงินที่โจทก์เบิกล่วงหน้า รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๙๓๗,๑๐๘ บาท อีกทั้งจำเลยที่ ๒ ยึดเอกสารประจำตัวโจทก์ ทำให้โจทก์ไม่เคยได้รับเงินตามที่จำเลยที่ ๒ กล่าวอ้าง ไม่เคยลงลายมือชื่อรับเงิน คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานจึงไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างรวมเป็นเงิน ๑,๙๓๗,๑๐๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า คำฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม จำเลยที่ ๒ ให้การว่า ระหว่างทำงานโจทก์เบิกค่าจ้างล่วงหน้าเกินกว่าสิทธิได้รับในแต่ละงวดหลายครั้ง หนี้ค่าจ้างขาดอายุความ ๒ ปีแล้ว

ศาลแรงงานภาค ๘ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์ห้าอุทธรณ์

ประเด็นฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า เมื่อพิจารณาคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ซึ่งประกอบเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้องก็มีข้อความชัดแล้วว่า โจทก์เรียกร้องค่าจ้างที่จำเลยที่ ๒ ค้างชำระ รวมเป็นเงินทั้งหมด ๑,๙๓๗,๑๐๘ บาท ตรงตามจำนวนเงินที่โจทก์ทั้งห้าเรียกร้องในคำขอท้ายฟ้อง ส่วนโจทก์จะมีสิทธิได้รับมากน้อยเพียงใดนั้น คงเป็นเพียงรายละเอียดที่สามารถนำสืบเพิ่มเติมได้ในชั้นพิจารณา คำฟ้องของโจทก์ทั้งห้าจึงแสดงโดยแจ้งชัดให้เห็นถึงสภาพแห่งข้อหา และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา พอที่จำเลยทั้งสองเข้าใจได้ดีและสามารถต่อสู้คดีได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ แล้ว ที่ศาลแรงงานภาค ๘ วินิจฉัยตัดคำฟ้องโจทก์ทั้งห้าว่าเป็นฟ้องเคลือบคลุมนั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย

ประเด็นการดำเนินกระบวนพิจารณาชอบหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า การพิจารณาพิพากษาคดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในระบบไต่สวนนั้นเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องไต่สวนเพื่อให้ได้มูลความจริงที่คู่ความพิพาทกัน สำหรับคดีนี้ โจทก์ทั้งห้าถูกควบ

ควบตัวอยู่ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี แม้โจทก์ทั้งห้าจะมีทนายความผู้รับมอบอำนาจมาทำหน้าที่แทนในชั้นศาลก็ตาม แต่โจทก์ทั้งห้าไม่ได้มีอิสระที่จะสามารถเดินทางมาศาลจังหวัด เอ ได้อย่างเสรีโดยลำพัง ประกอบกับยังมีเอกสารอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นหน่วยงานราชการตามที่โจทก์กล่าวอ้างมาในอุทธรณ์ จึงเป็นการยากที่โจทก์จะสามารถออกไปดำเนินการได้ สมควรที่ศาลแรงงานภาค ๘ จะให้โอกาสโจทก์ทั้งห้าโดยวิธีการไต่สวนพยานโจทก์ทั้งห้าทางจอภาพและหมายเรียกเอกสารจากผู้ครอบครองมาประกอบการพิจารณาในชั้นศาล เพื่อให้ได้ความจริงในระบบไต่สวน ที่ศาลแรงงานภาค ๘ มีคำสั่งไม่อนุญาตตามคำร้องขอเลื่อนคดีของโจทก์ทั้งห้าและงดสืบพยานโจทก์ทั้งห้านั้น จึงไม่ชอบด้วยวิธีการไต่สวนเพื่อค้นหาความจริงในคดีแรงงาน

พิพากษากลับเป็นว่า ให้เพิกถอนคำพิพากษาและคำสั่งของศาลแรงงานภาค ๘ ให้ศาลแรงงานภาค ๘ ไต่สวนพยานโจทก์ทั้งห้าก่อนแล้วพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี

๔๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๕๙/๒๕๖๔ (คดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม)

เรื่อง เหตุที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นเพราะจำเลยต้องการปรับปรุงองค์กรตามนโยบายของบริษัทแม่ในประเทศอินเดียที่จะจ้างคนชาติของแต่ละประเทศขึ้นมาเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การที่จำเลยมีคำสั่งย้ายโจทก์ไปทำงานที่สำนักงานใหญ่ในเครือประเทศอินเดียซึ่งเป็นภูมิลำเนาและสถานที่โจทก์เคยทำงานมาก่อน จึงเป็นสิทธิในการบริหารจัดการของจำเลยที่สามารถกระทำได้ตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง เมื่อโจทก์ไม่ยอมย้ายไปทำงานตามคำสั่ง การที่จำเลยเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม , เงินค่าตำแหน่ง HR ALLOW มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่ลูกจ้างชาวต่างชาติ ไม่เป็นค่าจ้าง

คดีนี้โจทก์ (ชาวต่างชาติ) ฟ้องว่า โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ภาคธุรกิจ ได้รับเงินเดือน ๑๖๘,๒๓๙ บาท เงินประจำตำแหน่ง ๔๖,๖๐๐ บาท รวมเป็นค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๒๑๔,๘๓๙ บาท ต่อมาวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โดยไม่นำเงินประจำตำแหน่งมาคำนวณค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินอื่น ๆ และจำเลยเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่คุณต่อโจทก์โดยปรับลดวันหยุดพักผ่อนประจำปีจาก ๔๐ วัน เหลือ ๒๖ วัน และเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย เงินโบนัสและเงินค่าจ้างปรับเพิ่ม ค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าตอบแทนพิเศษพร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๙๒,๗๔๐,๔๗๗.๔๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย และให้จำเลยออกหนังสือรับรองการทำงานแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เงินค่าตำแหน่งเดือนละ ๔๖,๖๐๐ บาท ไม่ใช่ค่าจ้าง แต่เป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าที่พักที่จำเลยจ่ายให้ลูกจ้างชาวต่างชาติเรียกว่า HR ALLOW หมายถึง House Rent Allowance จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากมีนโยบายปรับปรุงองค์กร จึงมีคำสั่งโอนย้ายโจทก์ไปทำงานที่บริษัทในประเทศอินเดียตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง แต่โจทก์ไม่ยินยอมไปทำงานตามคำสั่ง โจทก์ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเกี่ยวกับวันหยุดพักผ่อนประจำปีโดยปริยาย

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยออกใบสำคัญแสดงว่าโจทก์ได้ทำงานมานานเท่าไรและงานนั้นเป็นอย่างไร คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก โจทก์อุทธรณ์

เงินค่าตำแหน่ง HR ALLOW เป็นค่าจ้างหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า จำเลยจ่ายเงินประจำตำแหน่ง HR ALLOW โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่ลูกจ้างชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย มิได้จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้าง เงินดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสวัสดิการ มิใช่ค่าจ้าง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แม้จำเลยจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์เป็นจำนวนแน่นอนเท่ากันทุกเดือน ก็ไม่ทำให้เงินดังกล่าวเปลี่ยนสภาพกลายเป็นค่าจ้างไปได้ จำเลยจึงไม่ต้องนำเงินส่วนนี้ไปรวมกับเงินเดือนอัตราสุดท้ายมาเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ฯลฯ

ประเด็นเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า จำเลยประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ โจทก์เป็นบุคคลสัญชาติอินเดีย เคยทำงานอยู่ประเทศอินเดีย เหตุที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นเพราะจำเลยต้องการปรับปรุงองค์กรตามนโยบายของบริษัทแม่ในประเทศอินเดียที่จะจ้างคนชาติของแต่ละประเทศขึ้นมาเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งตามสัญญาจ้างระบุว่า โจทก์อาจได้รับการโอนย้ายไปยังหน่วยงานหรือแผนกอื่นใด หรือบริษัทอื่นใดในเครือประเทศอินเดียภายใต้การบริหารจัดการของจำเลย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของจำเลยไม่ว่าเวลาก็ตาม การที่จำเลยมีคำสั่งย้ายโจทก์ไปทำงานที่สำนักงานใหญ่หรือบริษัทอื่นในเครือประเทศอินเดีย จึงเป็นสิทธิในการบริหารจัดการของจำเลยที่สามารถกระทำได้ตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง และเมื่อโจทก์ลงลายมือชื่อยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลงดังกล่าวแล้ว กรณีถือว่าโจทก์ยินยอมให้จำเลยโอนสิทธิความเป็นนายจ้างให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว นอกจากนี้ยังได้ความว่า ก่อนเลิกจ้างจำเลยได้เจรจาและแจ้งโจทก์ทราบเกี่ยวกับกำหนดเวลาและตำแหน่งงานที่จะไปทำล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร เพื่อให้โจทก์เตรียมตัวย้ายกลับไปทำงานที่ประเทศอินเดียซึ่งเป็นภูมิลำเนาและสถานที่เคยทำงานมาก่อน ทั้งงานที่จะให้ไปทำก็เป็นตำแหน่งและค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่าเดิม แสดงให้เห็นว่า จำเลยในฐานะนายจ้างได้ดำเนินการให้โจทก์ได้รับผลกระทบจากการโอนย้ายครั้งนี้น้อยที่สุดแล้ว เมื่อโจทก์ไม่ยอมย้ายไปทำงานตามที่จำเลยมีคำสั่ง จึงเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาจ้างและฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม การที่จำเลยเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ พิพากษายืน

๔๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๗๒/๒๕๖๔

เรื่อง แม้ลูกจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจแข่งกับนายจ้างในระหว่างที่เป็นลูกจ้างอยู่ก็ตาม แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินกิจการจริงหรือไม่ จึงรับฟังไม่ได้ว่าลูกจ้างประกอบกิจการอันเป็นการค้าแข่งกับนายจ้างในระหว่างที่เป็นลูกจ้าง ลูกจ้างจึงไม่ต้องรับผิดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท , เงินที่นายจ้างตกลงจ่ายให้ลูกจ้างอันเกิดจากการเลิกสัญญาจ้างโดยสมัครใจต่อกัน แม้จะมีจำนวนเท่ากับค่าชดเชย ก็ไม่ใช่ที่จ่ายให้เมื่อเลิกจ้าง จึงไม่ใช่ค่าชดเชย

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องว่า วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ โจทก์จ้างจำเลยเข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย - แผนกอุตสาหกรรม ค่าจ้างเดือนละ ๙๐,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำเลยแสดงเจตนาลาออกด้วยวาจา โจทก์และจำเลยตกลงทำหนังสือรับทราบและยกเลิกสิทธิ หลังจากนั้นประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๒ โจทก์ตรวจพบว่าจำเลยกระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานอย่างร้ายแรง โดยพบว่าเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างที่จำเลยยังเป็นลูกจ้างโจทก์ จำเลยประกอบธุรกิจค้าแข่งกับโจทก์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เข้าเป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เอ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการเช่นเดียวกับโจทก์ จำเลยนำข้อมูลความลับทางธุรกิจ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ผู้ผลิต ไปใช้ประโยชน์ของตนเอง ชักนำบริษัทผู้ผลิตได้แก่บริษัท บี จำกัด ยุติการแต่งตั้งโจทก์เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และให้บริษัท เอ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแทน นอกจากนั้นโจทก์ยังใช้เวลาทำงานและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของโจทก์ไปทำงานให้บริษัทตนเอง ขอเรียกค่าเสียหายตั้งแต่วันที่จำเลยจดทะเบียนตั้งบริษัทจนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานเท่ากับค่าจ้างที่โจทก์ได้รับเป็นเงิน ๔๗๔,๑๐๒ บาท ค่าเสียหายจากการค้าแข่งแย่งชิงลูกค้า ค่าเสียหายจากการการใช้ข้อมูล ทำให้โจทก์มีรายได้ลดลงคิดเป็นเรียกค่าชดเชยที่โจทก์จ่ายแก่จำเลย ๒๗๘,๑๐๐ บาท ค่าเสียหาย ๒๐,๖๙๘,๓๙๘.๖๗ บาท รวมเป็นเงินค่าเสียหาย ๒๔,๕๑๐,๖๐๐.๖๗ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์และจำเลยตกลงเลิกสัญญาจ้างกันโดยโจทก์ตกลงจ่ายเงิน ๒๗๘,๑๐๐ บาท เพื่อยุติข้อพิพาท โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกเงินดังกล่าวคือ ในระหว่างการทำงาน บริษัท เอ จำกัด ซึ่งโจทก์เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการยังไม่ได้เริ่มประกอบกิจการ ทั้งไม่ได้ประกอบกิจการค้าขายแข่งขันกับโจทก์แต่อย่างใด ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ความลับทางการค้าของโจทก์ จำเลยไม่มีส่วนรู้เห็นที่บริษัท บี จำกัด ยกเลิกไม่ให้โจทก์เป็นตัวแทน

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยกเสีย โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ตามสัญญาจ้างข้อ ๕.๓ วรรคสอง ระบุว่า ในช่วงระยะเวลาในข้อตกลงนี้ พนักงานจะต้องไม่เข้าเป็นเจ้าของ หรือมีส่วนร่วมเพื่อวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ทางการเงินที่เป็นการแข่งขันโดยตรงหรือโดยทางอ้อมกับบริษัท โดยศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่าบริษัท เอ จำกัด มีการประกอบธุรกิจค้าแข่งกับโจทก์จริง แล้วกำหนดค่าเสียหายให้จำเลยรับผิด ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ได้พิจารณาว่า การประกอบกิจการของจำเลยเป็นการค้าแข่งกับโจทก์นั้นเกิดขึ้นในระหว่างที่จำเลยยังเป็นลูกจ้างโจทก์อยู่หรือไม่ การตั้งประเด็นวินิจฉัยและรับฟังข้อเท็จจริงของศาลแรงงานจึงไม่ถูกต้อง ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕) และมาตรา ๒๔๖ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗ และข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมาเพียงพอแก่การวินิจฉัยข้อกฎหมายแล้ว ไม่จำต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษาใหม่ คดีนี้ จำเลยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอ จำกัด ในระหว่างที่เป็นลูกจ้างโจทก์จริง แต่ไม่ทราบว่าบริษัทดังกล่าวมีการดำเนินกิจการจริงหรือไม่

และไม่ปรากฏว่าบริษัท เอ จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายในประเทไทยของบริษัท บี จำกัด ตั้งแต่เมื่อใด แสดงว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในสำนวนที่ศาลแรงงานรับฟังมานั้นไม่ปรากฏว่าบริษัท เอ จำกัด ทำธุรกิจอันเป็นการค้าแข่งกับโจทก์เกิดขึ้นในระหว่างที่จำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ จึงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยประกอบกิจการอันเป็นการค้าแข่งกับโจทก์ในระหว่างที่จำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์

ประเด็นว่าโจทก์จะเรียกเงินที่จ่ายให้จำเลยไปขณะเลิกจ้างคืนจากจำเลยได้หรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาหนังสือรับทราบและยินยอมที่ทำขึ้นในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อันเป็นวันยกเลิกสัญญาจ้าง การเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกันเกิดจากการสมัครใจยกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน เงินที่จำเลยได้รับไประบุว่าเป็นค่าจ้างสำหรับการทำงานตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ แม้จะมีจำนวนเทียบเท่ากับค่าชดเชย ก็มิใช่ค่าชดเชย ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ การเลิกสัญญาจ้างต่อกันเช่นนี้ ไม่ใช่กรณีที่โจทก์ไม่ยอมให้จำเลยทำงาน แต่เป็นเรื่องที่จำเลยสมัครใจไม่ทำงานให้โจทก์เพราะไม่ต้องการทำต่อไปเอง การกระทำดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการที่โจทก์เลิกจ้างจำเลยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง เงินที่โจทก์จ่ายให้จำเลยจึงไม่เป็นค่าชดเชย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนที่จำเลยใช้ค่าเสียหายจากการค้าแข่งเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เสียด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๔๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๕๒/๒๕๖๔

เรื่อง ระหว่างการพิจารณาปรากฏว่ามีการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นสมควรพิพากษาให้จำเลยรับผิดในดอกเบี้ยตามกฎหมายใหม่

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องว่า จำเลยเคยเป็นลูกจ้างโจทก์ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นวิศวกรโครงการไฟฟ้า ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๗๕,๐๐๐ บาท ระหว่างทำงาน โจทก์กับจำเลยทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง โดยโจทก์ส่งจำเลยไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยโจทก์ออกค่าใช้จ่าย ๑๓๐,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ จำเลยลาออกมีผลวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ขัดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และฝ่าฝืนข้อตกลงเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้จำเลยกลับมาทำงานกับโจทก์ ๓ ปี นับแต่สิ้นสุดการอบรม ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ทั้งค่าชุดอุปกรณ์สวมใส่เวลาทำงาน ค่าธรรมเนียมการสรรหาผู้สมัครงานให้บริษัทจัดหางาน ขอบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ๓๐๘,๒๖๐ บาท แก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า ค่าเสียหายที่โจทก์ขอมา เป็นการกำหนดไว้ล่วงหน้าในทำนองเบี้ยปรับ ประกอบกับจำเลยเดินทางกลับมาแล้วยังคงทำงานกับโจทก์ต่อไปอีกหลายเดือนก่อนลาออก เห็นสมควรกำหนดค่าเสียหายให้ ๙๐,๐๐๐ บาท พิพากษาให้จำเลยจ่ายเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันพิพากษา (วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓) เป็นต้นไป คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ประเด็นว่าเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าคำขอหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า การที่ศาลแรงงานมีเหตุผลในคำวินิจฉัยถึงการกระทำของจำเลยที่ยื่นใบลาออกหลังจากเดินทางกลับจากการศึกษาดูงานเพียง ๔ เดือนเศษก่อนครบกำหนดระยะเวลา ทำให้โจทก์ไม่ได้รับประโยชน์คุ้มค่าการลงทุนที่ส่งจำเลยไปศึกษาดูงานต่างประเทศดังที่คาดหวังแล้วกำหนดดอกเบี้ยในค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามกฎหมายถือได้ว่าศาลแรงงานกลางพิพากษาเกินคำขอโดยได้ใช้ดุลพินิจเห็นสมควรเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ คำพิพากษาศาลแรงงานกลางชอบแล้ว

อนึ่งระหว่างการพิจารณาปรากฏว่ามีการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จึงต้องกำหนดดอกเบี้ยตามพระราชกำหนดดังกล่าว ซึ่งการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามพระราชกำหนดดังกล่าว เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยได้เองแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยื่นอุทธรณ์ในประเด็นนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันพิพากษา (วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓) เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้ ให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษีกา แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นอกจากที่แก้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๔๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๖๑/๒๕๖๔

เรื่อง ลูกจ้างทำงานในอาคารเป็นหลัก โอกาสสัมผัสสารเคมีต่ำ อาการภูมิแพ้ที่ตาและตาแห้งเรื้อรัง เกิดจากการแพ้ยากันชักอย่างรุนแรงจนเป็นโรคสตีเวนส์จอห์นสัน ซินโดรม (Stephen Johnson Syndrome) ซึ่งสืบเนื่องจากการรักษาโรคมะเร็งสมอง ดังนั้น อาการเจ็บป่วยของลูกจ้างไม่ได้สัมพันธ์กับลักษณะงานหรือสภาพของงานที่โจทก์ทำ จึงไม่ใช่ “การเจ็บป่วยด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน” โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนเงินทดแทน

คดีนี้โจทก์ (ลูกจ้าง) ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน กรณีที่มีมติว่าอาการเจ็บป่วยของโจทก์ไม่ได้เกิดจากการทำงาน กับหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยเงินทดแทนของสำนักงานประกันสังคม และขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมาย ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า โจทก์เคยเป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอาวุโส มีหน้าที่ประสานงานโครงการ ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ที่ทำงานของโจทก์อยู่ที่สำนักงานตึกด้านข้างฝ่ายการผลิตของโรงกลั่นน้ำมัน ทำงานตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

และทำงานนอกเวลาบ้างเป็นบางวัน ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๒๐,๖๑๒ บาท ประมาณปี ๒๕๕๑ โจทก์มีอาการตาพร่ามัว แพทย์พบเนื้องอกในสมอง ๒ ก้อน โจทก์ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดกับฉายรังสี ให้ยากันชัก เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง รักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่ง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕ ได้นิยามคำว่า “เจ็บป่วย” หมายความว่า การที่ลูกจ้างเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน ส่วนคำว่า “ประสบอันตราย” หมายความว่า การที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือผลกระทบแก่จิตใจ หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานหรือป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือตามคำสั่งของนายจ้าง การเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตายตามคำนิยามดังกล่าว จะต้องเป็นการเจ็บป่วยจากโรคใดโรคหนึ่งที่สัมพันธ์กับลักษณะงานหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานที่ลูกจ้างได้กระทำอยู่ทุกวัน ข้อเท็จจริงได้ความว่า มีการตรวจสารฟอร์มาลีนและสารเอทิลีนไดออกไซด์ซึ่งสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งในโรงงานแห่งนี้ ปรากฏว่าบางรายงานตรวจไม่พบ บางรายงานตรวจพบแต่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และไม่มีรายงานทางการแพทย์หรือทางระบาดวิทยาว่าสารฟอร์มาลีนและสารเอทิลีนไดออกไซด์ทำให้เกิดโรคมะเร็งสมอง (เนื้องอกในสมอง) โจทก์ทำงานในอาคารเป็นหลัก โอกาสสัมผัสสารเคมีต่ำ เมื่อพิจารณาจากผลการวัดสารเคมีในสภาพแวดล้อมการทำงาน อาการภูมิแพ้ที่ตาและตาแห้งเรื้อรัง เกิดจากการแพ้ยากันชักอย่างรุนแรงจนเป็นโรคสตีเวนส์ จอห์นสัน ซินโดรม (Stephen Johnson Syndrome) ซึ่งสืบเนื่องจากการรักษาโรคมะเร็งสมอง ทำให้เยื่อบุตาอ่อนแอ แม้โจทก์เลิกใช้ยกกันชักแล้ว แต่อาการภูมิแพ้ก็ยังส่งผลให้เกิดความไวต่อสารก่อภูมิแพ้ได้ง่าย อาการเจ็บป่วยของโจทก์ไม่ได้สัมพันธ์กับลักษณะงานหรือสภาพของงานที่โจทก์ทำ จึงไม่ใช่“การเจ็บป่วยด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน” โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนเงินทดแทน พิพากษายืน

๔๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๙๗ - ๖๐๑/๒๕๖๔ (เลิกจ้างไม่เป็นธรรม)

เรื่อง ในปี ๒๕๕๘ นายจ้างขาดทุนประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๑ ขาดทุนประมาณ ๔๓ ล้านบาท และปี ๒๕๖๒ ขาดทุนประมาณ ๖ ล้านบาท เห็นได้ว่าแม้ผลประกอบการประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง แต่ยอดขาดทุนลดลงทุกปีอย่างมีนัยสำคัญ แม้นายจ้างมีสิทธิปรับปรุงหน่วยงานของตนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร แต่ต้องไม่เป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับความเสียหาย การเลิกจ้างลูกจ้างกับพวกจึงไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ทั้ง ๕ ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างโจทก์กับพวก มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นกรรมการผู้จัดการ โจทก์ที่ ๑ ทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิต ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๘๔,๔๒๕ บาท โจทก์ที่ ๒ เป็นบรรณาธิการรายการ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๔๑,๗๐๕ บาท โจทก์ที่ ๓ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวเช้า ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๕๖,๒๖๕ บาท โจทก์ที่ ๔ เป็นช่างภาพ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๒๒,๓๓๐ บาท และโจทก์ที่ ๕ เป็นพนักงานตัดต่อภาพวิดีโอ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๒๑,๗๗๐ บาท ประมาณกลางปี ๒๕๖๑ จำเลยที่ ๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของระบบและหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานในทางที่เป็นโทษหรือเป็นภาระแก่โจทก์อันเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างโดยพนักงานไม่ยินยอม ต่อมาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำเลยที่ ๑

เลิกจ้างโจทก์ทั้ง ๕ อ้างเหตุว่าเพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้มีผลในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยและเงินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว แต่การเลิกจ้างโจทก์ทั้งห้าไม่ชอบด้วยประมวลคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ทั้งจำเลยที่ ๑ มิได้ประสบปัญหาจนถึงขนาดไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ หากไม่ปรับโครงสร้างองค์กรและลดกำลังคนเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าชดเชยแก่โจทก์ที่ ๑ พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ที่ ๑ ไม่ใช่ลูกจ้าง เป็นการจ้างเหมาทำงานอิสระหรือจ้างทำของ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างเนื่องจากประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จำต้องปรับโครงสร้างการทำงาน ปรับลดค่าใช้จ่าย

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า การประเมินการปฏิบัติงานแบบใหม่ มีหลักเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจนแน่นอน การประเมินเป็นแบบข้ามหน่วยงาน ผู้ประเมินมิใช่ผู้บังคับบัญชาจึงไม่ทราบถึงสภาพการทำงาน เนื้องาน ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานที่ครบถ้วนรอบคอบ สถานการณ์การเงินของจำเลยดีขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ขนาดทุนถึงขนาด พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ที่ ๑ พร้อมดอกเบี้ย และจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้โจทก์ที่ ๑ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๒ จำนวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๓ จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๔ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และโจทก์ที่ ๕เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ประเด็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ในปี ๒๕๕๘ จำเลยที่ ๑ ขาดทุนประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๑ ขาดทุนประมาณ ๔๓ ล้านบาท และปี ๒๕๖๒ ขาดทุนประมาณ ๖ ล้านบาท เห็นได้ว่า แม้ผลประกอบการของจำเลยที่ ๑ ประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง แต่ยอดขาดทุนลดลงทุกปีอย่างมีนัยสำคัญจนถึงปี ๒๕๖๒ ขาดทุนเพียงประมาณ ๖ ล้านบาท จากที่เคยขาดทุน ๒๐๐ ล้านบาท จำเลยที่ ๑ ขาดทุนตั้งแต่เริ่มดำเนินการธุรกิจสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล แต่ก็ไม่เคยมีการลดจำนวนลูกจ้างเพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ทั้งที่ในช่วงดังกล่าวผลประกอบการขาดทุนสูงกว่าขณะเลิกจ้างโจทก์ทั้งห้าจำนวนมาก ดังนั้น ที่จำเลยที่ ๑ อ้างว่าผลประกอบการประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องสะสมตลอดมาจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับระบบธุรกิจปัจจุบันนั้น จึงไม่อาจรับฟังได้ แม้จำเลยที่ ๑ มีสิทธิปรับปรุงหน่วยงานของตนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารแต่ต้องไม่เป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับความเสียหาย เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงมาแล้วว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอน จึงไม่อาจให้ความเป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งห้าได้เพียงพอเมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีประกอบกับเหตุผลที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมา การเลิกจ้างจึงไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ประเด็นนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์ที่ ๑ กับ จำเลยที่ ๑ เป็นจ้างแรงงานหรือไม่ เห็นว่า จำเลยที่ ๑ อ้างว่า โจทก์ที่ ๑ เป็นผู้รับเหมาทำงานอิสระ มีบัตรประจำตัวต่างจากลูกจ้างทั่วไปและต้องทำเรื่องเบิกค่าตอบแทน ไม่ได้จ่ายเป็นรายเดือนเหมือนลูกจ้างทั่วไป แต่จำเลยที่ ๑ กลับไม่มีบัตรประจำตัวของโจทก์ที่ ๑ และหลักฐานการเสนอเบิกค่าตอบแทนของโจทก์ที่ ๑ มาแสดง นอกจากนี้โจทก์ที่ ๑ ต้องทำงานสัปดาห์ ๕ วัน ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือนตั้งแต่เริ่มทำงาน ไม่ต้องรายงานว่าแต่ละเดือนมีผลงาน

จำนวนเท่าใดและมีหัวหน้างานทำหน้าที่ตรวจสอบ เท่ากับว่าโจทก์ที่ ๑ มิได้ตกลงรับจะทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๑ จะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น แต่เป็นเรื่องที่โจทก์ที่ ๑ ตกลงทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ ผู้เป็นนายจ้างในหน้าที่ซึ่งจำเลยที่ ๑ มอบหมาย และจำเลยที่ ๑ ตกลงจะให้สินจ้างเป็นรายเดือนตอบแทนตลอดเวลาที่โจทก์ที่ ๑ ทำงานให้ ลักษณะของสัญญาจ้าง จึงเป็นสัญญาจ้างแรงงาน

อนึ่งระหว่างการพิจารณาปรากฏว่ามีการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจึงต้องกำหนดดอกเบี้ยตามพระราชกำหนดดังกล่าว ซึ่งการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามพระราชกำหนดดังกล่าว เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยได้เองแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยื่นอุทธรณ์ในประเด็นนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม แก่โจทก์ที่ ๑ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เป็นต้นไปจนถึงวันที่ จนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้ ให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นอกจากที่แก้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๔๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๖๐๔/๒๕๖๔ (ประนีประนอมยอมความ)

เรื่อง ตามหนังสือเลิกจ้างมีข้อความระบุว่า “ข้าพเจ้ายอมรับข้อเสนอด้วยความสมัครใจและยินยอมไม่ฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดเพิ่มเติมต่อ/จากบริษัท” โดยลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินชดเชยตามกฎหมายรวม ๗๘๘,๐๒๒ บาท การที่ลูกจ้างสมัครใจทำข้อตกลงในขณะทราบแล้วว่าจะถูกเลิกจ้าง ย่อมมีอิสระที่จะตัดสินใจได้โดยไม่อยู่ในภาวะที่จะต้องเกรงกลัวแต่อย่างใด จึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๐ มีผลใช้บังคับได้

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ครั้งสุดท้ายตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๘๗,๕๕๘ บาท วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าผลงานการปฏิบัติงานของโจทก์ไม่ตรงตามระดับความคาดหวังและข้อกำหนดของจำเลย ให้มีผลเป็นการเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โจทก์เห็นว่าเหตุแห่งการเลิกจ้างไม่เป็นความจริง เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๕,๒๕๓,๔๘๐ บาท ค่าเสียโอกาสที่จะได้รับเงินโบนัสปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๖,๙๑๑ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๗,๙๔๑.๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า ผลการปฏิบัติงานของโจทก์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและความคาดหวังของจำเลย จำเลยเลิกจ้างโจทก์ก่อนกำหนดจ่ายโบนัสโจทก์จึงไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับโบนัส นอกจากนี้โจทก์ลงลายมือชื่อยอมรับข้อเสนอด้วยความสมัครใจและยินยอม

ไม่ฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดเพิ่มเติม ระหว่างพิจารณา โจทก์แถลงไม่ติดใจเรียกร้องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจากจำเลย

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ตามหนังสือเลิกจ้างมีข้อความระบุว่า “ข้าพเจ้ายอมรับข้อเสนอด้วยความสมัครใจและยินยอมไม่ฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดเพิ่มเติมต่อ/จากบริษัท” โดยโจทก์ได้รับค่าตอบแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินชดเชยตามกฎหมายรวม ๗๘๘,๐๒๒ บาท จึงถือว่าโจทก์กับจำเลยได้ทำข้อตกลงกันโดยที่โจทก์ได้ทราบเรื่องการเลิกจ้างแล้วและตกลงยอมรับข้อเสนอด้วยความสมัครใจ ทั้งยังได้สละสิทธิยินยอมที่จะไม่ฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดเพิ่มเติมต่อหรือจากจำเลย ซึ่งรวมถึงค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและเงินโบนัสที่โจทก์เรียกร้องมาด้วย การที่โจทก์สมัครใจทำข้อตกลงดังกล่าวในขณะทราบแล้วว่าจะถูกเลิกจ้าง ย่อมมีอิสระที่จะตัดสินใจได้โดยไม่อยู่ในภาวะที่จะต้องเกรงกลัวจำเลยแต่อย่างใด จึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๐ มีผลใช้บังคับได้ หาได้ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและเงินโบนัสจากจำเลยอีก พิพากษายืน

๔๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๓๕/๒๕๖๔

เรื่อง เลิกจ้าง

คดีนี้โจทก์ทั้ง ๒ คน ฟ้องว่า จำเลยประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้างานฝ่ายผลิต ทำหน้าที่ควบคุมการผลิตแผนกชุบสีเคลือบผิวชิ้นงาน ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๔๐,๒๖๘ บาท โจทก์ที่ ๒ เข้าทำงานเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้างานฝ่ายผลิต ทำหน้าที่ควบคุมการผลิตแผนกชุบสีเคลือบผิวชิ้นงาน โดยมีโจทก์ที่ ๑ เป็นผู้บังคับบัญชาโจทก์ที่ ๒ อีกชั้นหนึ่ง ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๓,๕๖๔ บาท เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง กล่าวหาว่าโจทก์ที่ ๑ กระทำผิดฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และเรียกโจทก์ที่ ๒ ไปพบแสดงหนังสือเลิกจ้างมีข้อความทำนองเดียวกันพร้อมอ่านให้โจทก์ที่ ๒ ฟังแล้ว การเลิกจ้างจึงมีผลสมบูรณ์ไม่อาจถอนเจตนาได้ แต่จำเลยข่มขู่โจทก์ที่ ๒ ว่าไปสมัครงานที่ไหนประวัติการทุจริตจะติดตัวไปตลอดทำให้โจทก์ที่ ๒ เกรงกลัวจำต้องเขียนใบลาออกในเวลาต่อมา ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ๑๙ และเศรษฐกิจชะลอตัว จำเลยจึงถือโอกาสเลิกจ้าง เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๗,๖๐๕,๕๖๐ บาทพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ที่ ๑ และจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒,๗๖๕,๘๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ที่ ๒ และจ่ายค่าเสียหายจากการที่จำเลยข่มขืนใจโจทก์ที่ ๒ จนเกรงกลัวจำใจต้องเขียนใบลาออก ๒๐๐,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายจากการจงใจไม่ออกใบผ่านงานทำให้เสียโอกาสที่จะได้งานทำคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งในชั้นตรวจคำฟ้องว่า คำฟ้องในส่วนอ้างเหตุละเมิดอันเนื่องจากการข่มขืนใจกระทำการหรือไม่กระทำการ เป็นมูลละเมิดอื่นที่มิใช่เกิดจากสัญญาจ้างแรงงานโดยตรง ไม่อยู่ในขอบอำนาจศาลแรงงานภาค ๒ จะรับคดีไว้พิจารณา จึงไม่รับคำฟ้องในส่วนนี้

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า การเลิกสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาซึ่งนายจ้างหรือลูกจ้างมีสิทธิแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่จำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งยินยอมตกลงหรืออนุมัติการเลิกสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าว และการแสดงเจตนาดังกล่าวไม่อาจถอนได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๖ วรรคสองนั้น หมายถึง กรณีลูกจ้างหรือนายจ้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเลิกสัญญาจ้างเพียงฝ่ายเดียว แล้วกลับขอถอนหรือยกเลิกเจตนาเลิกสัญญาจ้างนั้นภายหลัง แต่ไม่รวมถึงการตกลงหรือยินยอมพร้อมใจกันของนายจ้างและลูกจ้างในการถอนหรือยกเลิกการแสดงเจตนาเลิกสัญญาจ้างนั้นด้วย โดยไม่จำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งยินยอมตกลงหรืออนุมัติการเลิกสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า

๔๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๕๘/๒๕๖๔

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผน ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ผิดพลาดหลายครั้ง ผลงานไม่ดี จนถูกตักเตือนเป็นหนังสือ แต่ไม่ได้มีการพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น นายจ้างเลิกจ้างเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุผลอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๘ จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผน ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๖๖,๕๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือน วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นหนังสือให้มีผลทันที อ้างว่า ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ผลงานไม่ผ่าน โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ๓,๙๐๐ บาท ค่าชดเชย ๘๘๖,๖๖๖.๖๗ บาท ดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม ๘๕,๖๕๕.๘๒ บาท ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๐๔,๑๘๓.๖๗ บาท ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๕๕๒.๖๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๐,๙๕๘.๔๗ บาท โจทก์ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว แต่โจทก์ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลในการเลิกจ้าง ข้ออ้างไม่เป็นความจริง เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายเป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ทำงานผิดพลาดบ่อยครั้ง ขาดความรอบคอบในการทำงาน จำเลยได้ออกหนังสือเตือนเพื่อให้โจทก์ระมัดระวังในการตรวจสอบชื่อ รุ่น รายละเอียดอื่นๆ ของชิ้นส่วนงาน หลังออกหนังสือเตือน โจทก์ไม่ได้มีการพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น ขาดความทุ่มเทให้กับงาน ไม่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทีม ไม่มีความยืดหยุ่นในการทำงาน โจทก์เรียกจำเลยไปพบเพื่อขอลดตำแหน่งงานและเงินค่าตอบแทนอาจลดลงบ้าง แต่โจทก์ปฏิเสธ จำเลยจึงออกหนังสือเลิกจ้าง ปัจจุบันโจทก์เข้าทำงานกับบริษัทใหม่แล้ว

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า โจทก์ทำงานกับจำเลยมา ๒๔ ปี ๖ เดือน ๑๓ วัน ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน บทที่ ๕ เรื่องการเลื่อนตำแหน่งและการโอนย้าย ให้ฝ่ายบริหารพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและโอนย้ายพนักงานตามความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่หรือสภาพการทำงานดำเนินกิจการของบริษัท ซึ่งการที่จำเลยเสนอลดเงินเดือนและลดตำแหน่งของโจทก์นั้น เนื่องจากพฤติกรรมของโจทก์ เป็นการที่จำเลยใช้อำนาจบริหารตามระเบียบข้อบังคับฯ และได้แจ้งพร้อมเสนอให้โจทก์ทราบแล้ว ถือว่า เป็นการกระทำที่เหมาะสม กรณีการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหาใช่ว่าลูกจ้างต้องกระทำผิดร้ายแรงแล้วจึงมีสิทธิเลิกจ้างได้ แต่หากลูกจ้างมีพฤติการณ์หรือกระทำการงานไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่ จนเป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจทำงานร่วมกันต่อไปได้ นายจ้างก็มีสิทธิเลิกจ้างได้ ทั้งข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังมา ก็ปรากฏว่า โจทก์ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ผิดพลาดหลายครั้ง ผลงานไม่ดี จนถูกตักเตือนเป็นหนังสือเรื่องการทำงาน ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย พิพากษายืน

๕๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๙๖ - ๗๙๙/๒๕๖๔ (คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน)

เรื่อง อนุกรรมการสวัสดิการแรงงานตรวจสอบโดยใช้โปรแกรม Google Map ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลใช้กันทั่วโลกมาอ้างอิงเปรียบเทียบ คำนวณค่าสูญเสียเวลาในการเดินทาง คำนวณค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ แม้การที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ซึ่งมีระยะทางห่างจากสถานประกอบกิจการแห่งเดิมเพียง ๓.๗ กิโลเมตร แม้การย้ายจะมีผลกระทบอยู่บ้าง แต่ยังถือไม่ได้ว่ามีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้าง ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๔ คน (ลูกจ้าง) ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่.../๒๕๖๒ กรณีที่มีคำสั่งว่าการย้ายสถานประกอบกิจการของนายจ้าง ยังไม่ถือว่ามีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้าง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ ตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โจทก์กับพวกไม่เห็นด้วย กล่าวคือ คำสั่งของจำเลยที่ ๑ มิได้พิจารณาผลกระทบด้านสุขภาพจิต ความสัมพันธ์ในครอบครัว สถานะทางเศรษฐกิจ และความเสียหายอื่นที่จะได้รับ จึงขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ และบังคับให้จำเลยที่ ๒ นายจ้าง จ่ายค่าชดเชยพิเศษให้โจทก์กับพวกทั้ง ๔ คน

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า การที่โจทก์ทั้งสี่สามารถออกเดินทางไปยังสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ในเวลาเดิมได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเวลาออกเดินทางไปทำงานให้เร็วขึ้นกว่าเดิม ยังไม่ถือว่ามีผลกระทบสำคัญฯ จำเลยที่ ๒ ให้การว่า สถานประกอบกิจการแห่งใหม่มีระยะห่างจากสถานประกอบกิจการเดิมเพียง ๓.๗ กิโลเมตร มีระบบขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้า เรือโดยสาร และรถโดยสารสาธารณะหลายสาย

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษฯ ตรวจสำนวนแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ ปิดประกาศแจ้งย้ายสถานประกอบกิจการจากเดิมที่อาคาร เอ ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ไปยังสถานประกอบกิจการแห่งใหม่อาคาร บี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โจทก์ทั้ง ๔ คน ไม่เคยเดินทางออกจากบ้านพักไปยังสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ในเวลาเดียวกันกับเวลาที่โจทก์ทั้งสี่เดินทางจากบ้านพักไปยังสถานที่ทำงานแห่งเดิม ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันและระยะทางเพิ่มขึ้นตามที่โจทก์อ้างล้วนเกิดจากการคาดคะเนประมาณการเอาเองของโจทก์ โดยไม่มีหลักเกณฑ์ใดมาอ้างอิง ไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุน อย่างไรก็ดี อนุกรรมการสวัสดิการแรงงานตรวจสอบโดยใช้โปรแกรม Google Map ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลใช้กันทั่วโลกมาอ้างอิงเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ระยะทางและระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับข้อมูลที่ได้จากนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง คำนวณค่าสูญเสียเวลาในการเดินทางโดยใช้ค่าใช้จ่ายของโจทก์แต่ละคนเป็นฐานในการคำนวณรวมกับค่าน้ำมันรถยนต์กิโลเมตรละ ๓ บาท หรือจักรยานยนต์กิโลเมตรละ ๒ บาท จากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดมาประชุมร่วมกันหาข้อสรุป นับว่าเป็นคุณและเป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสี่ โดยพนักงานตรวจแรงงานคำนวณค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เสนอต่อจำเลยที่ ๑ เป็นขั้นตอนสุดท้าย แล้วเห็นว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นยังไม่ถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ถือไม่ได้ว่าเป็นผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของโจทก์ทั้งสี่ ฉะนั้น การที่จำเลยที่ ๒ ย้ายสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ซึ่งมีระยะทางห่างจากสถานประกอบกิจการแห่งเดิมเพียง ๓.๗ กิโลเมตร แม้จะมีผลกระทบอยู่บ้าง แต่ยังถือไม่ได้ว่ามีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของโจทก์ทั้งสี่ คำสั่งของจำเลยที่ ๑ จึงชอบแล้ว

ที่โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์ในทำนองว่า การย้ายสถานประกอบกิจการไปที่แห่งใหม่ไกลกว่าเดิม สภาพจราจรติดขัดมากในช่วงเช้า โจทก์ที่ ๑ ต้องเตรียมอาหารให้มารดาและบุตรก่อนไปทำงาน ต้องเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทาง ไม่มีเวลาดูแลมารดาและบุตรได้เต็มที่เหมือนเดิม สภาพจิตใจและความสัมพันธ์ในครอบครัวลดน้อยลงไป โจทก์ที่ ๒ ต้องพาบุตรทุกคนไปโรงเรียนพร้อมกันและรับประทานอาหารเช้าก่อน โจทก์ที่ ๓ อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสี่ เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๕๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๒๙/๒๕๖๔

เรื่อง ลูกจ้างส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงนายจ้างขอลาป่วยตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และมีข้อความว่าไม่สามารถทำงานต่อไปได้อีกแล้วเนื่องจากภาวะซึมเศร้าขอให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ไม่เต็มเดือนและยกเลิกบัตรประกันสุขภาพลูกจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ จึงถือว่านายจ้างเป็นฝ่ายเลิกจ้าง จึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง แต่เป็นการเลิกจ้างตามความประสงค์ของลูกจ้างแล้ว ย่อมเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุผลสมควรและเพียง ไม่ใช่การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ (ลูกจ้างสัญชาติญี่ปุ่น) ฟ้องว่า วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จำเลยจ้างโจทก์ทำงานให้ดูแลฝ่ายปฏิบัติการผลิต ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๒๒,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยวาจาโดยโจทก์ไม่มีความผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าล่วงเวลา ๑,๒๗๕,๖๕๔.๑๔ บาท ค่าล่วงทำงานในวันหยุด ๔,๐๖๖.๔๔ บาท ค่าชดเชย ๙๗๖,๐๐๐ บาท ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๔๕,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๗๓๒,๐๐๐ บาท

พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ โจทก์ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงจำเลยว่าไม่สามารถทำงานต่อไปได้เนื่องจากภาวะซึมเศร้า ขอให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและค่าล่วงเวลาภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ และโจทก์ไม่มาทำงาน ๓ วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร จึงเป็นการลาออกโจทก์เป็นผู้จัดการโรงงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว เห็นว่า วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ โจทก์ยื่นใบลาป่วยต่อฝ่ายบุคคลอ้างว่าป่วยอยู่ในอาการซึมเศร้าขอลาป่วยตั้งแต่ ๑ กันยายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในวันต่อมาโจทก์ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือบอกกล่าวเป็นภาษาญี่ปุ่นถึงจำเลย ขอรับค่าล่วงเวลาและค่าชดเชยและในวันเดียวกันก็ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อธิบายถึงการลาป่วยของตน วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ จำเลยมีคำสั่งผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ว่า โจทก์ลาออกได้ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ และไม่จ่ายเงินเดือนให้ พิจารณาแล้วเห็นว่า ใบลาป่วยของโจทก์มีข้อความว่าไม่สามารถทำงานต่อไปได้เนื่องจากภาวะซึมเศร้า แต่มีข้อความต่อไปว่ากรุณาจ่ายค่าชดเชยและค่าล่วงเวลา พร้อมคำแปล เป็นเพียงคำเสนอที่มีเงื่อนไข แต่ใช่การแสดงเจตนาลาออกอย่างชัดแจ้ง พฤติการณ์ที่จำเลยจ่ายเงินเดือนในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ให้โจทก์เพียง ๕๗,๗๗๑ บาท แล้วไม่จ่ายเงินเดือนให้โจทก์อีกต่อไป และจำเลยยกเลิกบัตรประกันสุขภาพตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ จึงถือว่าจำเลยเป็นฝ่ายเลิกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์โจทก์ต้องรับผิดชอบดูแลงานเพิ่มมากกว่าเดิม ต้องเลิกงานเวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นประจำ โจทก์ทำงานมากเกินไปจนเกิดความเครียดและเป็นโรคซึมเศร้า แล้วจำเลยถือโอกาสที่โจทก์ป่วยด้วยโรคดังกล่าว ทั้งที่เกิดจากการทำงานให้แก่จำเลยเพื่อเลิกจ้างโจทก์ จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีสาเหตุอันสมควรเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จึงกำหนดให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๗๓๒,๐๐๐ บาท โจทก์เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจหน้าที่ทำการแทนจำเลยสำหรับกรณีการเลิกจ้าง ทั้งสัญญาจ้างก็ระบุว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา โจทก์จึงเป็นลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลา ฯ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕ (๑) ประกอบมาตรา ๖๖

พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๑,๘๗๐,๖๖๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์แสดงเจตนาลาออกโดยชัดเจนโดยไม่จำต้องให้อีกฝ่ายยินยอมตกลงหรืออนุมัติแต่อย่างใด เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

ประเด็นเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เห็นว่า ที่โจทก์ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงจำเลยขอลาป่วยตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และมีข้อความว่า โจทก์ไม่สามารถทำงานต่อไปได้อีกแล้วเนื่องจากภาวะซึมเศร้า ขอให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย แปลความได้ว่า โจทก์ขอให้จำเลยเลิกจ้างโจทก์และขอให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ดังนี้ เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ จึงเป็นการเลิกจ้างตามความประสงค์ของโจทก์แล้ว ย่อมเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุผลสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างได้ ไม่ใช่การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและกำหนดให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในส่วนค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม นอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๕๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๓๗/๒๕๖๔

เรื่อง นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดและเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขณะเลิกจ้างนายจ้าง จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย นายจ้างจึงต้องรับผิดจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าชดเชยส่วนที่ขาด

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่ผู้ชำนาญการเครื่องมือพิเศษ (Service Operator – ๑) ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๒๙,๘๐๓ บาท แบ่งเป็น ค่าจ้างพื้นฐานเดือนละ ๑๓,๔๗๓ บาท และเงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะ (Offshore Bonus) วันละ ๗๑๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ต่อมาจำเลยทั้งสองมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์เป็นหนังสืออ้างเหตุต้องการลดจำนวนบุคลากร จึงเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดและเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขณะเลิกจ้างจำเลยทั้งจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าชดเชยส่วนที่ขาด และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันจ่ายค่าล่วงเวลา ๓๔๘,๗๒๕.๕๒ บาท และค่าชดเชย ๔๘,๙๘๘.๑๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว กับจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ ๑ สั่งให้โจทก์ทำงานบนแท่นขุดเจาะวันละ ๘ ชั่วโมง และกำหนดเวลาพักให้ตามกฎหมาย โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามคำฟ้องสิทธิเรียกร้องค่าล่วงเวลาสำหรับการทำงาน ขาดอายุความ เงินเพิ่มพิเศษ เมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะ หรือเบี้ยเลี้ยงภาคสนาม (Field Bonus) ไม่ใช่ค่าจ้างที่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นค่าชดเชยให้แก่โจทก์ เนื่องจากจำเลยที่ ๑ จ่ายให้เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างที่ต้องไปทำงานเสี่ยงภัยบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน ซึ่งจะได้รับไม่เท่ากันทุกเดือนขึ้นอยู่กับว่าลูกจ้างได้ไปทำงานที่แท่นขุดเจาะน้ำมันในเดือนนั้นเป็นจำนวนกี่วัน จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์เนื่องจากปี ๒๕๕๗ เกิดเหตุราคาน้ำมันทั่วโลกลดลงอย่างมากและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทำให้ลูกค้ารายใหญ่ของจำเลยที่ ๑ บอกเลิกสัญญารับบริการจากจำเลยที่ ๑ และให้จำเลยที่ ๑ ลดค่าบริการลง ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจและรายได้ของจำเลยที่ ๑ จึงมีความจำเป็นต้องลดจำนวนลูกจ้างเพื่อประคับประคองธุรกิจของจำเลยที่ ๑ ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ จำเลยที่ ๑ จำเป็นต้องเลิกจ้างโจทก์โดยมิได้กลั่นแกล้งหรือเลิกปฏิบัติจึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินทั้งหมดตามคำฟ้อง จำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงิน การกระทำใด ๆ ของจำเลยที่ ๒ เป็นการกระทำในนามของจำเลย

ที่ ๑ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดในฐานะส่วนตัว และจำเลยที่ ๒ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลิกจ้างโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินแก่โจทก์ ๖๓,๘๙๘๔๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของเงินต้นจำนวนดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้อง

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงยุติโดยไม่มีคู่ความโต้แย้งกันได้ความว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคล สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทยเป็นสาขาหนึ่งของจำเลยที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ จำเลยที่ ๑ มีคู่มือพนักงานตามเอกสารหมาย ล.๑ โจทก์เคยเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ ปฏิบัติงานตามตำแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายตามตารางที่กำหนด โดยทำงานบนแท่นขุดเจาะ ๒๓ วัน กลับขึ้นพักบนฝั่ง ๑๔ วัน และทำงานที่สำนักงานบนฝั่ง ๕ วัน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนพื้นฐานเดือนละ ๑๓,๔๗๓ บาท และเงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะเป็นรายวัน วันละ ๗๑๐ บาท โดยจำเลยที่ ๑ จะจ่ายเงินส่วนนี้ให้แก่ลูกจ้างที่ไปทำงานบนแท่นขุดเจาะเท่านั้น ซึ่งโจทก์จะได้รับเงินส่วนนี้ไม่เท่ากันทุกเดือน กำหนดจ่ายเงินทั้งสองประเภทเข้าบัญชีธนาคารของโจทก์พร้อมกันในทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุว่า “มีความจำเป็นต้องลดจำนวนบุคลากร” แล้วศาลแรงงานภาค ๙ วินิจฉัยว่า ปี ๒๕๕๗ เกิดวิกฤตราคาน้ำมันทั่วโลกลดลงเป็นผลทำให้ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลกรวมทั้งในอ่าวไทย ต้องชะลอหรือหยุดการผลิตขุดเจาะน้ำมัน ซึ่งรวมถึงลูกค้าของจำเลยที่ ๑ ส่งผลกระทบทำให้จำเลยที่ ๑ มีปริมาณงานลดน้อยลงและมีจำนวนพนักงานมากเกินกว่าความต้องการของงาน ผลประกอบการทั่วโลกของจำเลยที่ ๑ ประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก จำเลยที่ ๑ ไม่ได้กลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติในการเลิกจ้างโจทก์จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์โดยมีเหตุอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม การทำงานบนแท่นขุดเจาะของโจทก์เป็นการทำงานตามปกติทั่วไป การที่จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่โจทก์เป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานปกติของวันทำงาน จึงเป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ที่ต้องนำมารวมคำนวณค่าชดเชยเพิ่มให้แก่โจทก์ โดยนำเงินเพิ่มพิเศษที่โจทก์ได้รับเป็นรายวันมาคิดค่าเฉลี่ยเป็นรายเดือน โดยศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ มีการกำหนดตารางการทำงานของโจทก์ไว้ล่วงหน้าว่าโจทก์จะต้องทำงานบนแท่นขุดเจาะกี่วัน ทำงานบนฝั่งกี่วัน และพักกี่วันสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป แสดงว่าเป็นรูปแบบวิธีการทำงานตามปกติ แม้จำเลยที่ ๑ จะจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่โจทก์ไม่เท่ากันทุกเดือน ก็เป็นวิธีการคำนวณค่าตอบแทนในการทำงานเท่านั้น เงินเพิ่มพิเศษดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินที่โจทก์และจำเลยที่ ๑ ตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติเฉพาะกรณีที่โจทก์ไปทำงานบนแท่นขุดเจาะ จึงเป็นค่าจ้างที่จ่ายให้โดยคำนวณตามผลงาน ที่ต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยด้วย ยังไม่ได้ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษของการทำงานเก้าสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย จำนวนใด จึงต้องย้อนสำนวนใหม่ว่า โจทก์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษของการทำงานเก้าสิบวันสุดท้ายรวมเป็นเงินรวม ๑๗,๕๕๕ บาท

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๑ มีว่า เงินเพิ่มพิเศษ เป็นค่าจ้างหรือไม่ โดยจำเลยที่ ๑ ฎีกาว่า จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินเพิ่มพิเศษเพื่อตอบแทนความเสี่ยงภัยบนแท่นขุดเจาะ แม้ลูกจ้างจะเจ็บป่วยมิได้ทำงาน หากยังไม่ถูกส่งตัวกลับขึ้นฝั่ง จำเลยที่ ๑ ก็ยังจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้ ทั้งตามคู่มือพนักงานของจำเลยที่ ๑ ยังระบุไว้ว่าเงินเพิ่มพิเศษไม่ใช่ค่าจ้าง เงินเพิ่มพิเศษจึงเป็นเพียงสวัสดิการที่จำเลยที่ ๑ จ่ายให้แก่ลูกจ้างที่ต้องไปค้างคืนในที่ห่างไกล ลำบากและอันตราย ไม่ถือเป็นค่าจ้าง ค่าจ้างต้องจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ เมื่อจากคู่มือพนักงาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการว่าจ้าง จัดหมวดหมู่ของลูกจ้างให้สอดคล้องกับลักษณะของงานและสถานที่ทำงานโดยแบ่งเป็นพนักงานประจำสำนักงาน วันทำงานปกติและเวลาทำงานปกติ จำเลยที่ ๑ กำหนดวันทำงานและเวลาทำงานของพนักงานด้านปฏิบัติการในการทำงานในพื้นที่ภาคสนาม โดยต้องทำงานตามตารางการทำงานปกติอันประกอบด้วยวันที่ทำงานภาคสนามติดต่อกันไม่เกินรอบละ ๒๘ วัน ตามด้วยวันหยุดประจำช่วง ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการทำงานของโจทก์ที่ต้องทำงานปกติตามตารางที่กำหนดแบ่งเป็นทำงานบนแท่นขุดเจาะ ๒๓ วัน กลับขึ้นมาพักบนฝั่ง ๑๔ วัน และทำงานที่สำนักงานบนฝั่ง ๕ วัน แสดงให้เห็นว่าการทำงานบนแท่นขุดเจาะเป็นการทำงานตามปกติตามตำแหน่งหน้าที่ของโจทก์ การที่จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะ เพิ่มขึ้นจากเงินเดือนให้แก่โจทก์โดยคิดจากการที่โจทก์ไปทำงานบนแท่นขุดเจาะในวันทำงาน จึงเป็นการจ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนการทำงานของโจทก์สำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ โดยคำนวณตามผลงานจากจำนวนวันที่โจทก์ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในแต่ละรอบตามตารางที่กำหนด ทั้งการที่จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ ในกรณีโจทก์เจ็บป่วยมิได้ทำงานและยังไม่ได้ถูกส่งตัวกลับขึ้นฝั่ง ก็สอดคล้องกับความหมายของคำว่าค่าจ้าง ที่ให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทำงานแต่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งการเจ็บป่วยนี้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยและได้รับค่าจ้างตามสิทธิที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง จึงเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของจำเลยที่ ๑ ที่ต้องจ่ายเงินดังกล่าวให้แม้โจทก์จะเจ็บป่วยมิได้ทำงานและยังไม่ได้ถูกส่งตัวกลับขึ้นฝั่งก็ตาม เงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะ จึงเป็นค่าจ้างตามผลงาน และเงินโบนัส ถือเป็นสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และไม่ถือเป็นค่าจ้างนั้น ไม่อาจกระทำได้เพราเป็นการขัดต่อบทบัญญัตินิยามความหมายของคำว่า “ค่าจ้าง” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่าเงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะเป็นค่าจ้างที่จ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ต้องนำมาคำนวณตามผลงานที่ต้องนำมาคำนวณเป็นค่าชดเชย แล้วย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าโจทก์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ในระยะเวลาเก้าสิบวันสุดท้ายก่อนถูกเลิกจ้างเป็นเงินจำนวนเท่าใด แล้วให้ศาลแรงงานภาค ๙ พิพากษาคดีในส่วนจำนวนเงินดังกล่าวใหม่นั้น ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น

๕๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๑๑/๒๕๖๔

เรื่อง คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยทั้งสองตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่ผู้ชำนาญการเครื่องมือพิเศษ จำเลยทั้งสองมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์เพื่อลดจำนวนบุคลากรจึงชอบธรรมแล้ว แต่ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยโดยคำนวณเงินเพิ่มพิเศษเข้าด้วย คำสั่งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจึงชอบแล้ว

คดีนี้โจทก์ (ลูกจ้าง) ฟ้องว่าโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยทั้งสองตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่ผู้ชำนาญการเครื่องมือพิเศษ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๔๐,๘๕๗ บาท แบ่งเป็นค่าจ้างพื้นฐานเดือนละ ๑๔,๖๓๗ บาท และเงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานแท่นขุดเจาะ วันละ ๑,๑๔๐ บาท จำเลยทั้งสองมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์เป็นหนังสืออ้างเหตุต้องการลดจำนวนบุคลากร จึงเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดและเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยทั้งสองจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าชดเชยส่วนที่ขาด และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันจ่ายค่าล่วงเวลา ๖๓๗,๓๗๘.๕๖ บาท และค่าชดเชย ๑๕๗,๓๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว กับจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า เบี้ยเลี้ยงภาคสนาม ไม่ใช่ค่าจ้างที่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นค่าชดเชยให้แก่โจทก์ เนื่องจากจะได้รับไม่เท่ากันทุกเดือน ขึ้นอยู่กับว่าลูกจ้างได้ไปทำงานที่แท่นขุดเจาะน้ำมันในเดือนนั้นเป็นจำนวนกี่วัน จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์เนื่องจากปี ๒๕๕๗ เกิดเหตุราคาน้ำมันทั่วโลกลดลงอย่างมากและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จำเลยที่ ๑ จึงมีความจำเป็นต้องลดจำนวนลูกจ้างเพื่อประคับประคองธุรกิจให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ จำเลยที่ ๑ จำเป็นต้องเลิกจ้างโจทก์โดยมิได้กลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติ จึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินทั้งหมดตามคำฟ้อง จำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงิน การกระทำใด ๆ ของจำเลยที่ ๒ เป็นการกระทำในนามของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดในฐานะส่วนตัว และจำเลยที่ ๒ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลิกจ้างโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินแก่โจทก์ ๒๐๕,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของเงินต้นจำนวนดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง (วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษา

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาฟังข้อเท็จจริงใหม่แล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระค่าชดเชยแก่โจทก์เป็นเงิน ๘๓,๒๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จากยอดเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง (วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ ๑ มีว่า เงินเพิ่มพิเศษ (Offshore Bonus) เป็นค่าจ้างหรือไม่ โดยจำเลยที่ ๑ ฎีกาว่า จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินเพิ่มพิเศษเพื่อตอบแทนความเสี่ยงภัยบนแท่นขุดเจาะ แม้ลูกจ้างจะเจ็บป่วยมิได้ทำงาน หากยังไม่ถูกส่งตัวกลับขึ้นฝั่ง จำเลยที่ ๑ ก็ยังจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้ ทั้งตามคู่มือพนักงานของจำเลยที่ ๑ ยังระบุไว้ว่าเงินเพิ่มพิเศษไม่ใช่ค่าจ้าง

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมที่ปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงยุติโดยไม่มีคู่ความโต้แย้งกันได้ความว่า จำเลยที่ ๑ ไม่ได้กลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติในการเลิกจ้างโจทก์ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์โดยมีเหตุอันควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม การที่จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่โจทก์เป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานปกติของวันทำงาน จึงเป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ที่ต้องนำมารวมคำนวณค่าชดเชยเพิ่มให้แก่โจทก์ โดยนำเงินพิเศษที่โจทก์ได้รับเป็นรายวันมาคิดค่าเฉลี่ยเป็นรายเดือน

ให้ศาลแรงงานภาค ๙ พิพากษาคดีในส่วนจำนวนเงินดังกล่าวใหม่นั้น ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น

๕๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๙๘/๒๕๖๔

เรื่อง คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยทั้งสองตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่ Field Professional - Case Hole Sr จำเลยทั้งสองมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์เพื่อลดจำนวนบุคลากร จึงชอบธรรมแล้ว แต่ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยโดยคำนวณเงินเพิ่มพิเศษเข้าด้วย คำสั่งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจึงชอบแล้ว

คดีนี้โจทก์ (ลูกจ้าง) โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ จำเลยทั้งสองจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่ Field Professional - Case Hole Sr ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๒๑,๘๐๐ บาท แบ่งเป็นค่าจ้างพื้นฐานเดือนละ ๘๔,๐๐๐ บาท และเงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะ (Offshore Bonus) วันละ ๑,๘๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ต่อมาวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำเลยทั้งสองมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์เป็นหนังสืออ้างเหตุผลต้องการลดจำนวนบุคลากร จึงเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดและเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และขณะเลิกจ้างจำเลยทั้งสองจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าชดเชยส่วนที่ขาดและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันจ่ายค่าล่วงเวลา ๙๓๑,๗๗๐ บาท และค่าชดเชย ๓๐๒,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงินกับจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๗๓๐,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ ๑ สั่งให้โจทก์ทำงานบนแท่นขุดเจาะวันละ ๘ ชั่วโมง และกำหนดเวลาพักให้ตามกฎหมาย โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามคำฟ้องสิทธิเรียกร้องค่าล่วงเวลาสำหรับการทำงาน เงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะ (Offshore Bonus) หรือเบี้ยเลี้ยงภาคสนาม (Field Bonus) ไม่ใช่ค่าจ้างที่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นค่าชดเชยให้แก่โจทก์ เนื่องจากจำเลยที่ ๑ จ่ายให้เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างที่ต้องไปทำงานเสี่ยงภัยบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน ซึ่งจะได้รับไม่เท่ากันทุกเดือน จำเลยที่ ๑ มีความจำเป็นต้องลดจำนวนลูกจ้างเพื่อประคับประคองธุรกิจของจำเลยที่ ๑ ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ จำเลยที่ ๑ จำเป็นต้องเลิกจ้างโจทก์โดยมิได้กลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติ จึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ก็ไม่มีสิทธิได้รับเงินทั้งหมดตามฟ้อง จำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ในตำแหน่งผู้จัดการ

ฝ่ายการเงิน การกระทำใด ๆ ของจำเลยที่ ๒ เป็นการกระทำในนามของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดในฐานะส่วนตัว และจำเลยที่ ๒ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลิกจ้างโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินแก่โจทก์ ๔๓๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของเงินต้นจำนวนดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง (วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษา ศาลแรงงานภาค ๙ ในส่วนการกำหนดค่าชดเชย โดยให้ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า โจทก์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษในระยะเวลาสองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายก่อนถูกเลิกจ้างเป็นเงินจำนวนเท่าใด แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๙

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาฟังข้อเท็จจริงใหม่แล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระค่าชดเชยแก่โจทก์เป็นเงิน ๒๑๙,๖๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จากยอดเงินดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้อง (วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ ๑ มีว่าเงินเพิ่มพิเศษ (Offshore Bonus) เป็นค่าจ้างหรือไม่ โดยจำเลยที่ ๑ ฎีกาว่า จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินเพิ่มพิเศษเพื่อตอบแทนความเสี่ยงภัยบนแท่นขุดเจาะ แม้ลูกจ้างจะเจ็บป่วยมิได้ทำงาน หากยังไม่ถูกส่งตัวกลับขึ้นฝั่ง จำเลยที่ ๑ ก็ยังจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้ ทั้งตามคู่มือพนักงานของจำเลยที่ ๑ ยังระบุไว้ว่าเงินเพิ่มพิเศษไม่ใช่ค่าจ้าง ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมที่ปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงยุติโดยไม่มีคู่ความโต้แย้งกันได้ความว่า จำเลยที่ ๑ ไม่ได้กลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติในการเลิกจ้างโจทก์ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์โดยมีเหตุอันควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม การที่จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่โจทก์เป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานปกติของวันทำงาน จึงเป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ที่ต้องนำมารวมคำนวณค่าชดเชยเพิ่มให้แก่โจทก์ โดยนำเงินพิเศษที่โจทก์ได้รับเป็นรายวันมาคิดค่าเฉลี่ยเป็นรายเดือน

ให้ศาลแรงงานภาค ๙ พิพากษาคดีในส่วนจำนวนเงินดังกล่าวใหม่นั้น ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น

๕๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๙๙/๒๕๖๔

เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะเป็น “ค่าจ้างตามผลงาน” ต้องนำมารวมคำนวณค่าชดเชย โดยคำนวณตามระยะเวลา ๒๔๐ วันสุดท้ายก่อนลูกจ้างถูกเลิกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่ Service Superviser I ทำงานบนแท่นขุดเจาะ ๒๑ วัน กลับขึ้นมาพักบนฝั่ง ๑๔ วัน และทำงานที่สำนักงานบนฝั่งอีก ๗ วัน ค่าจ้างเดือนละ ๒๘,๐๐๐ บาท และเงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะวันละ ๑,๓๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์อ้างเหตุลดจำนวนบุคลากร เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขณะทำงานโจทก์ทำงานบนแท่นขุดเจาะเกินกว่าชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมาย

กำหนด ๗,๐๙๒ ชั่วโมง ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า สิทธิเรียกร้องค่าล่วงเวลาขาดอายุความ ๒ ปีแล้ว เงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะไม่ใช่ค่าจ้าง จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากมีความจำเป็นต้องลดจำนวนลูกจ้างเพื่อประคับประคองธุรกิจ จำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงิน จึงไม่ต้องรับผิดในฐานะส่วนตัว และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลิกจ้าง ระหว่างพิจารณาโจทก์ขอสละประเด็นเรื่องค่าล่วงเวลาและขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ศาลแรงงานภาค ๙ อนุญาต

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินแก่โจทก์ ๓๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ ในส่วนการกำหนดค่าชดเชย โดยให้ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า โจทก์ได้เงินเพิ่มพิเศษในระยะเวลาสองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายก่อนถูกเลิกจ้างจำนวนเท่าใด แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระค่าชดเชยแก่โจทก์เป็นเงิน ๒๐๖,๓๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๑ ฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ประเด็นเงินเพิ่มพิเศษ (Offshore Superviser) เป็นค่าจ้างหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า การทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันเป็นการทำงานตามปกติตามตำแหน่งหน้าที่ของโจทก์ การที่จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนให้แก่โจทก์ โดยคิดจากการที่โจทก์ไปทำงานบนแท่นขุดเจาะในวันทำงาน จึงเป็นการจ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนการทำงานของโจทก์สำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ โดยคำนวณตามผลงานจากจำนวนวันที่โจทก์ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในแต่ละรอบตามตารางกำหนด ทั้งการที่จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ในกรณีโจทก์เจ็บป่วยมิได้ทำงานและยังไม่ได้ถูกส่งกลับขึ้นฝั่งก็สอดคล้องกับความหมายของคำว่าค่าจ้างที่ให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทำงานแต่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งการเจ็บป่วยนี้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยและได้รับค่าจ้างตามสิทธิที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง จึงเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของจำเลยที่ ๑ ที่ต้องจ่ายเงินดังกล่าวให้ แม้โจทก์จะเจ็บป่วยมิได้ทำงานและยังไม่ได้ถูกส่งตัวกลับขึ้นฝั่งก็ตาม เงินเพิ่มเติมพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะ จึงเป็น “ค่าจ้างตามผลงาน” ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่าเงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะเป็นค่าจ้างที่จ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ต้องนำมาคำนวณเป็นค่าชดเชยแล้วย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า โจทก์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ในระยะเวลา ๒๔๐ วันสุดท้ายก่อนถูกเลิกจ้างเป็นจำนวนเท่าใด แล้วให้ศาลแรงงานภาค ๙ พิพากษาคดีในส่วนจำนวนเงินดังกล่าวใหม่นั้น ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา พิพากษายืน

๕๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๐๐/๒๕๖๔

เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะเป็น “ค่าจ้างตามผลงาน” ต้องนำมารวมคำนวณค่าชดเชย โดยคำนวณตามระยะเวลา ๒๔๐ วันสุดท้ายก่อนลูกจ้างถูกเลิกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายเดือนตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่ Svc Operator II-L&P ทำงานบนแท่นขุดเจาะ ๒๘ วัน กลับขึ้นมาพักบนฝั่ง ๒๐ วัน และทำงานที่สำนักงานบนฝั่งอีก ๘ วัน ค่าจ้างเดือนละ ๒๕,๒๓๒.๕๔ บาท และเงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะวันละ ๑,๓๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์อ้างเหตุลดจำนวนบุคลากรเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขณะทำงานโจทก์ทำงานบนแท่นขุดเจาะเกินกว่าชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ๖,๕๕๒ ชั่วโมง ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า สิทธิเรียกร้องค่าล่วงเวลาขาดอายุความ ๒ ปีแล้ว เงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะไม่ใช่ค่าจ้าง จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากมีความจำเป็นต้องลดจำนวนลูกจ้างเพื่อประคับประคองธุรกิจ จำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงิน จึงไม่ต้องรับผิดในฐานะส่วนตัว และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลิกจ้าง ระหว่างพิจารณาโจทก์ขอสละประเด็นเรื่องค่าล่วงเวลาและขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ศาลแรงงานภาค ๙ อนุญาต

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินแก่โจทก์ ๒๗๖,๖๓๙.๖๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ ในส่วนการกำหนดค่าชดเชย โดยให้ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า โจทก์ได้เงินเพิ่มพิเศษในระยะเวลาสองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายก่อนถูกเลิกจ้างจำนวนเท่าใด แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระค่าชดเชยแก่โจทก์เป็นเงิน ๑๒๙,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๑ ฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ประเด็นเงินเพิ่มพิเศษ เป็นค่าจ้างหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า การทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันเป็นการทำงานตามปกติตามตำแหน่งหน้าที่ของโจทก์ การที่จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนให้แก่โจทก์ โดยคิดจากการที่โจทก์ไปทำงานบนแท่นขุดเจาะในวันทำงานจึงเป็นการจ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนการทำงานของโจทก์สำหรับระยะเวลาการทำงานปกติโดยคำนวณตามผลงานจากจำนวนวันที่โจทก์ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในแต่ละรอบตามตารางกำหนด ทั้งการที่จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ในกรณีโจทก์เจ็บป่วยมิได้ทำงานและยังไม่ได้ถูกส่งกลับขึ้นฝั่งก็สอดคล้องกับความหมายของคำว่าค่าจ้างที่ให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทำงานแต่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งการเจ็บป่วยนี้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยและได้รับค่าจ้างตามสิทธิที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง จึงเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของจำเลยที่ ๑ ที่ต้องจ่ายเงินดังกล่าวให้ แม้โจทก์จะเจ็บป่วยมิได้ทำงานและยังไม่ได้ถูกส่งตัวกลับขึ้นฝั่งก็ตาม เงินเพิ่มเติมพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะ จึงเป็น “ค่าจ้าง

ตามผลงาน”ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่าเงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะเป็นค่าจ้างที่จ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ต้องนำมาคำนวณเป็นค่าชดเชยแล้วย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า โจทก์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ในระยะเวลา ๒๔๐ วันสุดท้ายก่อนถูกเลิกจ้างเป็นจำนวนเท่าใด แล้วให้ศาลแรงงานภาค ๙ พิพากษาคดีในส่วนจำนวนเงินดังกล่าวใหม่นั้น ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา พิพากษายืน

๕๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๓๒๗/๒๕๖๔ (พนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง การที่ลูกจ้างพิมพ์ข้อความลงในแอปพลิเคชั่นในลักษณะตอบโต้กัน แม้เป็นการแสดงความคิดเห็น แต่ก็เป็นการต่อว่าเสียดสีถึงกรรมการบริษัท โดยใช้ถ้อยคำไม่สุภาพและแสดงถึงความไม่เคารพเกรงผู้เป็นนายจ้าง ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตที่ลูกจ้างที่ดีพึงกระทำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า แต่ไม่ใช่กรณีร้ายแรง ต้องจ่ายค่าชดเชย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จำเลยที่ ๒ จ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการแผนก BOI อัตราค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท และค่าตำแหน่ง ๒,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์เป็นหนังสือให้มีผลทันที โจทก์ไปร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๑ เพื่อให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ต่อมาจำเลยที่ ๑ พนักงานตรวจแรงงาน มีคำสั่งยกคำร้องโจทก์ โจทก์ไม่เห็นด้วย ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ และบังคับให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี พร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีฟังไม่ได้ว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องเป็นเหตุให้จำเลยที่ ๒ ได้รับความเสียหาย ส่วนการลงข้อความในแอปพลิเคชั่น LINE ก็มิได้มีลักษณะของการให้ข้อเท็จจริงถึงจำเลยที่ ๒ ในลักษณะจงใจที่จะกระทำให้จำเลยที่ ๒ ได้รับความเสียหายในส่วนนี้ เป็นการกระทำเพียงผิดข้อบังคับในการทำงานที่ให้ลงโทษด้วยการว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้น ที่จำเลยที่ ๒ ลงโทษโดยการเลิกจ้างจึงเป็นการลงโทษเกินสมควรไม่เหมาะสมกับความผิด จำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ให้จำเลยที่ ๒ จ่ายเงินรวม ๒๒๐,๑๓๓.๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษฯ เห็นว่า การพิมพ์ข้อความลงในแอปพลิเคชั่น เป็นข้อความสนทนาในลักษณะตอบโต้กันไปมา เป็นการแสดงความคิดเห็นต่อว่าเสียดสีถึงกรรมการจำเลยที่ ๒ โดยใช้ถ้อยคำไม่สุภาพและแสดงถึงความไม่เคารพยำเกรงผู้เป็นนายจ้าง โจทก์มีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ไม่เคารพยำเกรงต่อนายจ้างอันเป็นการกระทำผิดระเบียบข้อบังคับของจำเลยที่ ๒ ซึ่งมิใช่กรณีร้ายแรง เมื่อจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชย และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามมาตรา ๖๗

ด้วย อย่างไรก็ดี การที่โจทก์พิมพ์ข้อความลงในแอปพลิเคชั่นในลักษณะตอบโต้กัน แม้เป็นการแสดงความคิดเห็น แต่ก็เป็นการต่อว่าเสียดสีถึงกรรมการจำเลยที่ ๒ โดยใช้ถ้อยคำไม่สุภาพและแสดงถึงความไม่เคารพยำเกรงผู้เป็นนายจ้าง อันเป็นพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ไม่เคารพยำเกรงต่อนายจ้าง และเป็นการกระทำผิดระเบียบข้อบังคับของจำเลยที่ ๒ ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นขาดความเชื่อถือเคารพในจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นนายจ้าง แม้จะเป็นการผิดระเบียบข้อบังคับที่มิใช่กรณีร้ายแรง แต่ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตที่ลูกจ้างที่ดีพึงกระทำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ จำเลยที่ ๒ จึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้แก้ไขคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน โดยให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชย และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี พร้อมดอกเบี้ย ให้ยกคำขอในส่วนค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๕๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๘๔/๒๕๖๔ (ค่าจ้าง/ไม่เป็นค่าจ้าง)

เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ในการต่ออายุการทำงานภายหลังเกษียณ มีเจตนาจ่ายเพื่อทดแทนการปรับเพิ่มเงินเดือนประจำปี มีลักษณะเช่นเดียวกับการเพิ่มเงินเดือน จึงเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงาน เป็นค่าจ้างที่ต้องนำมาคำนวณค่าชดเชย ส่วนเงินชดเชยค่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ค่าโทรศัพท์ ค่าเบี้ยกันดาร เป็นสวัสดิการ ไม่ใช่ค่าจ้าง จึงไม่ต้องนำรวมคำนวณค่าชดเชย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เคยเป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการได้รับเดือน ๆ ละ ๑๑๗,๐๐๐ บาท เงินปฏิบัติการ เงินชดเชยรถ เงินค่าวิชาชีพ เดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท เบี้ยกันดาร เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท รายได้อื่นเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ค่าโทรศัพท์เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท และค่าน้ำมันรถเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากการเกษียณอายุ โจทก์ทำงานกับจำเลยมา ๒๔ ปี จำเลยนำเฉพาะเงินเดือน ๑๑๗,๐๐๐ บาท มาคำนวณเป็นค่าจ้างอัตราสุดท้ายแล้วจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ ๔๐๐ วัน แต่ไม่นำเงินค่าตอบแทนอื่นมารวมเป็นฐานค่าชดเชย ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยที่ยังขาดอยู่อีก ๔๘๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า หลังจากโจทก์เกษียณอายุการทำงานตามข้อบังคับ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำเลยต่ออายุการทำงานให้โจทก์ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เงินค่ารถยนต์ ค่าเบี้ยกันดาร รายได้อื่น ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ เป็นสวัสดิการในอัตราเหมาจ่าย ไม่ใช่ค่าจ้าง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว เห็นว่า โจทก์เกษียณอายุการทำงานเนื่องจากอายุครบ ๕๕ ปี จำเลยได้ต่ออายุการทำงานให้โจทก์อีกครั้งละ ๑ ปี จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงเลิกจ้าง ค่าชดเชย รถยนต์ประจำตำแหน่ง ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าน้ำมันรถ เบี้ยกันดาร เป็นสวัสดิการ ไม่ใช่ค่าจ้าง ส่วนรายได้อื่นหรือเงินเพิ่มพิเศษในการต่ออายุการทำงานภายหลังเกษียณ มีลักษณะเป็นเงินที่จ่ายตอบแทนการทำงานเป็นค่าจ้างที่ต้องนำมารวมคำนวณค่าชดเชย พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พิจารณาแล้วเห็นว่า

๑. ค่าชดเชยรถยนต์ประจำตำแหน่งและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นเงินที่จำเลยจ่ายชดเชยให้แก่พนักงาน เพื่อทดแทนสวัสดิการเดิมที่จำเลยช่วยเหลือลูกจ้างโดยจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งและโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่พนักงาน แม้จะจ่ายเท่ากันพร้อมเงินเดือนทุกเดือน ก็เป็นเพียงลดภาระขั้นตอนในการบริหารจัดการในส่วนนี้เท่านั้น ไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป เงินดังกล่าวจึงไม่ใช่ค่าจ้าง

๒. ค่าน้ำมันรถยนต์ จำเลยให้พนักงานเบิกได้ในอัตรากิโลเมตรละ ๔ บาท และเบิกได้ตามระยะทางของการใช้รถในการปฏิบัติงาน ต่อมาจำเลยปรับปรุงเหมาจ่ายค่าน้ำมันรถโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๑๔ เดือน และกำหนดเงินเหมาจ่ายไว้ ๓ อัตรา ค่าน้ำมันรถ จึงไม่ใช่เงินที่จ่ายแก่พนักงานเพื่อตอบแทนการทำงาน แต่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินในกิจการของจำเลย จึงไม่ใช่ค่าจ้าง

๓. ค่าทำงานต่างจังหวัดหรือเบี้ยกันดาร เป็นเงินที่จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์ เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือในขณะที่ทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัด ไม่ใช่เงินที่จ่ายในการทำงานโดยตรง มีลักษณะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากการดำรงชีพในระหว่างอยู่ต่างจังหวัดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่หรือย้ายจากต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล จะไม่ได้รับเงินส่วนนี้ จึงไม่ใช่ค่าจ้าง

๔. รายได้อื่นเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงินที่จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์ เป็นเงินเพิ่มพิเศษในการต่ออายุการทำงานภายหลังโจทก์เกษียณแล้วเนื่องจากโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนเพิ่มประจำปี ย่อมแสดงให้เห็นเจตนาของจำเลยในการจ่ายเพื่อทดแทนการปรับเพิ่มเงินเดือนประจำปี อันมีลักษณะเช่นเดียวกับการเพิ่มเงินเดือนให้แก่โจทก์ เงินดังกล่าวจึงเป็นเงินที่จ่ายเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในระหว่างต่ออายุเกษียณตามสัญญาจ้าง จึงเป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ต้องมาคำนวณค่าชดเชย

พิพากษายืน

๕๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๓๑/๒๕๖๔ (เลิกจ้าง)

เรื่อง สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แล้วจำเลยไม่ให้โจทก์ทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้เพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดเวลาดังกล่าว ถือเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง การที่โจทก์ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้จัดการแผนกความปลอดภัยซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยเป็นเพียงการยืนยันว่า เมื่อสัญญาสิ้นสุดแล้วโจทก์ไม่ประสงค์จะทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยอีกต่อไปเท่านั้น มิใช่เป็นกรณีลาออก จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคชั้นสูง มีกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท เมื่อครบสัญญาจ้างแล้ว จำเลยไม่จ่ายค่าชดเชยให้กับโจทก์ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าการทำงานของโจทก์มีลักษณะเป็นครั้งคราว เมื่อครบกำหนดตามสัญญา จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่าย

ค่าชดเชย ก่อนครบกำหนดสัญญาโจทก์เป็นผู้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังหัวหน้าโจทก์ว่าไม่ประสงค์จะทำงานกับจำเลยเอง จำเลยมิได้เลิกจ้าง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาสัญญาข้อ ๕ ระบุว่า บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้ และพนักงานยินดีที่จะปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น” แม้สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยจะระบุว่าเป็นสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอนตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสาม ก็ตาม แต่สัญญาดังกล่าวจะต้องมีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดเอาไว้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อข้อความที่ให้นายจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้ ระยะเวลาการจ้างจึงไม่แน่นอน ประกอบกับการจ้างงานของจำเลยเป็นการจ้างงานในโครงการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจหรือการค้าของจำเลยเอง กรณีจึงไม่เป็นการจ้างที่มีกำหนดเวลาการจ้างไว้แน่นอนตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสาม และวรรคสี่ เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ จึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๑๐๔,๖๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยกำหนดระยะเวลาจ้างและระยะเวลาสิ้นสุดการจ้างที่แน่นอน โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่เมื่อสัญญาจ้างข้อที่ ๕ ระบุว่า จำเลยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้ ระยะเวลาจึงไม่แน่นอน ถือไม่ได้ว่าเป็นสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาจ้างแน่นอน จำเลยไม่อาจบอกเลิกจ้างสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อโจทก์กระทำผิดเงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม การที่โจทก์ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้จัดการแผนกความปลอดภัยซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยว่าครบกำหนดสัญญาจ้างคือวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โจทก์ไม่ประสงค์ต่อสัญญาจ้างกับจำเลยอีก จึงเป็นกรณีที่โจทก์ฝ่ายลูกจ้างเองไม่ประสงค์ที่จะทำงานกับจำเลยต่อไป ไม่ถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามฟ้อง ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษามานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกา เห็นว่า ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติว่า “การเลิกจ้างตามมาตรานี้ หมายความว่า การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไป และไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป” คดีนี้แม้โจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสาม แต่เมื่อสัญญาจ้างระหว่างโจทก์และจำเลยมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แล้วจำเลยไม่ให้โจทก์ทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้เพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดเวลาดังกล่าว ถือเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง การที่โจทก์ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้จัดการแผนกความปลอดภัยซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยเป็นเพียงการยืนยันว่า เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แล้วโจทก์ไม่ประสงค์จะทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยอีกต่อไปเท่านั้น มิใช่เป็นกรณีลาออก

พิพากษากลับเป็นว่า ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

๖๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๖๔๑/๒๕๖๔

เรื่อง แม้นายจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด ๑๙) ทำให้ยอดคำสั่งซื้อลดน้อยลงก็ตาม แต่ผลประกอบการของจำเลยปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ มีกำไรทุกปี หลังจากถูกเลิกจ้างยอดขายก็สูงขึ้น แสดงว่านายจ้างไม่ได้ขาดทุนถึงขนาดต้องลดจำนวนลูกจ้างเพื่อพยุงธุรกิจ ทั้งก่อนเลิกจ้างก็ไม่ได้พยายามหาหนทางช่วยเหลือมิให้มีการเลิกจ้างเกิดขึ้น การเลิกจ้างจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๔ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๖๓,๒๕๑ บาท วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างเหตุจากแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด ๑๙) ทำให้ยอดขายลดลงมากอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถผลิตตามแผนงานปกติ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้โจทก์แล้ว ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ทำงานกับจำเลยมา ๒๘ ปี ๘ เดือน ๔ วัน ขณะเลิกจ้างมีอายุ ๕๘ ปีเศษ เห็นควรกำหนดค่าเสียหายจากการขาดรายได้จนกว่าจะหางานทำใหม่เท่ากับค่าจ้าง ๕ เดือน และค่าเสียหายในอนาคตที่ยังไม่สามารถหางานทำได้เป็นเวลา ๕ เดือน พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๖๓๒,๕๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า แม้จำเลยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด ๑๙) ทำให้ยอดคำสั่งซื้อลดน้อยลงก็ตาม แต่ผลประกอบการของจำเลยปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ มีกำไรทุกปี หลังจากโจทก์ถูกเลิกจ้างยอดขายของจำเลยก็สูงขึ้น แสดงว่าจำเลยไม่ได้ขาดทุนถึงขนาดต้องลดจำนวนลูกจ้างเพื่อพยุงธุรกิจ ทั้งก่อนเลิกจ้างก็ไม่ได้เสนองานใหม่หรือตำแหน่งงานใหม่อันแสดงให้เห็นว่าพยายามหาหนทางช่วยเหลือมิให้มีการเลิกจ้างเกิดขึ้น หลักเกณฑ์ที่จำเลยใช้เลิกจ้างแม้จะดูจากผลการประเมินพนักงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน สถิติการมาทำงาน ขาด ลา มาสาย ลากิจ แต่หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและประเมินเพื่อเลิกจ้างดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบขั้นตอนและวิธีการเพื่อตรวจสอบและทักท้วงการประเมินนั้นก่อนเลิกจ้าง การเลิกจ้างของจำเลยจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของจำเลยเพียงฝ่ายเดียวโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของโจทก์ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรเพียงพอ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม คำวินิจฉัยของศาลแรงงานภาค ๒ ชอบแล้ว ในส่วนอุทธรณ์ว่าค่าเสียหายสูงเกินไปมากนั้นเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

อนึ่ง ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ มีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใช้บังคับพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายเงิน ๖๓๒,๕๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ให้ปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามที่โจทก์มีคำขอ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๖๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๖๗๙/๒๕๖๔ (เงินทดแทน)

เรื่อง เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน : มาตรา ๕๓ กำหนดให้ผู้อุทธรณ์ที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ให้มีสิทธินำคดีไปสู่ศาลแรงงาน ดังนี้ แม้นายจ้างอาจจะได้รับความเสียหายจากการที่ถูกเรียกเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อลูกจ้าง เป็นผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนและเป็นผู้อุทธรณ์ นายจ้างย่อมไม่ใช่ผู้อุทธรณ์ที่จะมีสิทธินำคดีไปสู่ศาลแรงงานได้ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ที่.../๒๕๖๓ ที่มีมติว่า อาการเจ็บป่วยของนาย เอ (ลูกจ้าง) เกิดเนื่องจากการทำงาน จึงมีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ระหว่างพิจารณา ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งให้โจทก์วางเงิน ๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท ที่สำนักงานประกันสังคมต้องจ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างต่อศาลเสียก่อน จึงจะฟ้องคดีนี้ได้

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่า แม้โจทก์เป็นนายจ้างและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน แต่ก็มิใช่ผู้อุทธรณ์หรือคู่กรณี ทั้งสำนักงานประกันสังคมมิได้มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้าง จึงมิใช่ผู้ถูกกระทบสิทธิ โจทก์ไม่มีสิทธินำคดีไปสู่ศาลแรงงาน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ประกอบกิจการผลิตเครื่องครัวอลูมิเนียม นาย เอ เป็นลูกจ้าง เริ่มทำงานตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ ตำแหน่งพนักงานรายวัน แผนกขัดเงา แล้วเลื่อนขึ้นเป็นโฟร์แมน ลักษณะการทำงาน คือ สวมแบบฟอร์มของโจทก์ประกอบด้วยหมวกผ้า หน้ากากคาร์บอน ถุงมือผ้า และรองเท้าเซฟตี้ ทำหน้าที่ป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องขัดและทาน้ำยาหล่อลื่นไม่ให้ชิ้นงานไหม้ ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ลูกจ้างป่วยด้วยอาการปวดกล้ามเนื้อไหล่ซ้ายร้าวถึงหน้าอก แพทย์ตรวจภาพรังสีทรวงอกพบผิดปกติ ต่อมาลูกจ้างยื่นคำร้องว่าเจ็บป่วยเป็นมะเร็งปอดเนื่องจากการทำงานต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัด บี ซึ่งมีคำสั่งว่าการเจ็บป่วยไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำงาน เพราะไม่ปรากฏมีสารก่อมะเร็งในกระบวนการทำงานของลูกจ้าง ลูกจ้างอุทธรณ์คำสั่งต่อจำเลย คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (จำเลย) มีคำวินิจฉัยว่า การเจ็บป่วยของลูกจ้างเกิดเนื่องจากการทำงาน มีสิทธิได้รับเงินทดแทน

ประเด็นว่า โจทก์มีสิทธินำคดีไปสู่ศาลแรงงานหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๒ กำหนดให้ นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ซึ่งได้รับคำสั่ง คำวินิจฉัย

ไม่พอใจคำสั่ง คำวินิจฉัยให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน และมาตรา ๕๓ กำหนดให้ผู้อุทธรณ์ที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ให้มีสิทธินำคดีไปสู่ศาลแรงงาน ดังนี้ แม้โจทก์อาจจะได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยเรียกเก็บเงินสมทบจากโจทก์ เข้ากองทุนเงินทดแทนเพิ่มขึ้นดังที่โจทก์อุทธรณ์ต่อไปหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อนาย เอ ลูกจ้าง เป็นผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนและเป็นผู้อุทธรณ์ โจทก์จึงไม่ได้เป็นผู้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อจำเลย โจทก์ย่อมไม่ใช่ผู้อุทธรณ์ที่จะมีสิทธินำคดีไปสู่ศาลแรงงานได้ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๓ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย

ประเด็นว่า โจทก์ต้องวางเงินทดแทนตามคำวินิจฉัยฯ หรือไม่ สำนักงานประกันสังคมเป็นผู้มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินทดแทน ๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท ตามคำวินิจฉัยคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง ดังนั้น โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้าง ในที่สุดแล้ว ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินทดแทนดังกล่าวแก่ลูกจ้าง จึงไม่ต้องวางเงินทดแทนดังกล่าวไว้ต่อศาลก่อนฟ้องคดีนี้ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งให้โจทก์ต้องวางเงินต่อศาลเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีได้ ศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษาแก้เป็นว่า ให้คืนเงิน ๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท ที่โจทก์วางต่อศาลแรงงานภาค ๒ ให้แก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๖๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๕๗ - ๑๗๗๒/๒๕๖๔

เรื่อง ค่าเพิ่มพิเศษ (Offshore Bonus) เป็นค่าจ้างตามผลงานที่ต้องนำมาคำนวณค่าชดเชย , นายจ้างประกอบกิจการขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ แม้ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ นายจ้างมีกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการในประเทศไทย ๑,๑๐๐,๐๐๘,๒๖๗ บาท ๙๙๗,๙๗๒,๖๔๔ บาท และ ๕๑,๒๑๕,๐๙๙ บาท ตามลำดับ แต่ผลประกอบการทั่วโลกของขาดทุนอย่างหนัก การที่นายจ้างใช้มาตรการปรับลดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่การปรับเงินเดือน การโอนย้ายลูกจ้างไปทำงานสาขาอื่นในต่างประเทศ การยุบสำนักงานบางส่วน และการปรับลดลูกจ้าง แสดงถึงมาตรการที่พยายามหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ย่อมมีเหตุจำเป็นและสมควรเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ทั้ง ๒๕ คน ฟ้องว่า โจทก์ทั้ง ๒๐ คน เป็นลูกจ้างของจำเลย ระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ อ้างเหตุว่า มีความจำเป็นต้องลดจำนวนบุคลากรอันเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์กับพวกไม่ได้กระทำความผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และจำเลยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ครบถ้วน ขณะทำงานจำเลยให้โจทก์ทำงานบนแท่นขุดเจาะเกินกว่าชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม

จำเลยให้การว่า จำเลยที่ ๑ สั่งให้โจทก์กับพวกทำงานบนแท่นขุดเจาะวันละ ๘ ชั่วโมง และกำหนดเวลาพักให้ตามกฎหมาย เงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะ (Offshore Bonus) หรือเบี้ยเลี้ยงสนาม (Field Bonus) ไม่ใช่ค่าจ้าง จำเลยไม่ได้จงใจไม่จ่ายค่าชดเชยฯ จำเลยเลิกจ้างโจทก์กับพวกเนื่องจากเกิดเหตุราคาน้ำมันทั่วโลกลดลงอย่างมากจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจและรายได้จำเลย จึงจำเป็นต้องลดจำนวนลูกจ้างเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยเพิ่มเติม พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ ในส่วนที่กำหนดค่าชดเชย โดยให้ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติม แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี นอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๙

ศาลแรงงานภาค ๙ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ และจำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ประเด็นจะเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ศาลฎีกา เห็นว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยเป็นสาขาหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ เมื่อได้ความว่า ปี ๒๕๕๗ เกิดวิกฤตราคาน้ำมันทั่วโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลกรวมทั้งอ่าวไทยต้องชะลอหรือหยุดการผลิตขุดเจาะน้ำมันซึ่งรวมถึงลูกค้าของจำเลย ส่งผลกระทบให้จำเลยมีปริมาณงานลดน้อยลงและมีจำนวนพนักงานมากเกินกว่าความต้องการของงาน จำเลยจึงเลิกจ้างลูกจ้างทั้งก่อนและหลังโจทก์กับพวกอีกหลายคน โดยไม่ได้กลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติ จำเลยจะรับลูกจ้างเพิ่มขึ้นบางส่วน แต่ก็เป็นเพราะจำเลยคาดการณ์ว่าจะได้รับการประมูลงานเพิ่มจากลูกค้า ซึ่งจำเลยตระเตรียมลูกจ้างไว้เพื่อรองรับงานดังกล่าว ครั้นจำเลยไม่สามารถประมูลงานจากลูกค้าได้ก็ได้ทยอยเลิกจ้างลูกจ้างดังกล่าวไปแล้วทั้งหมด และแม้ปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๕๙ จำเลยมีกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการในประเทศไทย ๑,๑๐๐,๐๐๘,๒๖๗ บาท ๙๙๗,๙๗๒,๖๔๔ บาท และ ๕๑,๒๑๕,๐๙๙ บาท ตามลำดับ แต่ผลประกอบการทั่วโลกของจำเลยขาดทุนอย่างหนัก เมื่อจำเลยมีสำนักงานใหญ่อยู่ประเทศสหรัฐฯ ผลกำไรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยต้องถูกจำหน่ายไปยังสำนักงานใหญ่ ผลประกอบการโดยรวมทุกสาขาทั่วโลกขาดทุนสูงกว่าผลกำไรที่ได้จากผลประกอบการในประเทศไทยหลายเท่าตัว การที่จำเลยใช้มาตรการปรับลดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่การปรับเงินเดือน การปลดผู้บริหาร การโอนย้ายลูกจ้างไปทำงานสาขาอื่นในต่างประเทศ การยุบสำนักงานบางส่วน และการปรับลดลูกจ้าง เป็นไปเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจของจำเลยสามารถดำเนินต่อไปได้นั้น ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงมาตรการที่จำเลยพยายามหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ย่อมมีเหตุจำเป็นและสมควรเพียงพอ ซึ่งจำเลยมีสิทธิที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ประเด็นเงินเพิ่มพิเศษ (Offshore Bonus) เป็นค่าจ้างหรือไม่ เห็นว่า การทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันเป็นการทำงานตามปกติตามตำแหน่งหน้าที่ของโจทก์ การที่จำเลยจ่ายเงินเงินเพิ่มพิเศษ (Offshore Bonus) เพิ่มขึ้นจากเงินเดือนพิเศษให้แก่โจทก์ โดยคิดจากการที่โจทก์ไปทำงานบนแท่นขุดเจาะและบนหลุมปิโตรเลียมในวันทำงาน จึงเป็นการจ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนการทำงานของโจทก์สำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ โดยคำนวณจากจำนวนวันที่โจทก์ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในแต่ละรอบตามตารางกำหนด ตามผลงาน ทั้งการที่จำเลยจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ในกรณีโจทก์เจ็บป่วยมิได้ทำงานและยังไม่ได้ถูกส่งกลับขึ้นฝั่ง ก็สอดคล้องกับความหมายของคำว่าค่าจ้างที่ให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทำงานแต่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ซึ่งการเจ็บป่วยนี้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยและได้รับค่าจ้างตามสิทธิที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง จึงเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของจำเลยที่ ๑ ที่ต้องจ่ายเงิน แม้โจทก์จะเจ็บป่วยมิได้ทำงานและยังไม่ได้ถูกส่งตัวกลับขึ้นฝั่งก็ตาม เงินเพิ่มพิเศษ (Offshore Bonus) จึงเป็น “ค่าจ้างตามผลงาน” การที่คู่มือพนักงานกำหนดให้เงินดังกล่าวถือเป็นสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และไม่ถือเป็นค่าจ้างนั้น ไม่อาจกระทำได้เพราะขัดต่อบทบัญญัตินิยามความหมายของคำว่า “ค่าจ้าง” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ที่ศาลแรงงานภาค ๙ พิพากษาคดีในส่วนจำนวนเงินดังกล่าวใหม่นั้น ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษายืน

๖๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๗๓/๒๕๖๔

เรื่อง ค่าทำงานในทะเล (Offshore Bonus) และค่าทำงานบนแทนปิโตรเลียม (Platform Bonus) เป็นค่าจ้างตามผลงานที่ต้องนำมาคำนวณค่าชดเชย ส่วนค่าตอบแทนตามผลงานวิศวกร (Job Ticket Bonus) และค่าตอบแทนตามผลงานทั่วไป (Performance Bonus) เป็นเงินจูงใจ

นายจ้างประกอบกิจการขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ แม้ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ นายจ้างมีกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการในประเทศไทย ๑,๑๐๐,๐๐๘,๒๖๗ บาท ๙๙๗,๙๗๒,๖๔๔ บาท และ ๕๑,๒๑๕,๐๙๙ บาท ตามลำดับ แต่ผลประกอบการทั่วโลกขาดทุนอย่างหนัก การที่นายจ้างใช้มาตรการปรับลดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่การปรับเงินเดือน การโอนย้ายลูกจ้างไปทำงานสาขาอื่นในต่างประเทศ การยุบสำนักงานบางส่วน และการปรับลดลูกจ้าง แสดงถึงมาตรการที่พยายามหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ย่อมมีเหตุจำเป็นและสมควรเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ทั้ง ๒๐ คน ฟ้องว่า โจทก์ทั้ง ๒๐ คน เป็นลูกจ้างของจำเลย ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ อ้างเหตุว่า มีความจำเป็นต้องลดจำนวนบุคลากร อันเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์กับพวกไม่ได้กระทำความผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และจำเลยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ครบถ้วน ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม

จำเลยให้การว่า เงินค่าค้างคืนนอกชายฝั่ง (Offshore Bonus) เป็นเงินที่จำเลยจ่ายเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างเฉพาะที่ออกไปปฏิบัติงานจริงที่แท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลเป็นเงินจูงใจผลงาน และค่าเสี่ยงภัยบนหลุมขุดเจาะ (Platform Bonus) ไม่เป็นการจ่ายตอบแทนการทำงาน จึงไม่ใช่ค่าจ้าง จำเลยไม่ได้จงใจไม่จ่ายค่าชดเชยฯ จำเลยเลิกจ้างโจทก์กับพวกเนื่องจากเกิดเหตุราคาน้ำมันทั่วโลกลดลงอย่างมากจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจและรายได้จำเลย จึงจำเป็นต้องลดจำนวนลูกจ้างเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ ในส่วนที่กำหนดค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โดยให้ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้วพิพากษาในส่วนคำขอค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเพิ่มเติม

โจทก์ และจำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ประเด็นจะเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ศาลฎีกา เห็นว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยเป็นสาขาหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ เมื่อได้ความว่า ปี ๒๕๕๗ เกิดวิกฤตราคาน้ำมันทั่วโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลกรวมทั้งอ่าวไทยต้องชะลอหรือหยุดการขุดเจาะน้ำมันซึ่งรวมถึงลูกค้าของจำเลย ส่งผลกระทบให้จำเลยมีปริมาณงานลดน้อยลงและมีจำนวนพนักงานมากเกินกว่าความต้องการของงาน จำเลยจึงเลิกจ้างลูกจ้างทั้งก่อนและหลังโจทก์กับพวกอีกหลายคน โดยไม่ได้กลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติ จำเลยจะรับลูกจ้างเพิ่มขึ้นบางส่วน แต่ก็เป็นเพราะจำเลยคาดการณ์ว่าจะได้รับการประมูลงานเพิ่มจากลูกค้า ซึ่งจำเลยตระเตรียมลูกจ้างไว้เพื่อรองรับงานดังกล่าว ครั้นจำเลยไม่สามารถประมูลงานจากลูกค้าได้ก็ได้ทยอยเลิกจ้างลูกจ้างดังกล่าวไปแล้วทั้งหมด และแม้ปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๕๙ จำเลยมีกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการในประเทศไทย ๑,๑๐๐,๐๐๘,๒๖๗ บาท ๙๙๗,๙๗๒,๖๔๔ บาท และ ๕๑,๒๑๕,๐๙๙ บาท ตามลำดับ แต่ผลประกอบการทั่วโลกของจำเลยขาดทุนอย่างหนัก เมื่อจำเลยมีสำนักงานใหญ่อยู่ประเทศสหรัฐฯ ผลกำไรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยต้องถูกจำหน่ายไปยังสำนักงานใหญ่ ผลประกอบการโดยรวมทุกสาขาทั่วโลกขาดทุนสูงกว่าผลกำไรที่ได้จากผลประกอบการในประเทศไทยหลายเท่าตัว การที่จำเลยใช้มาตรการปรับลดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่การปรับเงินเดือน การปลดผู้บริหาร การโอนย้ายลูกจ้างไปทำงานสาขาอื่นในต่างประเทศ การยุบสำนักงานบางส่วน และการปรับลดลูกจ้าง เป็นไปเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจของจำเลยสามารถดำเนินต่อไปได้นั้น ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงมาตรการที่จำเลยพยายามหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ย่อมมีเหตุจำเป็นและสมควรเพียงพอ ซึ่งจำเลยมีสิทธิที่จะเลิกจ้างโจทก์ดังกล่าวได้ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ประเด็นค่าทำงานในทะเล (Offshore Bonus) ค่าทำงานบนแท่นปิโตรเลียม (Platform Bonus) ค่าตอบแทนตามผลงานวิศวกร (Job Ticket Bonus) และค่าตอบแทนตามผลงานทั่วไป (Performance Bonus) เป็นค่าจ้างหรือไม่ เห็นว่า

๑. ค่าทำงานในทะเล (Offshore Bonus) และค่าทำงานบนแท่นปิโตรเลียม (Platform Bonus) เห็นว่า การทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันเป็นการทำงานตามปกติตามตำแหน่งหน้าที่ของโจทก์ การที่จำเลยจ่ายเงินค่าทำงานในทะเล (Offshore Bonus) และค่าทำงานบนแทนปิโตรเลียม (Platform Bonus) เพิ่มขึ้นจากเงินเดือนพิเศษให้แก่โจทก์ โดยคิดจากการที่โจทก์ไปทำงานบนแท่นขุดเจาะ และบนหลุมปิโตรเลียมในวันทำงาน จึงเป็นการจ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนการทำงานของโจทก์สำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ โดยคำนวณจากจำนวนวันที่โจทก์ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในแต่ละรอบตามตารางกำหนด ตามผลงาน ทั้งการที่จำเลยจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ ในกรณีโจทก์เจ็บป่วยมิได้ทำงานและยังไม่ได้ถูกส่งกลับขึ้นฝั่งก็สอดคล้องกับความหมายของคำว่าค่าจ้างที่ให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและ

วันลาที่ลูกจ้างมิได้ทำงานแต่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งการเจ็บป่วยนี้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยและได้รับค่าจ้างตามสิทธิที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง จึงเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของจำเลยที่ ๑ ที่ต้องจ่ายเงินดังกล่าวให้ แม้โจทก์จะเจ็บป่วยมิได้ทำงานและยังไม่ได้ถูกส่งตัวกลับขึ้นฝั่งก็ตาม เงินค่าทำงานในทะเล (Offshore Bonus) และค่าทำงานบนแท่นปิโตรเลียม (Platform Bonus) จึงเป็น “ค่าจ้างตามผลงาน” การที่คู่มือพนักงานกำหนดให้เงินดังกล่าวถือเป็นสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และไม่ถือเป็นค่าจ้างนั้น ไม่อาจกระทำได้เพราะขัดต่อบทบัญญัตินิยามความหมายของคำว่า “ค่าจ้าง” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

๒. ค่าตอบแทนตามผลงานวิศวกร (Job Ticket Bonus) และค่าตอบแทนตามผลงานทั่วไป (Performance Bonus) เห็นว่า เป็นเงินที่จำเลยจ่ายตามประสิทธิภาพและผลการทำงาน เช่น อุปกรณ์การทำงานไม่ได้รับความเสียหาย เป็นต้น ก็แสดงให้เห็นว่า จำเลยจ่ายเงินดังกล่าวเพื่อเป็นการจูงใจให้โจทก์กับพวก ตั้งใจทำงานให้รอบคอบเพื่อส่งผลต่อการทำงานให้ดียิ่งขึ้น จึงมิใช่เป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ อันจะถือว่าเป็นค่าจ้างได้

ประเด็นค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเพิ่มเติม เห็นว่า

เงินค่าทำงานในทะเล (Offshore Bonus) และค่าทำงานบนแท่นปิโตรเลียม (Platform Bonus) เป็นค่าจ้างตามผลงาน จึงนำเงิน ๒ จำนวนนี้ไปคำนวณค่าชดเชยที่โจทก์มีสิทธิได้รับด้วย

สำหรับการบอกกล่าวล่วงหน้านั้น แม้ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (กฎหมายที่ใช้ในขณะเลิกจ้าง) จะมิได้ระบุเรื่องการคำนวณสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าสำหรับค่าจ้างตามผลงานไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับค่าชดเชยก็ตาม แต่จากข้อเท็จจริง โจทก์กับพวกได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามตำแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับตามตารางที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถคำนวณหาจำนวนค่าจ้างตามผลงานที่จะต้องจ่ายจนถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าให้แก่โจทก์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๗ วรรคสอง และวรรคสาม ได้ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๙ ต้องรับฟังเพื่อนำมาประกอบการคำนวณค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเฉพาะเงินค่าทำงานทะเลและค่าทำงานบนแท่นปิโตรเลียม เพื่อนำมารวมคำนวณจ่ายเป็นค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

๖๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๗๘๑/๒๕๖๔

เรื่อง สัญญาค้ำประกันที่กำหนดวงเงินค้ำประกันให้ผู้ค้ำประกันรับผิดไม่จำกัดวงเงินขัดต่อประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงตกเป็นโมฆะ นายจ้างจึงไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดตามสัญญาได้

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องว่า วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โจทก์รับนาย เอ เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขาย ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๖,๘๒๐ บาท จำเลยทำสัญญาค้ำประกันการทำงานของนาย เอ ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหากเกิดความเสียหายจากการทำงานของนาย เอ ต่อมาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ นายเอ ทุจริตต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง โจทก์ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญาฐานฉ้อโกงแก่นาย เอ จำเลยในฐานะผู้ค้ำประกันต้องรับผิด ขอบังคับให้จำเลยชำระเงิน ๓๓,๖๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยขาดนัด ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ประเด็นว่า การที่สัญญาค้ำประกันหรือข้อกำหนดในสัญญาไม่ได้ระบุวงเงินค้ำประกันไว้ทำให้สัญญาค้ำประกันตกเป็นโมฆะหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามประกาศฯ กำหนดวงเงินค้ำประกันให้ผู้ค้ำประกันรับผิดไม่เกิน ๖๐ เท่า ของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ ไม่ได้ให้นายจ้างทำสัญญากำหนดวงเงินให้ผู้ค้ำประกันรับผิดเพียงใดก็ได้ แต่จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิด ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยไม่ได้ เพราะหากทำเช่นนั้นได้ นายจ้างก็สามารถฉวยโอกาสทวงถามเรียกร้องผู้ค้ำประกันให้ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนตามสัญญาค้ำประกันซึ่งเกินกว่า ๖๐ เท่าดังกล่าว โดยหวังว่าจะได้รับชำระค่าเสียหายเต็มตามสัญญาจากผู้ค้ำประกันซึ่งอาจไม่รู้ถึงสิทธิตามกฎหมายแรงงาน จึงเป็นสัญญาที่ไม่ชอบตกเป็นโมฆะ นายจ้างจึงไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดตามสัญญาได้ พิพากษายืน

๖๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๑๐/๒๕๖๔

เรื่อง ค่าทำงานในทะเล (Offshore Bonus) และค่าทำงานบนแท่นปิโตรเลียม (Platform Bonus) เป็นค่าจ้างตามผลงานที่ต้องนำมาคำนวณค่าชดเชย ส่วนค่าตอบแทนตามผลงานวิศวกร (Job Ticket Bonus) และค่าตอบแทนตามผลงานทั่วไป (Performance Bonus) เป็นเงินจูงใจ นายจ้างประกอบกิจการขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ แม้ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ นายจ้างมีกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการในประเทศไทย ๑,๑๐๐,๐๐๘,๒๖๗ บาท ๙๙๗,๙๗๒,๖๔๔ บาท และ ๕๑,๒๑๕,๐๙๙ บาท ตามลำดับ แต่ผลประกอบการทั่วโลกขาดทุนอย่างหนัก การที่นายจ้างใช้มาตรการปรับลดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่การปรับเงินเดือน การโอนย้ายลูกจ้างไปทำงานสาขาอื่นในต่างประเทศ การยุบสำนักงานบางส่วน และการปรับลดลูกจ้าง แสดงถึงมาตรการที่พยายามหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ย่อมมีเหตุจำเป็นและสมควรเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

นายจ้างประกอบกิจการขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ แม้ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ นายจ้างมีกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการในประเทศไทย ๑,๑๐๐,๐๐๘,๒๖๗ บาท ๙๙๗,๙๗๒,๖๔๔ บาท และ ๕๑,๒๑๕,๐๙๙ บาท ตามลำดับ แต่ผลประกอบการทั่วโลกของขาดทุนอย่างหนัก การที่นายจ้างใช้มาตรการปรับลดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่การปรับเงินเดือน การโอนย้ายลูกจ้างไปทำงานสาขาอื่นในต่างประเทศ การยุบ

สำนักงานบางส่วน และการปรับลดลูกจ้าง แสดงถึงมาตรการที่พยายามหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ย่อมมีเหตุจำเป็นและสมควรเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ทั้ง ๔๒ คน ฟ้องว่า โจทก์ทั้ง ๔๒ คน เป็นลูกจ้างของจำเลย ระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ อ้างเหตุว่า มีความจำเป็นต้องลดจำนวนบุคลากร อันเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์กับพวกไม่ได้กระทำความผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และจำเลยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ครบถ้วน ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม

จำเลยให้การว่า เงินค่าค้างคืนนอกชายฝั่ง (Offshore Bonus) เป็นเงินที่จำเลยจ่ายเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างเฉพาะที่ออกไปปฏิบัติงานจริงที่แท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลเป็นเงินจูงใจผลงานและค่าเสี่ยงภัยบนหลุมขุดเจาะ (Platform Bonus) ไม่เป็นการจ่ายตอบแทนการทำงาน จึงไม่ใช่ค่าจ้าง จำเลยไม่ได้จงใจไม่จ่ายค่าชดเชยฯ จำเลยเลิกจ้างโจทก์กับพวกเนื่องจากเกิดเหตุราคาน้ำมันทั่วโลกลดลงอย่างมากจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจและรายได้จำเลย จึงจำเป็นต้องลดจำนวนลูกจ้างเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก โจทก์ และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงาภาค ๙ ในส่วนที่กำหนดค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โดยให้ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้วพิพากษาในส่วนคำขอค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเพิ่มเติม

โจทก์ และจำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ประเด็นจะเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ศาลฎีกา เห็นว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยเป็นสาขาหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ เมื่อได้ความว่า ปี ๒๕๕๗ เกิดวิกฤตราคาน้ำมันทั่วโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลกรวมทั้งอ่าวไทยต้องชะลอหรือหยุดการผลิตขุดเจาะน้ำมันซึ่งรวมถึงลูกค้าของจำเลย ส่งผลกระทบให้จำเลยมีปริมาณงานลดน้อยลงและมีจำนวนพนักงานมากเกินกว่าความต้องการของงาน จำเลยจึงเลิกจ้างลูกจ้างทั้งก่อนและหลังโจทก์กับพวกอีกหลายคน โดยไม่ได้กลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติ จำเลยจะรับลูกจ้างเพิ่มขึ้นบางส่วน แต่ก็เป็นเพราะจำเลยคาดการณ์ว่าจะได้รับการประมูลงานเพิ่มจากลูกค้า ซึ่งจำเลยตระเตรียมลูกจ้างไว้เพื่อรองรับงานดังกล่าว ครั้นจำเลยไม่สามารถประมูลงานจากลูกค้าได้ก็ได้ทยอยเลิกจ้างลูกจ้างดังกล่าวไปแล้วทั้งหมด และแม้ปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๕๙ จำเลยมีกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการในประเทศไทย ๑,๑๐๐,๐๐๘,๒๖๗ บาท ๙๙๗,๙๗๒,๖๔๔ บาท และ ๕๑,๒๑๕,๐๙๙ บาท ตามลำดับ แต่ผลประกอบการทั่วโลกของจำเลยขาดทุนอย่างหนัก เมื่อจำเลยมีสำนักงานใหญ่อยู่ประเทศสหรัฐฯ ผลกำไรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยต้องถูกจำหน่ายไปยังสำนักงานใหญ่ ผลประกอบการโดยรวมทุกสาขาทั่วโลกขาดทุนสูงกว่าผลกำไรที่ได้จากผลประกอบการในประเทศไทยหลายเท่าตัว การที่จำเลยใช้มาตรการปรับลดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่การปรับเงินเดือน การปลดผู้บริหาร การโอนย้าย

ลูกจ้างไปทำงานสาขาอื่นในต่างประเทศ การยุบสำนักงานบางส่วน และการปรับลดลูกจ้าง เป็นไปเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจของจำเลยสามารถดำเนินต่อไปได้นั้น ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงมาตรการที่จำเลยพยายามหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ย่อมมีเหตุจำเป็นและสมควรเพียงพอ ซึ่งจำเลยมีสิทธิที่จะเลิกจ้างโจทก์ดังกล่าวได้ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ประเด็นค่าทำงานในทะเล (Offshore Bonus) ค่าทำงานบนแท่นปิโตรเลียม (Platform Bonus)ค่าตอบแทนตามผลงานวิศวกร (Job Ticket Bonus) และค่าตอบแทนตามผลงานทั่วไป (Performance Bonus) เป็นค่าจ้างหรือไม่ เห็นว่า

๑. ค่าทำงานในทะเล (Offshore Bonus) และค่าทำงานบนแท่นปิโตรเลียม (Platform Bonus) เห็นว่า การทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันเป็นการทำงานตามปกติตามตำแหน่งหน้าที่ของโจทก์ การที่จำเลยจ่ายเงินค่าทำงานในทะเล (Offshore Bonus) และค่าทำงานบนแท่นปิโตรเลียม (Platform Bonus) เพิ่มขึ้นจากเงินเดือนพิเศษให้แก่โจทก์ โดยคิดจากการที่โจทก์ไปทำงานบนแท่นขุดเจาะ และบนหลุมปิโตรเลียมในวันทำงาน จึงเป็นการจ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนการทำงานของโจทก์สำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ โดยคำนวณจากจำนวนวันที่โจทก์ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในแต่ละรอบตามตารางกำหนด ตามผลงาน ทั้งการที่จำเลยจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ในกรณีโจทก์เจ็บป่วยมิได้ทำงานและยังไม่ได้ถูกส่งกลับขึ้นฝั่ง ก็สอดคล้องกับความหมายของคำว่าค่าจ้างที่ให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทำงานแต่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งการเจ็บป่วยนี้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยและได้รับค่าจ้างตามสิทธิที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง จึงเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของจำเลยที่ ๑ ที่ต้องจ่ายเงินดังกล่าวให้ แม้โจทก์จะเจ็บป่วยมิได้ทำงานและยังไม่ได้ถูกส่งตัวกลับขึ้นฝั่งก็ตาม เงินค่าทำงานในทะเล (Offshore Bonus) และค่าทำงานบนแทนปิโตรเลียม (Platform Bonus) จึงเป็น “ค่าจ้างตามผลงาน” การที่คู่มือพนักงานกำหนดให้เงินดังกล่าวถือเป็นสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และไม่ถือเป็นค่าจ้างนั้น ไม่อาจกระทำได้เพราะขัดต่อบทบัญญัตินิยามความหมายของคำว่า “ค่าจ้าง” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

๒. ค่าตอบแทนตามผลงานวิศวกร (Job Ticket Bonus) และค่าตอบแทนตามผลงานทั่วไป (Performance Bonus) เห็นว่า เป็นเงินที่จำเลยจ่ายตามประสิทธิภาพและผลการทำงาน เช่น อุปกรณ์การทำงานไม่ได้รับความเสียหาย เป็นต้น ก็แสดงให้เห็นว่า จำเลยจ่ายเงินดังกล่าวเพื่อเป็นการจูงใจให้โจทก์กับพวก ตั้งใจทำงานให้รอบคอบเพื่อส่งผลต่อการทำงานให้ดียิ่งขึ้น จึงมิใช่เป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ อันจะถือว่าเป็นค่าจ้างได้

ประเด็นค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเพิ่มเติม เห็นว่า

เงินค่าทำงานในทะเล (Offshore Bonus) และค่าทำงานบนแทนปิโตรเลียม (Platform Bonus) เป็นค่าจ้างตามผลงาน จึงนำเงิน ๒ จำนวนนี้ไปคำนวณค่าชดเชยที่โจทก์มีสิทธิได้รับด้วย

สำหรับการบอกกล่าวล่วงหน้านั้น แม้ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (กฎหมายที่ใช้ในขณะเลิกจ้าง) จะมิได้ระบุเรื่องการคำนวณสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าสำหรับค่าจ้าง

ตามผลงานไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับค่าชดเชยก็ตาม แต่จากข้อเท็จจริง โจทก์กับพวกได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามตำแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับตามตารางที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถคำนวณหาจำนวนค่าจ้างตามผลงานที่จะต้องจ่ายจนถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าให้แก่โจทก์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๗ วรรคสอง และวรรคสาม ได้ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๙ ต้องรับฟังเพื่อนำมาประกอบการคำนวณค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเฉพาะเงินค่าทำงานทะเลและค่าทำงานบนแท่นปิโตรเลียม เพื่อนำมารวมคำนวณจ่ายเป็นค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

๖๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๔๑/๒๕๖๔

เรื่อง ไม่เป็นฟ้องซ้ำ

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องว่า จำเลยเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นเลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ จำเลยลาออก ระหว่างทำงานจำเลยใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งเอาเงินโจทก์ไปโดยฝ่าฝืนระเบียบ จำเลยยอมรับและทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ นอกจากนี้หลังจำเลยออกจากงาน โจทก์ตรวจพบว่าจำเลยนำเช็คไปเบิกถอนสดจากธนาคารโดยทุจริตรวม ๓๒ ครั้ง เป็นเงิน ๑,๐๑๔,๕๐๘.๓๗ บาท และกระทำความเสียหายอื่น ๆ จึงเป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงาน ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหาย ๑,๔๒๓,๖๕๗.๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าเป็นฟ้องซ้ำกับคดีอาญาหมายเลขดำที่.../๒๕๖๐ ของศาลจังหวัด เอ คดีขาดอายุความ ๑ ปี

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๖๗๑,๐๓๖.๑๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๕๓๙,๑๖๕.๒๙ บาท นับแต่วันฟ้อง (วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ยกฟ้อง โจทก์ฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน เห็นว่า โจทก์ชำระค่าวัตถุดิบผลิตขนมเป็นเช็คโดยกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์จะลงลายมือชื่อไว้ในเช็ค และมอบสมุดเช็คให้ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินดำเนินการชำระหนี้แต่ละราย พนักงานอัยการจังหวัดฟ้องจำเลยข้อหายักยอกทรัพย์และมีคำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๙ วินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ไม่เป็นการฟ้องซ้ำกับคดีอาญาเนื่องจากมูลคดีต่างกันและประเด็นที่วินิจฉัยก็มิได้อาศัยเหตุอย่างเดียวกันฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความเนื่องจากคดีเป็นคดีผิดสัญญาแรงงานมีกำหนดอายุความ ๑๐ ปี จำเลยต้องรับผิดเฉพาะหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมาย

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ เห็นว่าจำเลยใช้อำนาจหน้าที่เอาเงินโจทก์และทำหนังสือรับสภาพหนี้แต่ไม่ชำระหนี้ตามที่ตกลง โจทก์ตรวจสอบการกระทำผิดของจำเลยพบการกระทำผิดอื่นอีกเป็นการทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายซึ่งจำเลยต้องชดใช้คืนแก่โจทก์ จำเลยให้การต่อสู้ประการหนึ่งว่าไม่ได้กระทำผิดตามฟ้อง จำเลยลงลายมือชื่อและเขียนข้อความในหนังสือรับสภาพหนี้ที่จำเลยเบียดบังจะต้อง

ชดใช้แก่โจทก์ในคำฟ้องด้วยความสมัครใจและให้มีผลผูกพันตามมูลหนี้ที่มีอยู่จริงและชอบด้วยกฎหมาย แล้วพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบชดใช้หนี้โดยไม่ให้เกินกว่าจำนวนที่ปรากฏในหนังสือรับสภาพหนี้นั้น ย่อมเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหาย ตามข้ออ้างในคำฟ้องและข้อต่อสู้ในคำให้การซึ่งเป็นประเด็นแห่งคดีแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา มีการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ แก้ไขมาตรา ๗ และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง เป็นผลให้ดอกเบี้ยปรับเปลี่ยนจากร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เป็นร้อยละ ๕ ต่อปี ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองและกำหนดดอกเบี้ยให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕) มาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๕๒ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗/๑ วรรคสอง จึงคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับจากวันฟ้อง จนถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และร้อยละ ๕ ต่อปีอัตราดอกเบี้ยใหม่และบวกเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ชำระเสร็จแก่โจทก์

พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับจากวันฟ้องจนถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ หากกระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนดอกเบี้ยเมื่อใดให้คิดอัตราดอกเบี้ยใหม่และบวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ไม่เกินดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี